

## قناتنا بتتكم بلدى قناتنا قانون بالبلدى



## القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة

**🔥 المكثف الاول من قناتنا قناه قانون بالبلدي**  
**لمادة القانون الدولي الخاص...**

**الاول وقبل اي شئ يعني ايه قانون دولي خاص**  
**تعالى واحده واحده افهمك**

بما إننا عايشين في كوكب فيه أكثر من بلد كل بلد وليها قوانينها وناسها... طب لو حصلت مشكلة بين ناس من بلاد مختلفة أو واحد سافر من بلده وعازي يعرف حقوقه الدنيا هتمشي إزاي؟

هنا بيجي دور القانون الدولي الخاص وله اربع محاور الاول 🌍⚖️

## ✨ الجنسية

- دي ورقة تعريفك كبني آدم بتقول أنت ابن مين أو بلد مين بالظبط عشان يعرفوا أنت تبع مين في كوكب الأرض زي بطاقتك الشخصية بس على مستوى الدول ID

## ✨ المعاملة الدولية للأجانب

- لو أنت سافرت بلد ثانية هتعاملك إزاي؟ هتأخذ نفس حقوق الناس اللي هناك ولا لا؟ ولا هيقولوك لا يا باشا أنت غريب؟ هو ده اللي القانون ده بيقولك عليه 🛫👤

## ✨ تنازع القوانين

- لك أن تخيل عزيزي طالب الشريعة والقانون واحد مصري اتجوز واحدة ألمانية في فرنسا وطلقها في إيطاليا 🇮🇹 طب لما يجي يتخافقوا على العيال أو الفلوس أو حتي النيش اللي ملوش لازمه هنطبق قانون مين فيهم؟ المصري ولا الألماني ولا الفرنسي ولا الإيطالي؟ ده بقى اللي بيحل المشكلة دي هو اللي بيختار القانون الصح للمشكلة الملعبكة دي

## ✨ الاختصاص القضائي الدولي

- بعد ما عرفنا هنطبق قانون مين (من النقطة اللي فوق) السؤال الأهم أي محكمة اللي هتحكم في المشكلة دي أصلا؟ محكمة مصر ولا ألمانيا ولا فرنسا ولا إيطاليا؟  
ده اللي بيحدد المحكمة الصح اللي ليها الحق تشوف القضية دي. 🌍🏛️

## الخلاصة أوي أوي أوي

القانون الدولي الخاص ده هو الكتالوج اللي بينظم العلاقات اللي فيها أجانب أو أكثر من دولة عشان منقوش ناكل في بعض

بهدهوء وتعالى نتكلم عن مادتنا وعاوزك تفتح معايا دماغك

حياتنا دلوقتي مبقتش محصورة في بلدنا بس بقينا بنسافر بنشتغل بره ممكن نتجوز من أجانب أو حتى نعمل شركات في دول ثانية صح؟

طب لو حصلت أي مشكلة في أي علاقة من دول... يا ترى مين القانون اللي هيطبق؟ قانون بلدنا ولا قانون البلد الثانية؟ ومين المحكمة اللي هتحكم في الموضوع؟

هنا بقى بييجي دور بطل حل المشاكل ده القانون الدولي الخاص ده القانون اللي ببساطة كده بينظم كل المشاكل والعلاقات اللي فيها طرف أجنبي أو عنصر دولي يعني أي حاجة فيها بلدتين أو قانونين أو أشخاص من جنسيات مختلفة

القانون ده يا معلمين ليه 4 محاور أساسية بنفهم بيهم كل حاجة ببدا ب الجنسية (يعني أنت ابن مين في الدنيا دي) بعدين معاملة الأجانب (هنعامل الغريب إزاي) وتنازع القوانين (مين القانون اللي هيطبق) وأخيرا الاختصاص القضائي الدولي (مين المحكمة اللي هتحكم في المشكلة دي)

وأول وأهم محور هنبداً بيه دلوقتي هو  
الجنسية

يلا بينا نشوف إزاي كل واحد فينا بيبقى ابن بلد رسمي وإيه اللي بيترتب على ده



🌟 الجنسية (يعني أنت تبع مين يا بطل)

بصوا الموضوع ببساطة شديدة كده

• 1 إيه هي الجنسية أصلاً؟

• دي يا صاحبي الرابطة اللي بتربطك ببلاد معينة يعني لما يقولك جنسيتك إيه؟ بتقول مصري سعودي إماراتي... وكدا دي علاقتك بالدولة بتاعتك

## • 2. مفيش تعريف واحد ليها

• زي ما يكون كل واحد له وجهة نظر في الحياة برضه في تعريف الجنسية كل فقيه أو كل قانوني ليه وجهة نظر مختلفة عشان كده مفيش تعريف موحد متفق عليه 100% ناس تشوفها علاقة سياسية (يعني ولاء للوطن) وناس تشوفها علاقة قانونية (يعني ليك حقوق وعليك واجبات) وناس تشوفها الاتنين مع بعض

## • 3. ليه فيه اختلافات في التعريف؟

• عشان كل واحد فينا أو كل قانوني ببص على الجانب اللي يهمه أكثر. هل اللي يهمه إنك مواطن مصري بتحب بلدك وتخدمها (جانب سياسي) ولا إنك مواطن ليك حقوق زي إنك تتعالج وتتعلم وعليك واجبات زي إنك تدفع ضرائب (جانب قانوني)

## • 4. الاتجاه الأول (وده الأشهر)

• الناس دي بتقولك إن الجنسية دي مجرد رباط بينك أنت كفرد وبين الدولة اللي بتديك الجنسية دي الدولة دي اللي بتحددك أنت جنسيتك إيه وأنت بتستفيد من النظام القانوني بتاعها. ده ممكن يكون رباط سياسي أو قانوني أو الاتنين

## المفيد إيه ؟

الجنسية دي باختصار كده أنت تبع دولة إيه وإيه العلاقة اللي بينك وبين الدولة دي (حب وولاء ولا حقوق وواجبات ولا الاتنين مع بعض) والقانون هو اللي بينظم كل اللخبطة دي

## 🔥 خصائص الجنسية (إيه مميزات الجنسية دي)

شوف الجنسية دي مش مجرد ورقة بتقول أنت تبع مين دي ليها شوية مميزات كده تخليها مهمة أوي:

### 1. ID الجنسية أداة الدولة عشان تعرف مين شعبها

• ببساطة كده، الدولة عشان تعرف مين ولادها اللي ساكنين فيها واللي ليها عليهم سلطة بتستخدم الجنسية دي يعني بيها بتحدد شعبها مين وده اللي بيخلي الدولة تهتم أوي بقوانين الجنسية

### 2. ⚖️ الجنسية نظام قانوني (مش مجرد شوية كلام)

• الجنسية دي مش مجرد علاقة عادية كده لأ دي نظام قانوني كامل يعني الدولة هي اللي بتحط قواعدها وشروطها ومحدث يقدر ينازع الدولة في ده زي ما يكون نظام التجنيد أو الوظيفة العامة ده نظام الدولة هي اللي بتنظمه

### 3. 🌐 الجنسية هي اللي بتحدد سلطة الدولة الشخصية

• يعني لو الدولة ليها جنسية على شخص، يبقى ليها سلطة عليه حتى لو سافر بره البلد! زي ما يكون أب ليه سلطة على أولاده حتى لو كبروا وسافروا الجنسية دي بتخلي الدولة ليها سلطة على أفراد شعبها



وتقدر تتابعهم وتحميهم ومحدث ثاني يقدر يقولها لأ، لأن دي سيادتها على مواطنيها. (وده الكلام اللي قاله قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975)

#### 4. الجنسية صفة بتبقى في الشخص نفسه

- الجنسية دي مش حاجة بتتعلق بالبلد بس، لأ دي صفة ملازمة ليك "أنت كفرد. يعني أنت مصري أو أجنبي الصفة دي بتفيدك كثير
- بتخليك تتمتع بحقوق معينة في بلدك (زي العلاج التعليم التصويت)
- وبتحدد مركز القانوني (يعني وضعك إيه في البلد)
- ولو أجنبي ممكن تحدد لو هيتم تسليمه لبلده عشان تحقيق أو محاكمة
- يعني الصفة دي هي اللي بتخليك تنتسب لدولة معينة وتأخذ كل حقوقك وواجباتك هناك

#### أركان الجنسية (إيه الأساسيات اللي بتقوم عليها جنسيتك)

الموضوع ده زي أي بيت لازم يكون له أركان يقوم عليها الجنسية بتاعتنا دي ليها شوية أركان أساسية عشان تبقى موجودة

#### إيه هي الجنسية دي أصلاً

- الجنسية دي هي الكارنيه بتاعك اللي بيقول أنت تبع بلد إيه، وبيقارن بينك وبين الأجنبي (اللى هو مش من بلدك) يعني بتفرق بين ابن البلد والغريب
- القانون عملها عشان يوزع الناس على الدول كل دولة يبقى ليها نصيبها من البشر

#### 2. ليها ركنين أساسيين (مفیش جنسية من غير دول)

- عشان يبقى فيه جنسية لازم يكون فيه حاجتين أساسيتين زي أعمدة البيت كده
- 1. وجود دولة (يعني لازم يبقى فيه بلد أصلاً)
- 2. وجود شخص (يعني لازم يبقى فيه بني آدم ياخذ الجنسية دي)

#### المطلب الأول وجود دولة (أول ركن لازم يبقى فيه بلد)

بص يا كبير ده أول وأهم ركن

-  من غير دولة مفیش جنسية (بالبلدي هو فيه لحمة من غير جزار )
- الدولة دي هي الأساس اللي بتقوم عليه الجنسية يعني مفیش دولة يبقى مفیش شعب ليها وبالتالي مفیش جنسية تحدد مين الشعب ده
- هي اللي بتحدد مين ولادها بالظبط بقوانين واضحة ومحدث يقدر يعترض عليها
-  الدولة هي المديرية بتاعت الجنسية (بالبلدي هي اللي بتنظم الكتالوج)

- الدولة هي الكيان الوحيد اللي بتملك فكرة الجنسية دي وهي اللي بإرادتها الحرة بتمنحها للناس اللي تابعين ليها
- يعني الدولة هي اللي بتحدد مين ياخذ جنسيتها وإمتى وإزاي، وأنت كفرد يا بتوافق على ده وتأخذها، يا بتدور على جنسية ثانية
- وفكرة الدولة دي نفسها تطورت، ومعها تطورت فكرة الانتماء والجنسية دي

## 🔥 اكتساب الجنسية المصرية (إزاي تبقى مصري)

بص يا بطل فيه طريقتين أساسيتين عشان تبقى مصري

### 1 ID الجنسية الأصلية (من يوم ما تتولد أنت مصري)

- دي بتجيلك من أول لحظة تتولد فيها يعني بتيجي بناءً على حقيقة قانونية حصلت وقت الولادة
- يعني إيه؟ يعني يا إما اتولدت لأب مصري أو أم مصرية (وده اسمه حق الدم) أو اتولدت على أرض مصرية (وده اسمه حق الإقليم)

### 2. ✅ الجنسية المكتسبة/الطارئة (بعدين في حياتك تبقى مصري)

- دي بقى اللي بتأخذها في أي وقت بعد الولادة مش من أول يوم.
  - يعني إيه
  - زي مثلاً لما تتجوز واحدة مصرية أو تقعد فترة طويلة في مصر وتطلب الجنسية أو حاجات ثانية كده دي بتيجي بناءً على طلبك أو واقعة بتحصل بعد ميلادك
- المبحث الأول أسباب كسب الجنسية المصرية الأصلية (إزاي تبقى مصري من يومك)

هنا بقى القانون المصري بيقولك مين اللي بيعتبر مصري من يوم ما يتولد طبقاً للقانون بتاعنا (اللي هو رقم 26 لسنة 1975 بس اتعدل سنة 2004 عشان يبقى أحسن)

- أهم تغيير عمله القانون الجديد بتاع سنة 2004 ده

- زمان كانت الأم المصرية متقدرش تدي الجنسية لعيالها بسهولة زي الأب المصري. القانون الجديد ده قال لأ الأم والأب زي بعض بالظبط في الحته دي يعني لو أبوك مصري أو أمك مصرية أنت خلاص مصري. كده فيه مساواة بين الرجل والست في نقل الجنسية لولادهم
- مين بقى اللي يعتبر مصري أصيل طبقاً للمادة الثانية بعد التعديل ده
- 1. اللي يتولد لأب مصري أو أم مصرية

- (دي أهم وأول نقطة يعني لو أبوك مصري أو أمك مصرية يبقى أنت كده مصري من غير نقاش)

### 2. اللي يتولد في مصر لأبوين مجهولين أو لقيط (طفل مرمي ومحدث يعرف أهله) مولود في مصر

- (يعني لو طفل اتلاقى في مصر ومحدث يعرف مين أهله بنعتبره مصري عشان ميبقاش مالوش بلد)

3. اللي يتولد في مصر لأم أجنبية وأبوه مش معروف أو أبوه مالوش جنسية
- (يعني لو أمه أجنبية بس أبوه مش معروف مين أو أبوه ملوش أي جنسية فالقانون بيعتبر الطفل ده مصري عشان مبيقاش مالوش بلد خالص



### 🔥 حق الدم (يعني أنت مصري عشان أهلك مصريين)

شوف القانون المصري عشان يدريك الجنسية المصرية وأنت لسه مولود بيعتمد على حاجتين أساسيتين

1. حق الدم (وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي)
2. حق الإقليم (وده اللي هيجي بعدين)

#### 1. إيه هو حق الدم ده يا عم

- ببساطة كده حق الدم ده يعني إنك بتأخذ جنسية البلد عشان أبوك أو أمك (أو الاتنين) من البلد دي أصلاً مش عشان اتولدت على أرض البلد دي. يعني الموضوع كله وراثه 🎁
- يعني لو أبوك مصري يبقى أنت مصري لو أمك مصرية يبقى أنت مصري (وده بعد تعديل القانون سنة 2004 اللي ساوى بين الأب والأم)

- مش مهم اتولدت فين اتولدت في مصر في السعودية في أمريكا... طالما أبوك أو أمك مصريين يبقى أنت مصري بحق الدم ده

#### 2. ليه سموه حق الدم أو حق النسب

- سموه كده عشان الموضوع كله بيعتمد على النسب أو القرابة لأب أو أم من نفس البلد. يعني زي ما يكون الدم اللي ماشي في عروقك هو اللي بيديك الجنسية دي!

### 3. زمان كانوا بيركزوا على مين أكثر

- زمان أوي (قبل تعديل القانون) كانت الدول بتركز على الأب أكثر في حكاية نقل الجنسية دي يعني لو أبوك هو اللي من البلد يبقى أنت من البلد
- لكن دلوقتي (خاصة بعد تعديل القانون المصري سنة 2004) الدنيا اتطورت وبقى الأب والأم زي بعض بالظبط يعني لو أي واحد فيهم (الأب أو الأم) يحمل جنسية بلد معينة فالابن بياخد نفس الجنسية دي عشان مبيقاش مالوش بلد أو يبقى ضعيف

### 🌟 حق الدم من ناحية الأم (يعني ابنك مصري عشان أمك المصرية)

شوف الحتة دي كانت زمان معقدة شوية بس الحمد لله القانون بتاعنا (رقم 26 لسنة 1975) اتعدل تعديل مهم أوي سنة 2004 (بالقانون رقم 154 لسنة 2004)

### 1. ⚖️ إيه اللي اتغير في القانون بتاع 2004 ده؟ (النهاية اللي فكت الكركبة)

- زمان الأم المصرية مكنتش تقدر تدي جنسيتها لعيالها بسهولة زي الأب المصري كانت الموضوع ليه شروط كتير وصعبة (زي لو الأب مجهول أو الطفل لقيط)
- بس بعد تعديل 2004 الدنيا اتعدلت وبقى الأب والأم زي بعض بالظبط في نقل الجنسية لولادهم يعني لو أمك مصرية يبقى أنت مصري زي الفل، ومش مهم أبوك بقى إيه جنسيته دي كانت خطوة جامدة أوي

### 2. 🍷 عشان ابنك ياخد الجنسية من أمه لازم يتوفر شرطين أساسيين

- الشرط الأول: 🇪🇬 لازم الأم تكون مصرية

- يعني الأم لازم تكون مصرية أصلاً وقت ميلاد ابنها. مش مهم هي بقت مصرية ازاي (أصلية ولا مكتسبة) المهم تكون مصرية وقتها.
- والموضوع مش محتاج إن أجدادها كلهم يكونوا مصريين كفاية إن هي نفسها مصرية

### • الشرط الثاني 📄 لازم يثبت إن الولد ده ابنها قانونياً

يعني لازم بالورق الرسمي أو بحكم محكمة يثبت إن الولد ده فعلاً ابن الأم دي. ده عشان محدش يستغل الموضوع أو يبقى فيه أي تلاعب

مهم أوي ( امتى الأم تكون مصرية بالظبط)



- بص الحثة دي مهمة جدا وبتلخبط ناس كثير
- العبرة (يعني الأساس) في إن ابنك ياخذ من أمك الجنسية المصرية، هي إن الأم تكون مصرية في لحظة ميلاد ابنك بالظبط
- يعني إيه؟
- لو الأم كانت مصرية وهي حامل، لكن قبل الولادة غيرت جنسيتها أو خدت جنسية ثانية وبعدين الولد اتولد... العبرة برضو بإنها كانت مصرية "وقت الولادة ده
- طب لو الأم كانت أجنبية وهي حامل، وبعدين (سبحان الله!) بقت مصرية في نفس اللحظة اللي ابنها اتولد فيها... يبقى الولد ده يعتبر مصري

- الزلاقة كلها في لحظة الولادة دي بالظبط
- طب لو الأم ماتت وهي بتولد؟ (يا ستار يا رب)
- حتى لو الأم المصرية توفت لحظة ولادة ابنها (بعد الشر)، فالابن ده بياخد الجنسية المصرية منها عادي جداً، طالما حياتها استمرت لحد الولادة
- طب الأب جنسيته إيه في الحالة دي؟
- في الحثة دي بالذات (الجنسية من ناحية الأم) جنسية الأب مالهاش أي لازمة ولا بنبص عليها أصلاً

#### النايه

عشان ابنك يبقى مصري من أمه لازم الأم تكون مصرية وقت ما الولد اتولد بالظبط ولازم يثبت إن الولد ده ابنها قانونياً وساعتها أبوك جنسيته إيه... مش فارقة خالص

🔥 **كسب الجنسية المصرية بناء على حق الإقليم (يعني تبقى مصري عشان اتولدت في مصر)**



## أولا 📢 مفهوم حق الإقليم (يعني إيه الحكاية دي)

- الحكاية ببساطة كده حق الإقليم ده يعني إن الدولة بتقول أي حد يتولد على أرضي في ميتي أو في سمايا يبقى ده ابني ويشيل جنسيتي
- الموضوع ده أساسي عشان تاخذ الجنسية الأصلية (يعني من يوم ميلادك)
- مش بتفرق بقى إذا كان أبوه وأمه مصريين ولا أجنب ولا مين أصلاً طالما رجله لمست تراب البلد دي (أو اتولد في حطة تابعة ليها) يبقى هو كده تبعنا
- وده القانون اللي بيخلي أي حد يتولد في مصر (أو في السفينة المصرية في أي حطة أو الطائرة المصرية في الجو) يبقى مصري حتى لو أهله مش مصريين
- ليه بنعمل كده؟ عشان الطفل ده مبيقاش مالوش بلد أو زي ما بنقول عديم الجنسية

## ثانياً 📖 شروط عشان تاخذ الجنسية المصرية بحق الإقليم (إيه المطلوب منك)

بص يا كبير القانون المصري (اللي هو قانون 2004 رقم 154 بالذات) حط شرطين أساسيين أوي عشان تاخذ الجنسية المصرية عن طريق إنك اتولدت في مصر

### 1. 📌 الشرط الأول لازم تتولد في إقليم مصر (يعني في حطة تبع مصر)

- يعني لازم عملية الولادة نفسها حصلت في أي مكان يعتبر تابع لمصر
- سواء بقى على الأرض المصرية (أرضي)
- أو في المياه الإقليمية المصرية (بحري)
- أو في الجو المصري (جوي، يعني في طائرة مصرية طائرة في السما)
- حتى لو اتولدت في سفينة مصرية ماشية في عرض البحر (مش في المياه الإقليمية) القانون دلوقتي بيميل إنه يعتبرك اتولدت في "إقليم مصري برضه"

### 2. 📌 الشرط الثاني

لازم تكون أبوينك مجهولين أو أبوك مش معروف (بالبلدي مالوش أهل معروفين)

- الحطة دي معمول مخصوص عشان الأطفال اللي مالهمش أهل معروفين أو اللي أهله مش قادرين يثبتوا جنسيتهم القانون بيحميهم من إنهم يبقوا مالهمش بلد
- يعني لو طفل
- اتولد في مصر وأبوه وأمه مش معروفين (زي الطفل اللقيط اللي يتلاقى في الشارع)
- اتولد في مصر لأم أجنبية وأبوه مش معروف أصلاً
- اتولد في مصر لأم أجنبية وأبوه ملوش جنسية خالص
- في كل الحالات دي القانون بيعتبر الطفل ده مصري أصيل عشان يحميه ويبدله هوية

## من الآخر

عشان تبقى مصري بحق الإقليم لازم تكون اتولدت في أي حطة تبع مصر (أرض، بحر، جو) وكمان لازم تكون مالکش أهل معروفين (أبوك وأمك مش باينين، أو أب مش معروف أو ملوش جنسية) كده تبقى مصري بختم النسر



## 🌟 المبحث الثاني: الجنسية المصرية الطارئة/المكتسبة (يعني إزاي تبقى مصري بعد ما كبرت)

ده عكس اللي فات بالظبط اللي فات كان أصيل (من يوم ما اتولدت). ده بقى اسمه طارئ أو مكتسب أو لاحق يعني

- دي الجنسية اللي بتجيلك بعد ما تتولد وتكبر. مش بتجيلك من أول ما تفتح عينك على الدنيا.
- بتجيلك لما شروط معينة القانون بيحددها تتحقق فيك.
- المهم هنا هو التاريخ اللي دخلت فيه الجنسية فعلاً مش السبب اللي خلاك تاخذها.
- وهنا بقى الموضوع بيبقى فيه "اختيارك أنت كفرد إنك عايز الجنسية دي، والدولة برضه ليها الكلمة الأخيرة إنها توافق أو ترفض طلبك (دي اسمها سلطة تقديرية مطلقة للدولة يا بطل)
- يعني مفيش حد يقدر يجبر الدولة إنها تديك جنسيتها، حتى لو الشروط كلها متوفرة

**القانون المصري (بتاع 1975 المعدل في 2004) حط لنا طريقتين أساسيتين عشان الأجانب يبقوا مصريين (جنسية مكتسبة)**

1. طريق الزواج يعني لو اتجوزت مصري/مصرية.
2. طريق التجنس يعني لو قدمت طلب عادي كده وقلت عايز أبقى مصري.

- وكل واحدة من دول ليها آثار بتخصك أنت كشخص، وبتخص عيلتك كمان، وهنشرحها بالتفصيل

### المطلب الأول: اكتساب الجنسية المصرية الطارئة بالتجنس (يعني تقدم طلب رسمي عشان تبقى مصري)

- بص يا بطل، التجنس ده هو أشهر وأهم طريقة عشان تاخد الجنسية المصرية وأنت مش مولود مصري:
- **الزيتونة:** التجنس ده ببساطة هو إنك كأجنبي" (يعني مش مصري) **تقدم طلب رسمي للدولة المصرية** وتقولهم: يا جماعة أنا عايز أبقى مصري
- الدولة بقى هنا ليها الحق المطلق إنها تديك الجنسية أو ترفض، حتى لو أنت راجل برفكت وكل الشروط متوفرة فيك.
- بس عشان طلبك يتشاف أصلاً، لازم تكون **مستوفي كل الشروط** اللي القانون بيقول عليها (زي مثلاً تقعد فترة معينة في مصر، تكون راجل كويس ومش بتاع مشاكل، ليك شغلانة كويسة، وهكذا...).
- الموضوع ده بيعتبر **عمل إرادي من ناحيتين:**
  1. **إرادتك أنت:** إنك عايز الجنسية دي.
  2. **إرادة الدولة:** إنها توافق أو ترفض طلبك.
- التجنس ده بيعتبر من أهم الطرق عشان تاخد الجنسية **"بعد الولادة"** وكل دول العالم عندها طرق للتجنس، عشان أي حد عايز ينضم لبلدهم بيقى ليه فرصة

### **ازاي تاخد الجنسية المصرية من يوم ما اتولدت؟**

(بالبلدي يعني أنت مصري بالفطرة كده، مش عشان قدمت طلب بعدين)

بص القانون بيقولك فيه 4 حالات تخليك مصري من يوم ميلادك:

1. **لو أمك مصرية وأبوك أجنبي... بس قبل قانون 2004**
  - (دي حالة خاصة جداً هنفصصها دلوقتي تحت).
2. **لو اتولدت في مصر لأب مصري**
  - (يعني أبوك مصري من يومه، وأنت اتولدت في مصر).
3. **لو اتولدت في مصر ممكن تاخد جنسيته**
  - (دي حالة بتحصل لو اتولدت في مصر وأهلك أجنبي، فمصر ممكن تعتبرك مصري، وبلد أهلك تعتبرك تبعهم، فكده تبقى معاك اتنين).
4. **لو اتولدت في مصر وقعدت فيها**
  - (يعني اتولدت في مصر وعشت فيها، ودي ليها شروط تانية).

أهم حته  **لو اتولدت لأم مصرية وأبوك أجنبي (دي اللي فيها اللعب كله)**

- **قبل قانون 2004 (بالضبط قبل 15 يوليو 2004)**

- يا صاحبي زمان قبل التعديل ده، لو أمك مصرية وأبوك أجنبي، كان الموضوع صعب أوي عشان تاخذ الجنسية المصرية من أمك. كنت بتتولد كده زي ما يكون عالق بين جنسيتين ومصر متعبركش مصري أصيل
- القانون القديم (المادة 3 زمان) كان بيقولك إنك عشان تاخذ الجنسية لازم تستنى لما تكبر، وبعدين تقعد فترة معينة في مصر، وتعمل إعلان لوزير الداخلية، والوزير كان ممكن يوافق أو يرفض بمزاجه. يعني كان بهدلة
- **بعد قانون 2004 (الموضوع اختلف 180 درجة!):**
- جه القانون الجديد (رقم 154 لسنة 2004) وقال لأ، مينفعش الكلام ده! الأم المصرية زي الأب المصري
- فقالوا أي حد اتولد لأم مصرية وأب أجنبي قبل تاريخ 15 يوليو 2004 (يعني قبل القانون الجديد ما يتفعل)، يقدر دلوقتي يقول لوزير الداخلية إنه عايز يبقى مصري
- والمفاجأة إنك "هتعتبر مصري خلاص! إلا لو وزير الداخلية طلع قرار رفض مسبب يعني لازم يقول ليه رفض، وخلال سنة واحدة من إعلانك. لو مسكتش (مطلعش قرار رفض خلال سنة)، يبقى أنت كده كده مصري.
- يعني القانون الجديد ده حل مشكلة ناس كتير كانت أهمهم مصرية بس أبوهم أجنبي وكانوا ملهمش جنسية أو متلخبطين.

### الحاجات اللي مترتبة على القرار ده (نقطة 3.6 في الصورة):

- بالنسبة للقصر (الأطفال الصغيرين)
- لو أنت عايز تاخذ الجنسية دي (بما إن أمك مصرية وأبوك أجنبي قبل 2004)، فلو معاك ولاد لسه قصر (صغيرين ومبلغوش السن القانوني)، هم كمان هياخدوا الجنسية المصرية معاك بنفس الإجراءات دي.
- **لو الأم المصرية ماتت (بعد الشر):**
- حتى لو الأم المصرية (اللي هي أساس حكاية الجنسية بتاعتك) توفت، ولادها اللي أبوهم أجنبي ليهم الحق ياخدوا الجنسية المصرية عادي جداً زي ما القانون بيقول.
- **مين يقدم الطلب للقاصر؟**
- لو الطفل لسه صغير (قاصر) وعايز ياخذ الجنسية دي، اللي يقدم الطلب أو بيعلمن رغبته هو الوصي بتاعه (اللي هو ولي أمره) سواء كانت الأم أو أي حد تاني مسؤول عنه

## 🌟 الفصل الثاني الست الأجنبية اللي كانت مصرية زمان أو الست الأجنبية اللي أصولها مصرية (وعايزة ترجع مصرية)

بص القانون المصري بتاع الجنسية (رقم 26 لسنة 1975 وتحديد المادة 14) كان فيه تسهيلات خاصة لنوعين من الستات الأجانب دول

### 1. الست اللي كانت مصرية وبعدين لأي سبب ضاعت منها الجنسية المصرية



2. الست الأجنبية اللي هي أصلاً جذورها مصرية (يعني جدودها كانوا مصريين مثلاً) بس هي معاها جنسية ثانية

### إيه بقى التسهيلات اللي القانون عملها للنوعين دول؟

القانون هنا عمل خصم جامد أو زي ما بنقول استثنى النوعين دول من الستات من شروط كثير صعبة كانت بتطلب من أي ست أجنبية عايزة تبقى مصرية عن طريق الجواز. وشال عنهم أهم شرطين

1. **وزير الداخلية مالوش حق الرفض**: زمان، لو ست أجنبية اتجوزت مصري وكانت عايزة الجنسية، وزير الداخلية كان ممكن يوافق أو يرفض بمزاجه. هنا بقى، ميقدرش يرفض

• 2. **مفيش انتظار سنتين** كان فيه شرط إن الجواز لازم يستمر سنتين بعد ما الست تعلن إنها عايزة الجنسية. القانون هنا لغى الشرط ده للنوعين دول! يعني أول ما تقول عايزة، تاخدها على طول.

### أولاً: ❤️ الست الأجنبية اللي كانت مصرية زمان وبعدين فقدت جنسيتها

- دي يا بطل، الست اللي كانت معاها الجنسية المصرية (سواء من يوم ما اتولدت أو اكتسبتها بعدين)، وبعدين لأي سبب (زي إنها اتجوزت أجنبي وخذت جنسيته، أو تنازلت عنها) فقدت الجنسية المصرية.
- **القانون قال إيه؟** لو الست دي اتجوزت راجل مصري، أو حتى لو جوزها الأجنبي ده خد الجنسية المصرية، فهي ليها الحق الوجوبي إنها ترجع مصرية ثاني
- **إيه المطلوب منها**
- تكون لسه متجوزة الراجل المصري ده جواز صحيح ومثبت بورق رسمي.
- إنها تعلن صراحة لوزير الداخلية إنها عايزة ترجع مصرية.
- **وزير الداخلية هنا موقفه إيه؟** مالوش إنه يرفض لازم يديها الجنسية أول ما تعلن رغبتها وتكون الشروط دي متوفرة.

### ثانياً 🌿 الست الأجنبية اللي أصولها مصرية

- دي بقى الست اللي هي دلوقتي معاها جنسية بلد ثانية، بس هي "جذورها" مصرية (يعني أصولها ترجع لمصر، زي ما قلنا قبل كده).
- **القانون قال إيه؟** نفس الكلام بالطبط بتاع الحالة اللي فاتت!
- لو الست دي اتجوزت راجل مصري، أو حتى لو جوزها الأجنبي ده خد الجنسية المصرية، فهي برضه ليها الحق الوجوبي إنها تبقى مصرية
- **إيه المطلوب منها؟**
- تكون لسه متجوزة الراجل المصري ده جواز صحيح ومثبت بورق رسمي.
- إنها تعلن صراحة لوزير الداخلية إنها عايزة الجنسية المصرية.
- وطبعاً لازم يكون ثابت إنها فعلاً من أصل مصري
- **وزير الداخلية هنا موقفه إيه؟** برضه مالوش إنه يرفض لازم يديها الجنسية أول ما تعلن رغبتها وتكون الشروط دي متوفرة

## الخلاصة الكبيرة

### (ليه القانون عمل كل التسهيلات دي)

- السبب بسيط أوي اللي عمل القانون (المقنن) شاف إن النوعين دول من السئات قريبين منّا أوي
- اللي كانت مصرية عارفة البلد وعارفة أصولها وعاداتها وتقاليدها.
- اللي أصولها مصرية برضه الدم بيحن وهي قريبة من ثقافتنا.
- فالقانون قال دول مش محتاجين نختبرهم ونستنى عليهم سنتين عشان نشوف هيندمجوا في المجتمع ولا لا دول هيندمجوا لوحدهم من غير تعب.
- عشان كده القانون سمحهم ياخدوا الجنسية المصرية أول ما يطلبوا ده، وبشروط بسيطة
- ومعلش يا وزير الداخلية هنا مالکش سلطة إنك ترفض طالما الجواز صح وهما قالوا عايزين يبقى لازم يدخلوا الجنسية المصريه



### 🔥 الفصل الثالث فقد الجنسية المصرية (يعني إزاي تبقى مش مصري ثاني)

#### 1. إيه هو فقد الجنسية ده؟

- الزيتونة دي يا معلم يعني إنك كنت مصري عادي خالص وبعدين لأي سبب من الأسباب (مش إنك اتولدت ومش مصري) الجنسية المصرية راحت منك يعني كانت معاك وبعدين مبقتش معاك.

#### 2. هل الجنسية دي حاجة ثابتة زي اسمك كده؟

- الجنسية دي مش حاجة ثابتة طول العمر ممكن تتغير عادي يعني ممكن تخسر جنسيتك دي وتجيلك جنسية بلد ثانية، أو ممكن الدولة نفسها هي اللي تسحبها منك.

#### 3. ليه ممكن الجنسية تضيع منك؟ (الأسباب الأساسية)

- أ. بمزاجك أنت (التخلي عن الجنسية)

- دلوقت الدنيا اتغيرت والناس ليها الحق إنها تختار. لو أنت حببت بلد ثانية أكثر، أو سافرت وعيشت ونقلت أعمالك هناك وقررت إنك عايز تسبب الجنسية المصرية عشان تاخذ جنسية البلد الجديدة دي، ده حقك أنت. يعني أنت اللي بتتخلّى عنها بإرادتك
- **ب. جاتلك جنسية ثانية (اكتساب جنسية جديدة):**
- **الزيتونة:** أحياناً لما بتاخذ جنسية بلد ثانية (سواء بقى عن طريق إنك قدمت طلب عادي تجنس أو اتجوزت واحد/واحدة من البلد دي زواج مختلط) القانون بتاع البلد الثانية دي، أو حتى القانون المصري، ممكن يقولك طالما خدت الجنسية الجديدة دي، يبقى الجنسية المصرية بتاعتك راحت خلاص (مش كل الحالات طبعاً، بس ممكن ده يحصل)

- **ج. الدولة تسحبها منك (التجريد / السحب / الإسقاط)**
- ودي بقى أخطر حاجة أحياناً الدولة المصرية نفسها، وبموجب القانون، ليها الحق إنها تسحب منك الجنسية بتاعتها، حتى لو أنت مش عايز تسببها
- ده بيحصل في حالات معينة ومحددة أوي، وغالباً بيكون مع الناس اللي خدوا الجنسية المصرية بعيدين (مش اللي مولودين بيها) بس ممكن يحصل مع المصري الأصل في حالات نادرة جداً
- الدولة هنا بتقولك: أنت مش أهل إنك تشيل جنسيتنا فبتشيلها منك غصب عنك.

### خلاصة القول

يعني الجنسية المصرية دي مش ورقة رسمية ثابتة مدى الحياة ممكن تروح منك يا إما أنت اللي تختار كده عشان تاخذ جنسية ثانية يا إما أنت تعمل حاجات تخليك تخسرها أوتوماتيك لما تاخذ جنسية ثانية أو (الأصعب) الدولة نفسها هي اللي تسحبها منك في حالات معينة. المهم إن لما بتضيع بتتشال الجنسية المصرية وبيحل محلها جنسية ثانية (أو ممكن متحلش خالص في حالات نادرة) وده هو معنى فقد الجنسية

### **فقدان الجنسية المصرية بسبب الجواز (من أجنبي)**

بص يا بطل، القانون المصري بتاع الجنسية (الذي هو رقم 26 لسنة 1975 وتحديدًا **المادة 10** بتاعته) بيتكلم عن الست المصرية اللي تتجوز راجل أجنبي (يعني مش مصري)

#### **الخلاصة بتاعت القانون بتقول إيه؟**

- **1. الست المصرية متخسرش جنسيتها بسهولة**
- بص يا صاحبي، الأصول إن الست المصرية اللي تتجوز أجنبي، بتفضل محتفظة بجنسيتها المصرية عادي جداً مش بتخسرها أوتوماتيك كده بمجرد الجواز. القانون حمى حقها ده
- **2. إمتى ممكن تخسرها بقى؟**
- الست المصرية دي ممكن تخسر جنسيتها فقط لو هي اللي عايزة كده! يعني لو هي
- أ. رغبت في إنها تاخذ جنسية جوزها الأجنبي. (يعني قالت أنا عايزة أبقى من جنسية جوزي).
- ب. وقانون بلد جوزها ده فعلاً بيديها الجنسية بتاعته لمجرد إنها اتجوزته أو بناءً على طلبها.

- ج. وكمان (وده الأهم) هي بنفسها أعلنت صراحة لوزير الداخلية إنها عايزة تتخلى عن جنسيتها المصرية دي وده يكون خلال سنة واحدة بس من تاريخ ما خدت جنسية جوزها الأجنبي
- ملخص الحتة دي: يعني مش كفاية إنها تتمنى جنسية جوزها أو تاخذها! لأ، لازم هي اللي تروح وتقول: يا وزارة الداخلية، أنا عايزة أسيب جنسيتي المصرية خلاص عشان خدت جنسية جوزي والكلام ده لازم يحصل خلال سنة من تاريخ حصولها على جنسية زوجها.
- 3. طب لو الجواز كان فيه مشكلة قانونية؟
- لو الجواز بتاعها كان باطل (يعني مش صحيح من الناحية القانونية المصرية) لكنه صحيح من ناحية قانون بلد جوزها، وهي خدت جنسية جوزها دي
- هنا بقى "وزير الداخلية ليه الحق إنه يطلع قرار ويعتبرها خسرت جنسيتها المصرية يعني هنا الأمر في إيد الوزير.

### (عشان متوهش )

- مفيش حاجة اسمها فقدان تلقائي للجنسية المصرية بسبب الجواز من أجنبي
- يعني الست المصرية مش بتخسر جنسيتها أوتوماتيك كده لمجرد إنها اتجوزت واحد مش مصري.
- عشان تخسرها لازم تكون: (هي اللي عايزة ده + قانون بلد جوزها بيسمح لها + هي اللي راحت أعلنت صراحة لوزير الداخلية إنها عايزة تسيب الجنسية المصرية خلال سنة من حصولها على جنسية زوجها).
- القانون حمى الست المصرية دي، وخلاها هي صاحبة القرار في جنسيتها.

الفرع الأول: شروط عشان الست المصرية اللي اتجوزت أجنبي تخسر جنسيتها

الشرط الأول والأهم: 🗣️ "لازم الست دي تعلن رغبتها إنها عايزة تدخل في جنسية جوزها

- يعني الأصل إن الست المصرية اللي تتجوز أجنبي بتفضل مصرية زي ما هي حتى لو جوزها أجنبي. مش بتخسر جنسيتها المصرية لمجرد الجواز.
- إمتى بتفقدوها؟ لو هي أعلنت صراحة وقالت يا جماعة، أنا عايزة أبقي من جنسية جوزي الأجنبي ده
- الكلام ده بيحصل في الجواز اللي اسمه المختلط (يعني جواز بين جنسيتين مختلفتين)



## 🔥 الفصل الأول إيه حكاية تنازع القوانين ده؟

بصوا يا بتوع القانون ده علم كبير كده بيهتم بالقواعد اللي بتنظم العلاقات القانونية اللي بيكون فيها عنصر أجنبي يعني إيه عنصر أجنبي؟  
يعني مش كل حاجة في العلاقة دي مصرية 100%، ممكن يكون طرف في المشكلة أجنبي أو العقد اللي عملوه اتكتب في بلد تانية، أو المشكلة نفسها حصلت بره مصر... وكدا

الفكرة كلها يا إننا دلوقتي مبقيناش عايشين لوحدنا كدولة الناس بتسافر، بتتجوز، بتتاجر، وبتعمل كل حاجة مع ناس من دول تانية (أو حتى من أديان مختلفة زمان) وده بيخلق علاقات جديدة فيها طرف أجنبي أو بعد دوليطب لو حصلت مشكلة في العلاقة دي هنطبق قانون بلدنا ولا قانون البلد التانية؟ ومين المحكمة اللي هتحكم؟ ده اللي بنسميه تنازع القوانين ده

زمان إزاي كانوا بيتعاملوا مع الأجانب

🏛️ الرومان زمان قبل ما يبقى فيه نظرية تنازع قوانين



- كانوا شاطرين أوي بس كان ليهم طريقة في التعامل كان عندهم قانون خاص بيهم للمواطنين الرومان بس
- لكن لما كانوا بيتعاملوا مع الأجانب (اللي هما مش رومان) كانوا بيعينوا قاضي مخصوص اسمه بريطور الأجانب (Praetor Peregrinus) هو اللي كان بيحكم بينهم
- والقاضي ده مكنش بيطبق قانون الرومان حرفيا على الأجانب، لأ ده كان بيطبق مبادئ العدل والإنصاف اللي هي متفق عليها بين الشعوب عشان محدش يتظلم
- يعني الرومان مكنش عندهم نظرية كاملة كده زي اللي عندنا دلوقتي اسمها تنازع القوانين يعني مش بيختاروا بين قانونين لأ ده كان عندهم حلول عملية قاضي خاص للأجانب بيطبق قواعد خاصة بيهم

### الشريعة الإسلامية (برضه قبل النظرية الحديثة)

- الشريعة الإسلامية بتاعتنا برضه كانت عظيمة أوي في تنظيم التعاملات. كان ليها نوعين من القواعد
- أ. قواعد بتطبق على أي حد جوه الدولة الإسلامية (سواء مسلم أو غير مسلم) بس طبعا الحاجات اللي تخص الدين والعقيدة دي كانت خاصة بالمسلمين بس

### • ب. قواعد للعلاقات اللي فيها أجنبي (يعني مش مسلم أو من دولة ثانية)

الشريعة هنا مكنش عندها برضه تنازع قوانين بالمعنى الحديث بتاع الاختيار بين القوانين لكنها كانت ممكن تاخذ بأحكام من شرائع دول ثانية وده من باب التسامح الكبير في الإسلام

- يعني زي الرومان بالظبط الشريعة الإسلامية مكنتش بتنظر للموضوع ده كنظرية كبيرة ومعقدة لأ كانت بتقدم حلول عملية للتعامل مع الأجانب اللي جوه الدولة أو اللي بتتعامل معاهم من بره

### الخلاصة الكبيرة أوي أوي

#### من الهري ده

تنازع القوانين وده مش حاجة جديدة لسه ظاهرة لأ ده موجود من زمان أوي من ساعة ما الناس بدأت تتحرك وتتعامل مع بعضها بين الدول والأقاليم المختلفة بس زمان كانوا بيحلوا المشكلة دي بشكل عملي (بقواعد خاصة أو بقضاة للأجانب أو بمبادئ عامة) مكنش عندهم نظرية قانونية متكاملة زي اللي عندنا دلوقتي عشان يختاروا القانون اللي يطبق دلوقتي بقى فيه علم كامل اسمه القانون الدولي الخاص بكل تعقيداته وقواعده عشان يحل المشاكل دي ويقولنا مين القانون اللي هيكسب في الآخر

# قاعدة الإسناد

🌟 قواعد الإسناد (يعني مين القانون اللي هيكسب في الآخر)

بص قواعد الإسناد دي زي الحكم في ماتش كورة بين قانونين هي القاعدة اللي بتقول للقاضي يا قاضي في المشكلة دي اللي فيها طرف أجنبي طبق القانون الفلاني عشان هو ده اللي هينهي الخلاف يعني مهمتها إنها تسند (تدي) حل المشكلة للقانون الصح

✌️ أنواع قواعد الإسناد (زي أنواع اللعبة في الملعب)

قواعد الإسناد دي ليها نوعين أساسيين

- 1. قواعد إسناد فردية
- دي القواعد اللي بتقولك في الحالة دي قانون بلدنا إحنا هو اللي هيتطبق وبس يعني بتخلي القانون الوطني بتاعنا هو اللي يكسب

- 2. قواعد إسناد ازدواجية

- دي بقى اللي بتفكر في الاثنين يعني بتقولك ممكن نطبق قانون بلدنا وممكن نطبق قانون بلد أجنبية يعني بتديك اختيارين مش اختيار واحد. دي اللي بتحدد مين هيكسب في الماتش

## ⚙️ عناصر قواعد الإسناد (المكونات الأساسية للحكم)

عشان قاعدة الإسناد تشتغل ليها 3 مكونات أساسية زي أركان البيت كده  
**1. موضوع الإسناد" (يعني إيه المشكلة اللي عايزة حل)**

- ده ببساطة كده نوع المشكلة اللي القاضي بيحاول يحلها هل هي مشكلة جواز؟ ميراث عقد بيع؟ طلاق؟ اسمها كمان الفئة المسندة
- **2. ضابط الإسناد (يعني إيه الإشارة اللي هنعرف بيها القانون الصح)**
- دي الوسيلة أو الدليل اللي بيخلي القاضي يعرف مين القانون اللي المفروض يطبقه يعني إيه اللي هيوجها للقانون الصح؟ ممكن يكون جنسية الشخص، أو مكان العقد، أو مكان العقار... إلخ
- **3. القانون المسند إليه(يعني مين القانون اللي هيكسب في الآخر)**
- ده بقى القانون اللي اتقرر إنه يطبق عشان يحل المشكلة دي ممكن يكون قانون بلدنا (القانون الوطني)، وممكن يكون قانون بلد ثانية (القانون الأجنبي)

## ✍️ مثال بالبلدي (عشان نفهم أكثر)

- تخيل كده يا صاحبي إن فيه واحدة أجنبية (من بلدها مينفعش تتجوز غير لما يبقى عندها 20 سنة مثلاً)، وعايزة تتجوز هنا في مصر، وقانون مصر بيقول عادي ممكن تتجوز من 18 سنة
- **موضوع الإسناد هنا هو أهلية الشخص يعني سن الجواز بتاعها**
- **ضابط الإسناد هنا هو جنسية الشخص(يعني هي جنسيتها إيه)**
- **القانون المسند إليه هنا هو القانون الأجنبي(يعني قانون بلدها الأصلي)**

**في المثال ده القاضي هنا هيبص على قانون بلدها الأصلي عشان يعرف سن الجواز بتاعها وبالتالي طالما قانون بلدها بيقول إنها لسه مش أهل للجواز، يبقى مش هتقدر تتجوز هنا في مصر حتى لو قانون مصر بيسمح لبناتنا في نفس السن ده بالجواز (لأن قانون بلدها هو اللي كسب في الماتش ده)**

## 👉 خصائص قواعد الإسناد (إيه مميزات الحكم ده)

- قاعدة الإسناد ليها شوية مميزات تخليها مهمة
- **1. الوطنية (كل بلد ليها حكمها الخاص)**

- يعني كل دولة بتعمل قواعد الإسناد بتاعتها على مزاجها مفيش قواعد إسناد موحدة في العالم كله عشان كده اللي بيعمل القواعد دي هو المشرع الوطني (يعني اللي بيحط القوانين في البلد دي)

- **2. الإرشاد (بتدل القاضي على الطريق الصح)**
- قاعدة الإسناد دي مش بتحل المشكلة مباشرة لأ دي زي المرشد كده، بتدل القاضي على القانون اللي هيحل المشكلة عشان كده بنقول عليها قواعد غير مباشرة ولأنها بتشاور على القانون الصح، مش بتحط الحل من نفسها

- **3. الحيادية (ملهاش دعوة مين اللي هيكسب)**
- يعني قاعدة الإسناد دي محايدة مبتفرقش بين قانون بلدنا والقانون الأجنبي. هي بس بتشاور على القانون اللي العلاقة دي مرتبطة بيه أكثر مش بتدخل تقول أنا عايزة قانون بلدي يكسب وخلاص لأ دي بتشوف مين الأنسب للعلاقة دي
- **4. الإزدواجية (ممکن قانون بلدنا أو قانون أجنبي)**

- زي ما قلنا قبل كده قواعد الإسناد ممكن في الآخر تشاور على قانون بلدنا عشان يحل المشكلة أو ممكن تشاور على قانون بلد أجنبية المهم إنها بتدي القاضي الخيارين

### أساليب الإسناد (طرق الحكم)

- في كذا طريقة قاعدة الإسناد ممكن تشاور بيها على القانون
- **1. الإسناد البسيط (أشهر طريقة)**
- دي الطريقة الأسهل والأكثر استخداماً يعني قاعدة الإسناد بتستخدم دليل واحد بس عشان تشاور على القانون (زي ما نقول القانون الواجب التطبيق هو قانون جنسية الشخص

### 🌟 المبحث الثاني إمتى وفين وإزاي بنطبق قاعدة الإسناد دي؟

بص الفكرة كلها هنا لو القاضي بتاعنا لقي قدامه قضية فيها طرف أجنبي كده عامل لخبطة هو مجبر إنه يروح يدور على قاعدة الإسناد عشان تقول له مين القانون اللي المفروض يتطبق ويحل المشكلة دي

### 1. لازم القاضي يسمع كلام قوانين بلدنا (بشكل عام)

- الأصول يا صاحبي إن القاضي بتاعنا لازم يلتزم بالقوانين المصرية وقواعد الإسناد دي بقى بتحدد الحدود اللي هنطبق فيها القوانين بتاعتنا دي، وده بنشوفه من 3 نواحي
- أ. النطاق الزماني (يعني إمتى بالظبط)

- الحجة دي بتسأل: لو فيه قانون جديد لقواعد الإسناد طلع، يا ترى يتطبق من إمتى؟ هل يتطبق على المشاكل اللي حصلت قبل القانون الجديد؟ ولا بس على المشاكل اللي هتحصل بعد ما القانون الجديد يطلع؟ دي كلها حجة بتاعت توقيت كده عشان الدنيا متتلخبطش

#### • ب. النطاق المكاني (يعني فين بالظبط)

- وهنا بقى بندور على فين بالظبط المشكلة دي حصلت أو مرتبطة بيها. هل القاضي بيختار القانون اللي يطبق بناء على مكان المشكلة الأساسي؟ ولا ممكن الموضوع يبقى أعقد من كده؟ وهل كل دولة ليها نظامها الخاص بيها في حكاية اختيار القانون المناسب "لحل النزاعات اللي فيها طرف أجنبي دي؟

#### • ج. النطاق الموضوعي (يعني إيه هي المشكلة اللي هنتكلم عنها)

- بصوا يا احبابي اللي بيعملوا القوانين (المشرع) أحياناً ميلحقوش يعملوا قوانين لكل أنواع المشاكل اللي ممكن تحصل بين ناس من دول مختلفة فالقاضي بيعمل إيه؟ بيضطر إنه يوصف المشكلة اللي قدامه كويس أوي (يعني يقول دي مشكلة جواز ولا ميراث ولا عقد بيع)
- عشان يحطها تحت الفئة الصح اللي قاعدة الإسناد هتنتطبق عليها. وبكده بيقدر يوصل لأقرب قانون مناسب للعلاقة دي عشان يحل المشكلة. يعني بيشفو المشكلة واقعية إيه بالظبط ويحولها لتصنيف قانوني عشان يعرف يتعامل معاها.

#### الخلاصة أوي أوي أوي

يعني يا بتوع قانون بالبلدي عشان نطبق قاعدة الإسناد دي صح لازم القاضي يعرف إمتى القانون الجديد بتاعها يتطبق وفيه المشكلة دي مرتبطة عشان يختار القانون الصح وإيه نوع المشكلة بالظبط عشان يعرف يوصفها ويحطها تحت الفئة القانونية المناسبة ليها كل ده عشان نضمن إن المشكلة اللي فيها طرف أجنبي دي تتحل صح بالقانون الأنسب ليها ومحدث يتظلم

#### 🌟 نظرية الأوصاف القانونية (يعني إزاي القاضي بيعرف يوصف المشكلة صح)

بصوا يا ابطال

- الفكرة كلها هنا إن لما يجي قاضي مصري قدامه مشكلة فيها طرف أجنبي (أو أي حاجة مش مصرية 100%) القاضي ده المفروض بيطبق قانون بلدنا بشكل طبيعي
- 1. الاستثناء بيظهر لما نلاقي قانون أجنبي بيتدخل
- ساعات قواعد الإسناد (اللي قلنا إنها بتدلنا على القانون الصح) بتيجي وتقول للقاضي لا استنى المشكلة دي مينفعش فيها قانون بلدنا بس لازم نطبق عليها قانون أجنبي
- ده يعتبر استثناء على القاعدة الأساسية اللي بتقول قانون بلدنا هو اللي يطبق وبس

#### • 2. قاعدة الإسناد دي ليها حجتين أساسيتين

- أ. المشكلة اللي حصلت (اسمها الفكرة المسندة)



• دي ببساطة كده نوع المشكلة اللي القاضي عايز يحلها هل هي جواز ميراث؟ بيع وشراء؟

- ب. المفتاح اللي بيوصل للقانون (اسمه ضابط الإسناد)
- ده الدليل اللي بنعرف منه مين القانون اللي هينفع للمشكلة دي هل المفتاح ده هو جنسية الشخص؟ ولا مكان العقد؟ ولا مكان العقار

### 🧠 حوار التكييف (يعني إزاي نوصف المشكلة صح عشان نحطها في الخانة المناسبة)

- بص يا بطل
- قواعد الإسناد دي مبتديش حل لكل مشكلة لوحدها! لأ، دي بتجمع المشاكل المتشابهة في طوائف (يعني تصنيفات كده). زي مثلاً: طائفة الجواز والطلاق طائفة الميراث طائفة العقود... وهكذا
- **طب القاضي يعمل إيه؟** القاضي قدامه مشكلة واقعية (زي مثلاً: اتنين أجنب اتخانقوا على شقة في مصر) لازم القاضي يعمل عملية عقلية كده ويوصف المشكلة دي وصف قانوني صح.
- **المهمة بتاعته:** إنه يعرف المشكلة دي تابعة لأنو طائفة من الطوائف اللي القانون حاططها هل دي مشكلة أهلية (سن قانوني)؟ ولا مشكلة عقد بيع؟
- العملية دي اسمها التكييف أو الوصف القانوني يعني القاضي بيحلل الوقائع اللي قدامه ويديها الوصف القانوني الصح عشان يحطها تحت قاعدة الإسناد المناسبة ليها

### - 🌍 الاختلاف بين الدول في وصف المشاكل (الخطبة زيادة)

- المشكلة الأكبر بقى يا صاحبي إن مش كل الدول متفقة على وصف نفس المشكلة القانونية
- يعني مثلاً ممكن مشكلة معينة (زي الهبة) في قانون دولة تابعة لطائفة العقود وفي قانون دولة تانية تبقى تابعة لطائفة الميراث.
- لما بيحصل كده القاضي بتاعنا ممكن يحتار، لأن كل وصف هيوصله لقانون مختلف

### الخلاصة الحلوه بتاعتنا (عشان متوهش)

لما يجي للقاضي بتاعنا مشكلة فيها طرف أجنبي أول حاجة بيعملها إنه بيحاول يوصف المشكلة دي صح (ده اللي اسمه التكييف) ليه؟ عشان يعرف المشكلة دي تابعة لأي طائفة قانونية (جواز، ميراث، عقد...) وبعد ما يوصفها صح، بيقرر يلاقي قاعدة الإسناد المناسبة للطائفة دي اللي بدورها هتقوله مين القانون الصح اللي لازم يطبقه عشان يحل المشكلة. ده كله بيحصل عشان قوانين الدنيا مش كلها زي بعض وكمان كل دولة ممكن توصف نفس المشكلة بطريقتها

### 💥 إزاي القاضي بيعرف المشكلة دي نوعها إيه؟

بالبلدي يعني القاضي بيعرف يصنف المشكلة تحت أي خانة قانونية عشان يلاقي لها الحل

الحكاية كلها هنا إن القاضي المصري لما يجيله قضية فيها طرف أجنبي (يعني مشكلة مش مصرية 100%)، بيلقي نفسه قدام حيرة يا ترى المشكلة دي تابعة لقانون مين عشان أحكم فيها؟

- 1. أحيانا الأمور بتتعدد
- الزيتونة أحياناً لما الدنيا تسخن القاضي بيلقي فيه نزاع أو خناقة بين قوانين مختلفة والهدف الأهم إنه يوصل للقانون الصح اللي هيحل المشكلة دي. وده بيتم عن طريق إنه يصنف المشكلة دي صح الأول يعني يحطها في الخانة القانونية بتاعتها دي اسمها رد المسألة إلى طائفة قانونية معين  إزاي القاضي بيوصف المشكلة القانونية دي؟

بالبلدي يعني القاضي بيعرف المشكلة دي أهلية ولا عقد ولا إيه بإنهو قانون

- لو القاضي قدامه مشكلة (زي مثلاً: هل الشخص ده اهل للتصرف يعني يقدر يمضي على عقد بيع ولا لأ) هنا القاضي بيسأل نفسه: أنا عشان أوصف المشكلة دي وأقول دي تبع الأهلية (سن معين أو حالة معينة) أستخدم قانون بلدي أنا (القاضي) ولا أستخدم قانون البلد الأجنبية اللي المشكلة مرتبطة بيها

### 🤔 الإجابة على السؤال فيه 3 نظريات

هنا بقى الفقه (يعني كبار رجال القانون) اختلفوا وقالوا فيه 3 أفكار عشان نجابو على السؤال ده. هنبداً بأول واحدة

- أولاً: نظرية تطبيق قانون القاضي (يعني القاضي بيستخدم قانون بلده هو وبس)
- نشأتها وأهميتها
  - الفكرة دي طلعت من فقيه ألماني شاطر اسمه فرانتس كاهن سنة 1891 وبعدين فقيه فرنسي اسمه بارتان جه وكمل عليها.
  - الفكرة بتاعتهم إيه؟ بيقولوا إن القاضي لما يجي يصنف أو يوصف المشكلة القانونية اللي قدامه (زي مثلاً هل ده عقد ولا وصية؟) لازم يستخدم قانون بلده هو (قانون القاضي)
  - حتى لو! حتى لو قانون القاضي ده (قانون بلده) في الآخر مش هو اللي هيحل النزاع نفسه المهم في التصنيف بس يستخدم قانون بلده
  - ليه بيعملوا كده؟ لأن قواعد الإسناد (اللي هي الحكم اللي بيختار القانون) دي أصلاً جزء من "قانون بلد القاضي نفسه فمينفعش إنها تتطبق إلا لما القاضي يكون فاهم ومصنف المشكلة دي بقوانين بلده هو.

✗ إيه الآثار المترتبة على إن القاضي بيستخدم قانون بلده في التصنيف ده؟

1. بيأثر على القواعد اللي هنطبقها في الآخر
- لما القاضي بيصنف المشكلة بقانون بلده ده بيخليه في الآخر يختار القانون اللي هيطبق عليها (سواء قانون بلده أو قانون أجنبي) المشكلة هنا إن القواعد القانونية دي (اللي هتطبق في الآخر) أصلاً معمول عشان تحل مشاكل محلية (يعني مشاكل بين ولاد البلد). فممك متكونش مناسبة أوي لما نطبقها على مشكلة فيها طرف أجنبي

### 2. بيبوظ حيادية القوانين الأجنبية

- بص لما القاضي يفرض وصف المشكلة بقانون بلده، ممكن جداً يكون الوصف ده مختلف عن وصف نفس المشكلة في قانون البلد الأجنبية اللي المشكلة مرتبطة بيها. فلما نطبق قانون البلد الأجنبية ده بعد كده، ممكن نكون بنطبقه بشكل غلط أو مش على أصوله زي ما هو معمول في بلده الأصلي. وده بيخليهم يقولوا إننا كده مبقناش حياديين وبنظلم القانون الأجنبي

### من الآخر أوي أوي أوي

يعني يا صاحبي لما يجي للقاضي بتاعنا مشكلة فيها طرف أجنبي، أول نظرية عشان يوصفها صح بيقولك يا قاضي استخدم قانون بلدك أنت في الوصف والتصنيف ده وبس وده عشان قواعد اللعب دي بتاعت بلدك. بس المشكلة إن الطريقة دي ممكن تخلينا نطبق القوانين الأجنبية بشكل مش مضبوط وكمال ممكن تطلعنا مش حياديين في الآخر

### ✨ إزاي القاضي بتاعنا بيستخدم قانون بلده في تصنيف المشكلة؟

- وده بيكمل الكلام اللي فات الأصول إن القاضي المصري لما تجي له قضية فيها طرف أجنبي لازم الأول يوصف المشكلة دي كويس أوي عشان يعرف يحلها صح
- **هنا بتقول إيه؟** مش معنى إن القاضي بيستخدم قانون بلده (قانون القاضي) عشان يوصف ويصنف المشكلة دي في الأول إنه هيفضل ماسك في قانون بلده عشان يحل المشكلة كلها لأ الموضوع فيه تفاصيل كده:
- هو بيوصف المسألة دي (زي مثلا دي مشكلة جواز ولا ميراث) باستخدام **قوانين بلده** هو
- لكن بعد ما يخلص الوصف والتصنيف ده، ممكن قاعدة الإسناد (اللي بتختار القانون الصح) تقول له يا قاضي حل المشكلة دي بقى بقانون بلد تانية (قانون أجنبي)
- فالقاضي هنا مهمته مش إنه "يحكم بقانون بلده، لأ مهمته إنه يصنف المشكلة دي بقانون بلده عشان يعرف يوديها لأنهو طائفة (فئة قانونية) عشان يعرف يطبق عليها قاعدة الإسناد الصح

### أولاً: التصنيفات أو الأوصاف اللي بتيجي بعدين (الثانوية)

- هنا بقى الموضوع بيتعقد حبة كده فركز معايا
- **1. الأصول (تصنيف القاضي الأول)**
- زي ما قال فقيه كبير اسمه بارتان الفقهاء كتير متفقين إن التصنيف الأول للمشكلة (يعني وصف المشكلة بشكل عام: هل دي مشكلة أهلية؟ ولا شكل عقد؟) بيكون دائماً **بقانون القاضي نفسه** (يعني بقانون البلد اللي القاضي قاعد فيها) ده أساس اللعب
- ده عشان نحت العلاقة دي في الدائرة الصح لقواعد الإسناد اللي بلدنا حاطاها
- **2. اللخطة بتيجي في التصنيفات اللي جوه التصنيف (الفرعية)**
- المشكلة بقى بتظهر لما يكون قانون القاضي (قانون بلدنا) بيقول إننا لازم نطبق "قانون أجنبي على المشكلة دي

- هنا بقی، لما نخش جوه القانون الأجنبي ده ممكن نلاقي القانون الأجنبي ده عنده تصنيفات فرعية أو أوصاف تانية لحاجات جوه نفس المشكلة.
- **فالسؤال هنا:** يا ترى التصنيفات الفرعية دي هل القاضي يفضل يستخدم فيها قانون بلده برضه؟ ولا يستخدم قانون البلد الأجنبية اللي هو المفروض هيطبقها؟
- الرأي الأغلب هنا بيقول لا طالما القانون الأجنبي ده هو اللي هيكمل الحل يبقى نستخدم 'تصنيفات وأوصاف طالقانون الأجنبي ده في الحتت اللي تخصه
- ليه؟ عشان ده بيخلينا نطبق القانون الأجنبي ده زي ما هو معمول في بلده بالظبط مش نطبقه بالعافية ونقول على حاجات فيه إنها كذا وهي في بلده كذا! ده بيبقى احترام للقانون الأجنبي
- **الخلاصة (بتاعت الحتة دي)**
- يعني التصنيف ده مهمته إنه يحط العلاقة القانونية اللي فيها طرف أجنبي تحت خانة معينة (زي خانة أهلية الزواج) بناء على قواعد بلدنا
- لكن لو الخانة دي قالت: المشكلة دي بقی حلها بقانون فرنسا مثلا يبقى لما نخش في تفاصيل الحل الفرنسي نستخدم تصنيفات وأوصاف القانون الفرنسي نفسه، مش نرجع لتصنيفاتنا إحنا

### مثال عشان نفهم أكثر

- تخيل كده إن فيه عقد اتعمل بين طرفين والقاضي المصري قاعد بيحاول يعرف يا ترى الشروط اللي في العقد ده شكلها صح ولا غلط؟
- **هنا بنعمل إيه؟**
- القاضي هيشوف الأول هل العقد ده (موضوع الإسناد) محتاج شروط معينة عشان يكون صحيح؟
- قاعدة الإسناد اللي تخص العقود (قانون المادة 19 مدني عندنا) بتقول القانون اللي هيطبق على العقد ده هو اللي الأطراف اختاروه (يعني لو الأطراف اختاروا قانون فرنسا يبقى نطبق قانون فرنسا)
- طب لو قانون فرنسا بيقول إن العقد ده باطل عشان فيه شرط معين؟ هنا القاضي هيطبق القانون الفرنسي حتى لو القانون المصري مبيقولش كده
- **ليه بنعمل كده؟** عشان لو الدولة بتاعتنا (مصر) سمحت بتطبيق قانون أجنبي، يبقى المفروض نطبق القانون الأجنبي ده "زي ما هو بكل تفاصيله وأوصافه مش نلوي دراعه ونخليه يمشي على قوانيننا إحنا!

### يعني يا بتوع قانون بالبلدي

- القاضي بتاعنا بيصنف المشكلة الكبيرة (زي مشكلة أهلية الجواز) بقانون بلده. لكن لو التصنيف ده خلاه يطبق قانون أجنبي على المشكلة يبقى لما نخش في تفاصيل القانون الأجنبي ده، لازم نحترم طريقة القانون الأجنبي في تصنيف التفاصيل دي ومنفرضش عليه تصنيفاتنا إحنا. ده كله عشان يبقى فيه عدل واحترام للقوانين المختلفة في العالم

🔥 **نطاق تطبيق قانون القاضي في التكييف (يعني إزاي القاضي بيستخدم قانون بلده في التصنيف)**

بص الفكرة كلها هنا إن لما يجي قاضي مصري قدامه مشكلة فيها طرف أجنبي (أو أي حاجة مش  
مصرية 100%) القاضي ده المفروض بيطبق قانون بلدنا بشكل طبيعي

#### • 1. الأصول القاضي بيستخدم قانون بلده في التصنيف العام

- مش معنى إننا قلنا إن القاضي بتاعنا بيستخدم قانون بلدنا عشان يصنف المشكلة دي (يعني يقول دي مشكلة جواز ولا ميراث؟) إنه هيفضل ماسك في قانون بلده في كل تفصيلة جوه المشكلة لأ يا معلم، الموضوع فيه استثناءات
- هو بيعمل التصنيف الأساسي والوصف العام للمشكلة بقانون بلدنا عشان يحطها تحت "الخانة" الصح في قواعد الإسناد بتاعتنا.

#### أولا التصنيفات اللي بتيجي بعدين (التفاصيل التفاصيل)

هنا بقى بتيجي الحنة اللي محتاجة مخ كده متأمل وفاهم أبعاد القانون

- معظم الفقهاء (يعني كبار رجال القانون) متفقين مع فقيه كبير اسمه بارتان اللي قال إن التصنيف الأول للمشكلة (يعني وصفها العام كده: هل دي مشكلة أهلية ولا شكل عقد) بيبكون دائماً **بقانون القاضي نفسه** (يعني بقانون البلد اللي القاضي قاعد فيها). ده الأساس عشان نعرف قاعدة الإسناد بتاعتنا هتعمل إيه

#### • طب إيه اللخطة بقى؟

- اللخطة بتيجي لما قانون القاضي (قانون بلدنا) يقول يا قاضي، المشكلة دي عشان تحلها صح لازم تروح وتطبق **قانون أجنبي** (زي مثلاً قانون فرنسا)
- هنا بقى يا صاحبي لما نخش جوه القانون الأجنبي ده (قانون فرنسا مثلاً) بنلاقي إن القانون الأجنبي ده عنده "طريقته الخاصة في وصف وتصنيف التفاصيل اللي جوه المشكلة دي

- فالسؤال هنا يا ترى في التفاصيل دي القاضي يفضل يستخدم قانون بلده برضه في التصنيف؟ ولا يستخدم قانون البلد الأجنبية اللي هو المفروض هيطبقها على الحل؟

- الرأي الأغلب (والصح) بيقول لا يا معلم طالما القانون الأجنبي ده هو اللي هيكمل الحل يبقى لما نيجي نصنف أو نوصف التفاصيل اللي جوه نستخدم تصنيفات وأوصاف القانون الأجنبي ده نفسه
- **ليه بنعمل كده؟** عشان نبقي "محترمين القانون الأجنبي ده ونطبقه زي ما هو معمول في بلده بالظبط مش نطبقه بالعافية ونفرض عليه تصنيفاتنا إحنا اللي ممكن تكون مختلفة. كده بنضمن إننا بنعمل عدل صح

#### • الخلاصة الكبيرة أوي (بتاعت الحنة دي)

- يعني التصنيف ده مهمته إنه يحط العلاقة القانونية اللي فيها طرف أجنبي تحت خانة كبيرة (زي خانة أهلية الزواج) بناء على قواعد بلدنا
- لكن لو الخانة الكبيرة دي قالت: المشكلة دي بقى حلها بقانون فرنسا مثلاً يبقى لما نخش في تفاصيل الحل الفرنسي ده، لازم نستخدم تصنيفات وأوصاف القانون الفرنسي نفسه ومنرجعش لتصنيفاتنا إحنا! عشان نحترم القانون اللي اخترناه
- مثال عشان نفهم أكثر



- تخيل كده إن فيه عقد اتعمل بين طرفين (مصري وفرنسي مثلاً) والقاضي المصري قاعد بيجاول يعرف يا ترى الشروط الأساسية للعقد ده شكلها صح من الناحية القانونية ولا غلط
- هنا بنعمل إيه؟
- القاضي هيشوف الأول هل العقد ده (اللي هو موضوع الإسناد) محتاج شروط معينة عشان يكون صحيح؟
- قاعدة الإسناد اللي تخص العقود عندنا (مثلاً المادة 19 من القانون المدني المصري) بتقول القانون اللي هيطبق على العقد ده هو اللي الأطراف اختاروه (يعني لو الأطراف اختاروا إنهم يطبقوا قانون فرنسا على العقد بتاعهم يبقى القاضي هيطبق قانون فرنسا)
- طب لو قانون فرنسا بيقول إن العقد ده باطل عشان فيه شرط معين مش مطبوع في نظر القانون الفرنسي حتى لو القانون المصري مبيقولش كده؟ هنا القاضي بتاعنا هيطبق القانون الفرنسي ويحكم بأن العقد باطل
- ليه بنعمل كده؟ عشان لما دولتنا (مصر) سمحت بتطبيق قانون أجنبي يبقى المفروض نطبق القانون الأجنبي ده زي ما هو بكل تفاصيله وأوصافه وتصنيفاته مش نلوي دراعه ونخليه يمشي على قوانيننا إحنا اللي ممكن تكون مختلفة ده اسمه احترام السيادات والعدل

### 🔥 نظرية تانيه 🙌 لبتوع قانون بالبلدي إزاي القاضي يختار القانون الصح عشان يحكم في المشكلة اللي فيها طرف أجنبي؟

- بصو يا ابطال احنا كنا بنتكلم قبل كده إن القاضي بتاعنا (المصري) بيوصف المشكلة اللي قدامه بقانون بلده هو صح؟
- هنا بتقول إيه؟ فيه فقيه فرنسي ذكي اسمه ديسبانيه (Despanie) وخذ بالك عشان دا جالي في الامتحان 😊

قال لا يا جماعة مينفعش القاضي يوصف المشكلة بقانون بلده وبس لأ لما يجي يوصف مشكلة فيها طرف أجنبي لازم يوصفها بالقانون اللي متوقع إنه هو ده اللي هيحل المشكلة في الآخر أو القانون اللي هو أحسن واحد هيعرف يحلها

- يعني هو هنا بيقول بص قدامك يا قاضي شوف مين القانون اللي هيحكم في القضية دي، وخلي وصفك للمشكلة ماشي مع القانون ده

### 👤 مثال عشان نفهم (الجواز اليوناني الأرثوذكسي في فرنسا)

- تخيل كده يا بطل إن فيه قاضي فرنسي قدامه قضية جواز بين اتنين يونانيين أرثوذكس (يعني المسيحيين الشرقيين)
- **المشكلة إيه؟** القانون المدني الفرنسي (اللي هو القانون العادي للدولة) بيسمح بالجواز المدني (يعني جواز بورق رسمي عادي من غير رجل دين)
- لكن القانون اليوناني (بتاع البلد الأصلي للعrsan) مبيعترفش بالجواز المدني ده أصلاً وبيقول إن جوازهم لازم يتم عن طريق رجل الدين

- **طب إيه اللخبطة؟** هل تدخل رجل الدين ده يعتبر شرط شكلي (يعني مجرد إجراء زي ما القانون الفرنسي ممكن يشوفه)؟ ولا يعتبر شرط أساسي وجوهري في الجواز نفسه (زي ما القانون اليوناني ممكن يشوفه ويربطه بالجنسية)
- لو القاضي الفرنسي وصف المشكلة دي بقانون بلده (قانون فرنسا) ممكن يشوف إن رجل الدين ده مجرد شرط شكلي ثانوي وبالتالي الجواز ممكن يكون صحيح
- لكن لو وصفها بقانون العرسان (القانون اليوناني) القانون اليوناني هيقوله يا عمري ده شرط أساسي جوهري في الجواز مش مجرد شكل
- فهنا بنشوف إن وصف المشكلة بقانون القاضي ممكن يودينا في داهية فلازم نوصفها بالقانون اللي هيتحكم بيه فعلاً.

### 🧠 **إيه الأسباب اللي خلت النظرية دي تطلع وتكون أقوى؟ (ليه الفكرة دي جامدة)**

- الفكرة دي قامت على 3 حاجات أساسية أوي هنشرح منها اتنين **عشان عاوز انام**
- 1. القانون اللي هيحل المشكلة لازم نطبقه كله على بعضه**
    - بص يا بتاع قانون بالبلدي لما بنختار قانون معين (زي القانون اليوناني في مثال الجواز ده) عشان هو ده اللي هيحل المشكلة في الآخر يبقى لازم نحترمه ونطبقه كله على بعضه
    - يعني لما نقول القانون اليوناني هو اللي هيتحكم في الجواز يبقى لازم نطبق القانون اليوناني بكل تفاصيله حتى بطريقة القانون اليوناني في وصف وتصنيف المشكلة نفسها
    - **ليه كده؟** عشان لو طبقنا القانون اليوناني بس وصفنا المشكلة بقانون فرنسا يبقى إحنا كده بنقل من قيمة القانون اليوناني وممكن نطبقه بشكل غلط، ومش هنحقق العدل صح. ده بيخلينا نحقق تعايش أحسن بين القوانين
  - 2. لازم نحترم إرادة اللي عمل القانون الأجنبي ده**
    - القانون الأجنبي ده (زي القانون اليوناني) اللي عمله هم المشرع الأجنبي (يعني البرلمان بتاع البلد دي) وهم عملوه بطريقة وحاطين فيه تصوراتهم الخاصة لوصف وتصنيف المشاكل
    - لو إحنا وصفنا المشكلة بقانون بلدنا وبعدين طبقنا قانونهم ممكن نكون بنكسر إرادتهم ومبناحترمش طريقتهم
    - **ليه كده؟** عشان نضمن إن القانون الأجنبي ده يتطبق صح 100% زي ما اللي عملوه قصدهم بالضبط، من غير ما نلوي دراعه أو نفرض عليه قوانيننا كده بنضمن إننا بنطبق القانون الصح بشكل صح

### **من الآخر أوي أوي**

### **ليبتوع قانون بالبلدي**

الفكرة الجديدة هنا بتقول يا قاضي لما تجيلك مشكلة فيها طرف أجنبي مش توصفها بقانون بلدك وخلاص لأ لازم توصفها بالقانون اللي انت ناوي تحكم بيه في الآخر ده عشان تحترم القانون الأجنبي وتطبقه صح زي ما اتعمل بالضبط ومحدث يتظلم وتضمن إن القوانين تتعايش مع بعضها بشكل مذبذب

## 🔥 ثالثا النظرية الأجنبية الجديدة شوفوا العالم كله بيقول إيه

بالبلدي عشان قناتنا بلدي  
قالت ايه النظرية دي قالت يعني لا تسمع كلام قانون بلدك ولا كلام قانون البلد الأجنبية... شوفوا العالم متفق على إيه)

إحنا كنا قبل كده بنقول إن فيه نظريتين للقاضي عشان يوصف المشكلة اللي فيها طرف أجنبي يا إما يوصفها بقانون بلده (قانون القاضي) يا إما يوصفها بقانون البلد الأجنبية اللي هيطبقها صح؟

### 1. الانتقادات طلعت على النظريتين اللي فاتوا

- بعد ما الناس جربت النظريتين اللي فاتوا دول، لقوا إن فيهم مشاكل كتير وعيوب زي مثلا
- لو القاضي وصف المشكلة بقانون بلده، ممكن يظلم القانون الأجنبي
- ولو وصفها بقانون البلد الأجنبية ممكن يبقى الموضوع صعب عليه أو ميفهمش تفاصيلها
- يعني كل الطرق بتودي لروما... بس المشكلة إزاي نوصل لروما دي من غير ما نتوه في النص

### 2. عمن إرنست رابل الألماني طلع بفكرة عالمية سنة 1931

- جه بقى فقيه ألماني جامد أوي اسمه إرنست رابل سنة 1931 وقال يا جماعة! سيبكوا بقى من القصة دي كلها لا نوصف المشكلة بقانون بلد القاضي ولا نوصفها بقانون البلد الأجنبية اللي هنطبقها
- طب نعمل إيه يا عم رابل؟ قالك لازم نلاقي مفاهيم وأوصاف موحدة على مستوى العالم كله للمشاكل القانونية دي يعني لو بنتكلم عن الجواز نشوف العالم كله متفق على إيه في تعريف الجواز ده؟ ولو بنتكلم عن 'عقد البيع نشوف العالم كله بيقول إيه في عقد البيع ده؟
- طب هنجيب المفاهيم العالمية دي منين؟ قالك نقعد نقارن بين قوانين الدول المختلفة لحد ما نوصل للوصف المتفق عليه عالمياً لكل مشكلة
- يعني كأن القاضي بيقول أنا مش هسمع لا لفرنسا ولا لألمانيا أنا هسمع للمجتمع الدولي كله

## 🧠 الأساس الفني للنظرية (ليه الفكرة دي جامدة)

- الفكرة دي جامدة يا صاحبي عشان بتخلينا نوصل لوصف للمشكلة يكون محايد وموضوعي أوي مش متأثر بقوانين بلد معينة. يعني بنوصل لتعريف دولي للمشكلة وده ببسهل إننا نختار القانون الصح من غير ما نظلم حد

### من الآخر يعني

النظرية الجديدة دي بتقول يا قاضي لما تجيلك مشكلة فيها طرف أجنبي أنسى قانون بلدك وأنسى قانون البلد الأجنبية دور على التعريف العالمي للمشكلة دي (زي الجواز أو العقد) يعني شوف العالم كله متفق على إيه في وصف المشكلة دي وابتدي من هنا ده ببخليلك تكون حيادي أوي وتوصل للعدل الصح اللي العالم كله متفق عليه

## 🔥 طب يا قاضي إزاي توصف المشكلة اللي قدامك لما يكون فيها طرف أجنبي؟ (ده رأي الفقهاء

والقضاء والدولة)

الحتة دي كلها بتتكلم عن سؤال واحد بس لو القاضي بتاعنا قاعد في المحكمة ولقى قدامه قضية فيها طرف أجنبي (زي مصري متجوز أجنبية أو عقد بين مصري وفرنساوي)... يا ترى القاضي ده يوصف المشكلة اللي قدامه (يعني يقول دي مشكلة جواز ولا ميراث ولا عقد بيع ) بقانون بلده هو (قانون مصر) ولا بقانون البلد الأجنبي

#### • هنا (الرأي اللي ماشي بيه أغلب الناس)

• أغلب كبار رجال القانون (الفقهاء) وحتى المحاكم والقوانين في بلادنا بيقلوا يا قاضي لما تيجي توصف المشكلة دي عشان تعرف تحطها في الخانة الصح **استخدم قانون بلدك أنت** (يعني قانون مصر)

ليه بيقلوا كده (وشوية أمثلة عشان تفهم)

#### 1. القوانين بتاعتنا معموله لمشاكلنا

• قوانين بلدنا دي معمول عشان تنظم حياتنا إحنا كمصريين لما يظهر طرف أجنبي في الصورة، بتبقى الدنيا معقدة فعشان كده، أغلب القضاة والفقهاء بيقلوا عشان نفهم المشكلة ونعرف نحطها تحت التصنيف الصح (جواز، ميراث، عقد) خلينا نستخدم قوانين بلدنا في الوصف ده

#### 2. المحاكم المصرية زمان عملت كده

• إديك مثال بالبلدي عشان تفهم مرة في قضية مصرية كان فيه راجل عامل هدية لمراته المحكمة احتارت هل الهدية دي تتعامل على إنها تبع نظام مالي للجواز (بقانون إنجليزي مثلاً) ولا هي مجرد هبة (هدية عادية) المحكمة في الآخر قالت أنا هوصف الموضوع ده وأحكم فيه بمفاهيم الشريعة الإسلامية بتاعتنا (اللي هي تعتبر قانون القاضي هنا) يعني استخدمت قانونها هي في الوصف والتصنيف

#### 3. حتى المحاكم الأوروبية أحياناً بتعمل كده

• حتى في فرنسا لما كان فيه مشكلة تخص جواز ثاني في الجزائر سنة 1980 المحكمة الفرنسية وصفت المشكلة بقوانينها هي

#### 4. قوانين بلدنا صراحة بتقول كده

• أكثر من كده إيه

المشرع بتاعنا (اللي بيعمل القوانين) في مصر وبلاد عربية تانية (زي ليبيا والإمارات) في القانون المدني بتاعهم، بيقل صراحة كده لما يكون فيه مشكلة فيها طرف أجنبي ومحتاجة وصف أو تصنيف **المرجع هنا هو القانون المصري** ده تأكيد قوي جداً على فكرة إن القاضي يستخدم قانون بلده في التصنيف

#### 5. الشريعة الإسلامية بتأيد الفكرة دي

• حتى فقهاء الشريعة الإسلامية متفقين على إن القضاء (يعني القاضي) لما يحكم، بيمشي بقوانين بلده ومبيطبقش قوانين تانية (أجنبية) بشكل واسع

## 🤔 طب أنهى قانون مصري بالظبط

- بعد كل الكلام ده السؤال الأهم اللي بيخطر على البال هو طب لما بنقول القاضي هيوصف المشكلة بالقانون المصري... هو أنهى قانون مصري؟ هل هو قانون معين ومحدد؟ ولا أي قاعدة قانونية في مصر تنفع

## ده بقى لغز تاني هحاول نحله

## 💡 الفصل الثالث المشاكل لما القاضي يطبق القانون الأجنبي

إحنا كنا بنقول إن حكم الماتش بتاعنا (اللي هو قواعد الإسناد الوطنية) هو اللي بيختار مين القانون اللي هيكسب في المشكلة اللي فيها طرف أجنبي صح؟

- لو الحكم قال قانون بلدنا هو اللي يطبق
- هنا القاضي هيطبق قوانين بلدنا عادي والدنيا زي الفل ومفيش مشاكل ده سهل
- **المشكلة الكبيرة بقى لما الحكم يقول روح طبق قانون بلد أجنبية**
- هنا بنقف ونقول إزاي بقى نطبق القانون الأجنبي ده؟ مش كفاية إننا نعرف إن القانون الأجنبي ده هو اللي هيطبق لأ لازم نعرف كمان إيه اللي جواه ده اللي المفروض نطبقه بالظبط
- أصل القانون الأجنبي ده (زي قانون بلدنا بالظبط) جواه نوعين من القواعد

1. **حكام تانيين (قواعد إسناد أجنبية)** يعني قوانين بتقول مين القانون اللي هيطبق في المشاكل بتاعتهم

2. **حلول مباشرة (قواعد موضوعية أجنبية)** يعني القوانين اللي بتحل المشكلة نفسها على طول

- **فالسؤال اللي بيصدع القاضي هنا هل لما نطبق القانون الأجنبي ناخد بس الحلول المباشرة منه؟ ولا ناخد كل حاجة فيه حتى الأحكام التانيين اللي جواه؟ دي بقى أول مشكلة كبيرة أوي وبنسميها مشكلة الإحالة**

## 🌀 **مشاكل بتطلع للقاضي وهو بيطبق القانون الأجنبي (يا بخت من كان قاضي)**

بعد ما القاضي يحل لغز مشكلة الإحالة (يعني عرف مين القانون الأجنبي اللي هيطبقه بالضبط) بيجيله 3 مشاكل تانية أثقل من بعض

- 1. **مشكلة الإحالة (أو الكورة رجعت تاني للملعب)**
- تخيل كده القاضي بتاعنا اختار قانون فرنسا مثلاً عشان يحل المشكلة بيجي قانون فرنسا يقوله لا يا عمري أنا بقولك ارجع طبق القانون المصري بتاعك تاني (دي اسمها الإحالة الراجعة) أو يقوله لا سيبني أنا وقانونك وروح طبق قانون بلد تالته خالص زي إيطاليا (دي اسمها الإحالة المحيلة)
- يعني القانون الأجنبي ده بدل ما يحل المشكلة يقوم راجع يرمي الكورة في ملعب تاني دي بقى لفة كبيرة بتحصل بتصدّع القاضي ولسه هنفصصها بالتفصيل
- 2. **مشكلة النظام العام (أو كرامتنا أولى)**



- القاضي بتاعنا خلاص عرف مين القانون الأجنبي اللي هيطبقه بييجي بيص في أحكامه يلاقيه بيقول كلام متعارض تماما مع أساسيات بلدنا ومبادئها (سواء دينيا أو أخلاقياً أو اجتماعياً) يعني حكمه قبيح أو غير مقبول عندنا خالص
- هنا بقى القاضي بيعمل فيتو ويقول **ستووووب** مينفعش أطبق القانون ده عشان بيضرب في النظام العام بتاعنا كرامتنا ومبادئنا أولى! لأ ألف لأ ودي بقى مشكلة النظام العام
- **3. مشكلة الغش نحو القانون (أو لعبة الغشاشين)**
- تخيل بقى لو القاضي لقي إن الناس اللي عاملين المشكلة دي لفوا وداروا أو غيروا في الحقيقة عشان يخلوا القانون الأجنبي ده هو اللي يطبق مش القانون الأصلي اللي كان المفروض يطبق عملوا كده ليه؟ عشان القانون الأجنبي ده يديهم مصلحة معينة هما عايزينها أو يهربوا من حكم قانون ثاني
- زي اللي بيلعب كوتشينة بالغش كده هنا بقى القاضي بيضرب على أيديهم وبيقول لأ يا حلوين ده غش نحو القانون ومينفعش أنا هرجع أطبق القانون الأصلي الصح عشان تفهموا إن القانون مش لعبة ودي بقى مشكلة "الغش نحو القانون"

### نفهم من كدا ايه يا بتوع قناه قانون بالبلدي

نفهم ان لما القاضي بتاعنا يجي يطبق قانون أجنبي مش ببلاقي الدنيا سهلة لأ ده بيخش في دوامة من المشاكل زي الإحالة (لما القانون الأجنبي يرمي الكرة في ملعب ثاني) والنظام العام (لما القانون الأجنبي يكون بيضرب في قيمنا) والغش نحو القانون (لما الأطراف يكونوا بيلعبوا في الواقع عشان القانون الأجنبي يطبق) كل دي ألغاز لازم القاضي يحلها عشان يوصل للعدل الصح



الإحالة....

دي بقى يا باشا تاني أهم درس في القانون الدولي الخاص كله وأي امتحان بييجي فيه السؤال ده كأنه عامل معاك تحدي فصحيح أوي كده عشان متلبسش

🌟 يا ترى لو قانون أجنبي قالنا ارجعوا لقانون بلدكم تاني... نعمل إيه؟ (اسمها فكرة الإحالة)

- بصوا يا ابطال الحكاية كلها هنا بتبدأ لما قاعدة الإسناد بتاعتنا (اللي هي الحكم اللي بيختار القانون) تقول يا قاضي حل المشكلة دي بقانون بلد أجنبية (زي قانون فرنسا مثلاً)
- **المشكلة فين بقى؟** لما تروح لقانون فرنسا ده تلاقيه هو كمان عنده قواعد بتختار القانون فيقوم قانون فرنسا قايلك لا يا عمري أنا بقولك ارجع طبق القانون المصري بتاعك تاني (دي اسمها **إحالة راجعة**) أو يقولك لأ سيبيني أنا وقانونك وروح طبق قانون بلد تالته خالص زي إيطاليا (دي اسمها **إحالة محيلة**)
  - يعني الكورة بتتري لقانون أجنبي يقوم القانون الأجنبي راميها تاني في ملعب تاني دي هي فكرة الإحالة

🇪🇬 **موقف القانون المصري (مصر قالت لأ يا عمري! بلاش وجع دماغ)**

- القانون المصري بتاعنا (في المادة 27 من القانون المدني) بيقولها صراحة وعلني يا جماعة لو قررنا نطبق قانون أجنبي يبقى هنطبق الأحكام الداخلية بتاعته بس يعني الأحكام اللي بتحل المشكلة مباشرة
- **طب وإيه اللي مش هنطبقه؟** قواعد اختيار القانون اللي جوه القانون الأجنبي ده (يعني قواعد الإسناد بتاعته)
- **بالمعنى البلدي بتاع قناتنا** يعني لو قانون فرنسا قالنا طبقوا القانون المصري تاني... إحنا بنقوله لأ أنا ماليش دعوة بقواعد اللعب بتاعتك أنا هطبق الأحكام اللي بتحل المشكلة عندك أنت بس ومش هرجع لقانوني تاني عشان كلامك
- **مين عمل زينا؟** المشرع الإيطالي والسوري والكويتي واليوناني عملوا زينا كده وقالوا بلاش الإحالة دي
- **مين عمل عكسنا؟** المشرع الألماني والسويسري قالوا أهلا وسهلا بالإحالة دي عادي

🧠 **الفقهاء اتقسموا فريقين على كلام مصر ده (العلماء اختلفوا)**

- **الفريق الأول (اللي عجبهم كلام مصر)**
- الناس دي قالت برافو على المشرع المصري! هو ده الكلام الصح
- **ليه؟** قالوا اللغة بتاعت الإحالة دي وجع دماغ على القاضي وبتعمل صعوبات عملية ملهاش لازمة كمان ملهاش أساس نظري قوي والناس اللي اخترعوا اللغة دي كانوا بيحاولوا ينجزوا وخلاص أو يمشوا مصلحة بلدهم (مصلحة وطنية) أو عشان مش عارفين يطبقوا القانون الأجنبي صح
- **الفريق الثاني (اللي منقذوش كلام مصر)**
- الناس دي قالت لأ يا جماعة المشرع المصري كده بيصعب الدنيا وملوش لازمة

• **ليه؟** قالوا ده كده بيصعب تطبيق الإحالة بالذات الإحالة الراجعة (لما القانون الأجنبي يرجع الكورة لملعبنا) ده غير إن الأصل إننا نطبق القانون الوطني (قانون بلد القاضي) وتطبيق القانون الأجنبي ده مجرد استثناء والاستثناء ده المفروض يتم بس لو مكانش ببيخالف توقعات الأطراف اللي في القضية وكمان، حوار السيادة ده يبقى في المحاكم الأول، مش في اختيار القانون اللي هيطبق

• **يعني بالبلدي بتاع قناتنا** بيقولوا إن مصر كده مبتحترمش إرادة الأطراف ولا بتراعي إن القانون الأجنبي ممكن يكون بيقدم حل أفضل أو مختلف

### خلاصه كلامنا

لما قانون أجنبي نكون هنطبقه ويجي يقولنا يا عمري ارجع لقانون بلدك تاني.. مصر قالت لا أنا مبحبش اللف والدوران ده أنا هطبق الأحكام اللي بتحل المشكلة عندك مباشرة ومش هرجع لقانوني تاني عشان كلامك ده كله عشان متكونش الدنيا معقدة وفي ناس شايفة ده صح وناس شايفة إنه بيصعب الدنيا

تعالى لي بقى في الحته دي.. دي بقى حته كرامة البلد وخطوطها الحمراء اللي مينفعش حد يقرب منها المبحث هام جدا ده بيتكلم عن لما قانون أجنبي (يعني قانون بلد تانية) يجي يتعارض مع النظام العام بتاع بلدنا يلا بينا نفصص الكركبة دي بالبلدي

🌟 إحنا كنا بنقول إن القاضي بتاعنا ممكن يطبق قانون أجنبي عادي عشان يحل مشكلة فيها طرف أجنبي صح؟

**1. المشكلة الكبيرة بقى هنا** إن القاضي بتاعنا خلاص اختار القانون الأجنبي الفلاني عشان يطبقه يجي يبص فيه يلاقيه بيقول كلام ضد المبادئ الأساسية والقيم اللي بلدنا كلها ماشية عليها يعني كلامه قبيح أو متعارض تماما مع اللي إحنا بنؤمن بيه في بلدنا (سواء دينيا أخلاقيا اجتماعيا أو حتى قانونيا)

• **هنا** لما بيحصل كده مينفعش القاضي يغمض عينه ويقول أنا مالي ويطبق القانون الأجنبي ده! لأ هنا لازم يعمل فيتو ويقول ستووووب مينفعش أطبق القانون ده عشان بيضرب في النظام العام بتاعنا كرامتنا ومبادئنا أولى لأ ألف لأ

### المطلب الأول إيه حكاية النظام العام ده؟ (مضمون فكرة الدفع بالنظام العام)

**شوف يا قلبي** فكرة النظام العام دي مش جديدة دي قديمة أوي من أيام فقهاء كبار زمان زي بارتول الإيطالي اللي كانوا بيتكلموا عن قوانين متقبلة وقوانين مش مقبولة أو مكروهة في بلد معينة

#### **1. قوانين مينفعش تتطبق بره بلدها**

• زمان يا معلم كانت فيه قوانين (خاصة ببعض الأمور الشخصية) مينفعش تتطبق إلا في البلد اللي طلعت منها. يعني لو القانون ده كان هضرر بالبلد اللي هيتطبق فيها محدش هيطبقه وده اللي كمل عليه فقيه إيطالي تاني اسمه مانتشيني وقال إن قوانين الأحوال الشخصية (زي الجواز والطلاق) بتاعت كل واحد بتتبع شخصيته (جنسيته) حتى لو سافر بره

#### **2. عمنا سافيني الألماني قال الزيتونة كلها**

- الخلاصه جه بقى فقيه ألماني عبقرى اسمه فريدريك سافيني وقال الكلمة الفصل فكرة النظام العام دي هي اللي بتخلينا نستبعد تطبيق القانون الأجنبي لما يكون القانون ده مبيوصلش لحل أو بيبوظ الوحدة القانونية في بلد القاضي
- يعني هو هنا بيقول لو القانون الأجنبي ده هيعملنا مشاكل أو هيخلي قوانين بلدنا تتكسر أو "منتطبقش صح يبقى منفصله ونرجع لقوانين بلدنا إحنا

### 3. القواعد اللي بتخص النظام العام دي أقوى من أي حاجة

- بعد كل ده الفقه (يعني كبار رجال القانون) استقروا على إن "قواعد النظام العام" دي، هي قواعد خاصة كده في كل دولة. وهي أقوى من أي قاعدة إسناد ثانية
- يعني لو قاعدة إسناد قالت طبق قانون فرنسا وقانون فرنسا ده بيبخالف النظام العام بتاعنا يبقى النظام العام ده هو اللي هيكسب وقانون فرنسا هيترفض

### 🤔 إيه المفهوم الأصلي للنظام العام ده؟ ولية بنرفض القانون الأجنبي؟

- المفهوم الأصلي للنظام العام ده هو إن فيه مجموعة قوانين في بلد القاضي مينفعش القاضي يتساهل فيها ويطبق حاجة تخالفها
- سواء كانت القوانين دي تخص بلدنا (لها طابع وطني خالص) أو حتى علاقة دولية بس فيها مبادئ مهمة أوي عندنا
- والسبب الرئيسي اللي بيخلينا نرفض القانون الأجنبي ده هو إن القانون الأجنبي ده بيبكون فيه حكم بيخلينا نحس إنه مقرف ومستفز يعني بيتعارض مع المبادئ الأساسية اللي بلدنا كلها ماشية عليها وبيخالف الإحساس العام في المجتمع
- فالقاضي هنا لازم يرفض تطبيق القانون الأجنبي ده عشان يحافظ على أعلى نظام اجتماعي في مجتمعنا وخصوصاً في قوانين الأحوال الشخصية (زي الجواز والطلاق والميراث)

### اخبره الهيد دا كله إيه ياعم amr

اخبرته لما يجي القاضي بتاعنا يطبق قانون أجنبي لازم يشوف الأول هل القانون الأجنبي ده محترم ومبيخالفش مبادئنا الأساسية وكرامتنا وخطوطنا الحمراء (اللي هي النظام العام) لو لقيته بيبخالف أي حاجة من دول يبقى يقوله ستوووووب (يا حليتها) أنا ماليش دعوة بليك كرامة بلدي وشعبها أهم عندي من أي قانون أجنبي ويرفض يطبقه على طول ويرجع يطبق قوانين بلدنا إحنا ده كله عشان نحافظ على هيبة بلدنا ومبادئها

واحدة ست روسية معاها فلوس وعقارات في مصر وفي بلدها، قررت قبل ما تتجوز راجل مصري إنها تعمل وثيقة بتنقل بيها ملكية جزء من العقارات دي لجمعية خيرية في مصر بس الوثيقة دي مش متسجلة رسمي في الشهر العقاري المصري (زي ما قانون مصر بيطالب لتسجيل العقارات) لما اتخانقوا قدام القاضي المصري على صحة الوثيقة دي يا ترى أول حاجة القاضي هيعملها عشان يوصف التصرف ده، ويختار القانون اللي هيطبق عليه... هتكون إيه؟

## دي مقارنة بين الدفع بالغش نحو القانون والدفع بالنظام العام سؤال جه في امتحان السنه اللي فاتت

### خناقة الأدوات الغش نحو القانون ضد النظام العام

بالبلدي القاضي معاه سلاحين... واحد ضد القانون الوحش والتاني ضد الناس النصابة

الدفع بالغش نحو القانون والدفع بالنظام العام دول كأنهم اتنين حراس مرمى في القانون الدولي الخاص مهمتهم واحدة يمنعوا أي قانون أجنبي وحش أو ملعوب فيه إنه يطبق عندنا

- أوجه التشابه (إيه المشترك ما بينهم)
- الاتنين دول فلتر أو ستوب كده للقانون الأجنبي
- هدفهم الأساسي حماية أصول ومبادئ بلدنا اللي القاضي قاعد فيها
- والقاضي معاه سلطة تقديرية واسعة عشان يستخدمهم

### الخلافات اللي بتفرقهم عن بعض

(مين بيضرب فين)

هنا بقى بتيجي التفرقة المهمة بين الاتنين عشان تعرف إمتى القاضي بيستخدم ده وإمتى بيستخدم ده

#### 1. من ناحية مين اللي بيتمسك بيه؟ (النطاق)

- الدفع بالنظام العام
- ده بنستخدمه بس لما يكون القانون الأجنبي نفسه بيحجب حكم متعارض وصادم مع أساسيات قانون بلدنا يعني المشكلة هنا في كلام القانون الأجنبي نفسه
- مثال قانون أجنبي بيقول إن الواحدة تتجوز أربعة رجاله ده صادم لنظامنا العام، هنا نستخدم النظام العام ونرفضه

#### • الدفع بالغش نحو القانون

- ده بنستخدمه لما نلاقي الناس اللي في القضية نفسها هي اللي بتلعب أو بتغش في الحقائق عشان يطبقوا قانون معين هما عايزينه ويهربوا من قانون تاني كان المفروض يطبق عليهم! يعني المشكلة مش في القانون نفسه المشكلة في غش ونصب الأطراف
- مثال اتنين مصريين قانون مصر بيمنع طلاقهم في حالة معينة يقوم واحد منهم يروح يغير جنسيته لجنسية بلد تانية قانونها بيسمح بالطلاق في الحالة دي عشان يهرب من قانون مصر. هنا القاضي بيستخدم الغش نحو القانون ويقول له لأ يا حبيبي اللعبة دي مكشوفة

#### 2. من ناحية هدف كل واحد منهم إيه؟ (الوظيفة)

- الدفع بالنظام العام
- هدفه إنه يحمي المبادئ الأساسية والقيم الجوهرية في بلد القاضي من المحتوى بتاع القانون الأجنبي اللي المفروض يطبق. يعني بيحمينا من فكر القانون الأجنبي نفسه لو كان وحش
- الدفع بالغش نحو القانون

- هدفه إنه يحارب التحايل واللف والدوران بتاع الأطراف اللي غيروا في الواقع (زي تغيير الجنسية) عشان يخلوا قانون تاني يطبق أو كان قصدهم يهربوا من قانون معين. يعني بيحمينا من خداع الناس أنفسهم

القاضي بتاعنا معاه سلاحين قوية لو القانون الأجنبي نفسه وحش أو صادم لمبادئنا (زي جواز الغرباء اللي بيخالف قيمنا) بيستخدم الدفع بالنظام العام ويوقفه أما لو المشكلة في لعب وغش الأطراف عشان يهربوا من قانون كان المفروض يطبق عليهم (زي اللي ببيغير جنسيته عشان يطلق) هنا القاضي بيستخدم الدفع بالغش نحو القانون وبيقولهم العبوا غيرها

## المرادى هنتكلم عن إزاي القاضي بتاعنا بيختار القانون الصح لما يكون فيه طرف أجنبي في قضايا الجواز والطلاق والميراث يلا نفصص الكركبة دي

### الفصل الرابع يا قاضي اختار القانون إزاي في القضايا الأجنبية دي

إحنا كنا بنقول إن قواعد الإسناد دي هي حكم الماتش اللي الدولة بتاعتنا حطاه عشان يقول للقاضي مين القانون اللي يكسب في القضايا اللي فيها أجنب صح

#### 1. كل دولة ليها حكمها الخاص (بس إحنا مظطيين الدنيا)

- الحكم ده مش بيشغل زي بعضه في كل بلاد العالم كل بلد ليها دماغها وقوانينها اللي بتحطها
- بس المشرع المصري بتاعنا (اللي بيعمل القوانين) كان جدع وشاطر وظبط قواعد الإسناد دي في القانون المدني بتاعنا من المادة 10 لحد 21، وبعدين كملها بقواعد تانية من 22 لحد 24 يعني عامل حسابه على كل حاجة ومظبط الدنيا على الآخر

#### 2. اللخطة كلها في قضايا الناس الشخصية (الأحوال الشخصية)

- الفصل ده بقى بيركز أوي على تطبيق القواعد دي في قضايا الأحوال الشخصية (يعني جواز، طلاق ميراث، نسب أهلية الشخص... كده يعني) ودي بقى اللي فيها لخطة وخرافات كتير بين القوانين عشان كل بلد ليها نظامها في الحاجات دي

#### • 3 كلمة الأحوال الشخصية دي نفسها ليها حكاية!

- تعرف يا صاحبي كلمة الأحوال الشخصية دي طلعت في إيطاليا زمان أوي في القرن الـ13 وكانت في الأول معناها القواعد اللي ليها علاقة بالناس نفسها (زي مين هو الشخص ده؟ وجنسيته إيه؟) وبعدين تطورت وبقى معناها القواعد اللي بتنظم حياة الشخص كلها (جوازه طلاقه ميراثه سنه قدرته على التصرف... إلخ)

- ودي حنة مهمة أوي عندنا في مصر بالذات، عشان إحنا في سنة 1955 لغينا المحاكم الشرعية (اللي كانت بتحكم في الجواز والطلاق والميراث بالشرع بس) وخلينا المحاكم العادية هي اللي تحكم فيها وطبعاً ده كله تبع القانون المصري والمادة 13 من القانون المدني بتاعنا هي اللي بتلم كل القضايا دي تحت بند الأحوال الشخصية

#### • 4. وهل الشريعة الأوروبية والمصرية بتتخافق هنا؟



• يعني من الآخر إحنا هنا بنشوف إزاي القاضي بتاعنا بيعرف يختار القانون الصح في قضايا الجواز والطلاق والميراث والعقود المالية اللي فيها أجنبى وهل القوانين الأوروبية هتشتغل هنا ولا قواعد الشريعة الإسلامية بتاعتنا هي اللي هتقول كلمتها؟ دي بقى قصة تانية خالص

يعني الفصل ده بيورينا الروشة اللي القاضي بيمشي عليها عشان يحل قضايا الجواز والطلاق والميراث اللي فيها طرف أجنبى وبيوريك قد إيه القانون المصري بتاعنا منظم الحثة دي بس برضه لازم القاضي يكون صاحي أوي عشان يعرف يوفق بين قوانين بلدنا والقوانين الأجنبية وخصوصا لما الشريعة الإسلامية تكون ليها كلمة

لكل واحد نفسه يتجوز أجنبية ده بيتكلم عن الجواز في القانون الدولي الخاص يعني إزاي بنشوف الجواز ده لما يكون فيه طرف أجنبى وإيه الشروط بتاعته عشان يبقى صحيح ومتعترف بيه يلا نفصص الكركبة دي  
##قانون\_بالبلدي

## 🔥 المبحث الثاني الجواز... مش أي جواز يا جدع!

الحثة دي كلها بتتكلم عن الجواز بس مش الجواز العادي بتاعنا لأ... ده الجواز اللي طرف من أطرافه أجنبى وممكن تبقى قوانين بلده غير قوانين بلدنا

- 1. الجواز ده سنة ربنا (مفیش فصال)
  - أول حاجة كده الإسلام شايف الجواز ده "سنة كونية ونظام إلهي عشان الحياة تستمر وتتعمر. مش حاجة عابرة كده ده ربنا اختار الأسلوب ده عشان يحفظ كرامة الإنسان ويخليه يعيش حياة كريمة
  - وإيه هو الجواز في الشرع؟ هو عقد رضائي بين راجل وست عشان يستمتعوا ببعض ويخلفوا ويربوا عيلة، وكل واحد منهم ليه حقوق وعليه واجبات للتاني
- 2. الجواز لغز محير في القانون الدولي الخاص
  - بصراحة كده الجواز ده من أكثر المواضيع اللي بتعمل خلافات ولخبطة بين قوانين الدول المختلفة في الأحوال الشخصية ليه؟ عشان فكرة الجواز نفسها وشروطها بتختلف من مجتمع للتاني وده طبعا عشان كل مجتمع ليه دينه وعاداته اللي بيبأثروا في الجواز.
  - ودي بقى اللخبطة اللي بتخلي القاضي بتاعنا يصدع لأن الجواز مش مجرد موضوع واحد لأ ده ليه حنت كثير (جواز، طلاق، إبطال...)
- 3. إزاي القانون المصري بيبختار القانون في حثة الجواز دي؟
  - الأغلبية في قوانين الدول بتقول إن مفیش قاعدة واحدة تلم كل حاجة في الجواز. عشان كده المشرع المصري بتاعنا (اللي عمل القانون) كان جدع وشاطر.
  - عمل قواعد إسناد خاصة بالجواز في المواد من 10 لحد 14 من القانون المدني القواعد دي بتغطي كل حاجة ليها علاقة بعقد الجواز نفسه (يعني الجواز اتعمل إزاي؟) والطلاق (يعني الجواز اتفك إزاي؟) والآثار بتاعته (يعني الحقوق والواجبات اللي بتيجي من الجواز)
  - وهنمسك كل حثة من دول (زي انعقاد الزواج) ونفصصها بالتفصيل.

### ✍️ المطلب الأول الجواز نفسه اتعمل إزاي؟ (انعقاد الزواج)

• الزيتونة: الجواز ده يا صاحبي زي أي تصرف بيتعمل بإرادة الناس لازم ليه شروط معينة عشان يبقى صحيح ومضبوط ومعترف بيه.

• الشروط دي نوعين

1. **شروط موضوعية** ودي الشروط الأساسية اللي من غيرها الجواز ميكونش موجود

أصلاً (زي مثلاً الاتفاق والرضا بين الطرفين ووجود أركان العقد) لو الشروط دي مش موجودة، يبقى الجواز باطل

2. **شروط شكلية** ودي الشروط اللي ليها علاقة بطريقة عمل الجواز أو إجراءاته "عشان يبقى

شكلاً صحيح (زي مثلاً إنه يتكتب عند مأذون، أو الشهود، أو أي إجراءات تانية)

"يعني الفصل ده بيقولنا إن الجواز ده مش لعبة وخصوصاً لو فيه طرف أجنبي القانون المصري بتاعنا منظم الحتة دي بقواعد خاصة والجواز ده ليه شروط أساسية (موضوعية) وشروط شكلية وكلهم لازم يكونوا موجودين عشان الجواز يبقى صحيح وربنا يكرمه وميتقالش عليه باطل قدام القانون

إيه اللي بيحصل بعد الجواز لما واحد من الطرفين يكون أجنبي يعني إيه هي الحقوق والواجبات اللي بتيجي من الجواز ده ومين القانون اللي بيحكمها



✨ الزواج حصل إيه اللي يترتب عليه

بص يا بطل بعد ما الجواز بيتم صح إيه بقى اللي بيحصل

1 القانون المصري دايمًا يبيص على قانون جوز الست يعني القاعدة بتاعتنا هنا بتقول إن أي حاجة بتيجي من الجواز ده زي حقوق الزوجين وواجباتهم بتتحكم بقانون جنسية الرجل يعني قانون بلد الزوج طب ليه بنعمل كده عشان الأسرة دي لازم يكون ليها قانون واحد يمشي عليها كلها عشان الدنيا متلخبطش وميقاش كل واحد ماشي بقانون شكل

2 لو غيروا جنسيتهم او دينهم ده بيفرق لو الرجل او الست غيروا جنسيتهم او دينهم بعد ما اتجوزوا ده مبيغيرش القانون اللي بيحكم آثار الجواز في العادي يعني الحقوق والواجبات اللي بينهم بتفضل زي ما هي بس فيه استثناء لو واحد فيهم دخل الإسلام هنا الموضوع بيختلف قانون أحواله الشخصية الجديد اللي هو الشريعة الإسلامية بتاعتنا هو اللي بيطبق عليه في كل حاجة تخص شخصيته زي جوازه وطلاقه وميراثه القاضي بتاعنا لسه بيحترق أحيانًا في تحديد إيه اللي يعتبر من آثار الجواز وإيه لآ ده محتاج منه فهم وتصنيف

3 القانون المصري أكد على الكلام ده القانون المدني بتاعنا في المادة 13 قالها صراحة إن كل الحقوق والواجبات اللي بتيجي من الجواز بتتحكم بقانون جنسية الرجل وقت ما اتجوزوا خلاص مفيش نقاش هنا الكلمة لقانون بلد الرجل

## 🔥 أنواع آثار الجواز

الآثار اللي بتيجي من الجواز نوعين أساسيين والقاضي بتاعنا بيطبق قانون جنسية الرجل عليهم هما الاتنين

أولا الآثار الشخصية للجواز دي بقى كل الحقوق والواجبات اللي بين الرجل ومراته في علاقتهم كزوجين زي إنهم يعيشوا مع بعض كويس وحق الطاعة على الزوجة وحق الزوجة في المعاملة الكويسة من جوزها والقوامة للرجل يعني هو المسؤول الأول عن الأسرة يعني أي حاجة ليها علاقة بشخصية الزوجين وحقوقهم وواجباتهم بتخش تحت البند ده حتى لو ليها قيمة فلوس زي النفقة

ثانيا الآثار المالية للجواز دي بقى الفلوس والمصاريف وكل حاجة تخص المال بين الزوجين

بس فيه لخبطة على النفقة الزوجية يعني مصروف البيت بتاع الزوجة فيه ناس بتقول إنها آثار شخصية وناس بتقول إنها مالية

القانون المصري بتاعنا قال إن النفقة دي بتخضع للقانون اللي بيحكم نفقة الأقارب يعني لو الراجل مصري النفقة بتاعته بتتحكم بقانون النفقة المصري

يعني الخلاصة يا بتوع قانون بالبلدي بعد الجواز كل الحقوق والواجبات بين الزوجين بتتحكم بقانون بلد الراجل وقت الجواز ولو غير دينه للإسلام ده ممكن يغير القانون اللي بيطبق عليه ده كله عشان العيلة يكون ليها قانون واحد يحكمها ومحدث يتوه في الدنيا

### فلوس الميت لمين ؟

هنتكلم عن مين هياخد الفلوس والاملاك اللي الواحد بيسيبها لما يموت وخصوصا لو فيه طرف أجنبي في القصة دي أو الأملاك نفسها في كذا بلد

اولا كده لازم نعرف إن لما الإنسان بيموت كل الفلوس والاملاك وكل حاجة كان يمتلكها في حياته بتنتقل بعد كده لورثته اللي ربنا شرعهم للميراث ده يعني الموضوع ده مش اختيار ده حكم شرعي وقانوني لازم يتطبق

### إيه هو الميراث ده بقى

الفقهاء اللي هما كبار رجال القانون بتوعنا قالوا إن الميراث هو كل اللي الميت بيسيبه من أموال وحقوق وديون كمان يعني كل اللي كان يملكه وعليه كمان وقت وفاته ده كله بنسميه التركة

### طيب إيه الفرق بين الميراث والوصية

الميراث ده ببيجي بقوة القانون غصب عن الكل يعني الميت مبيقدرش يمنع حد من ورثته الشرعيين إنه يورث أو يدي لواحد أكثر من حقه الشرعي ده حكم لازم يتطبق

أما الوصية دي حاجة الميت بيعملها بإرادته يعني بيكتب وصية ويقول فيها مثلا أنا بعد ما أموت عايز أدي كذا لفلان الفلاني أو عايز الجمعية الفلانية تاخذ جزء من فلوسي بس الوصية دي ليها حدود معينة في الشرع والقانون يعني مابتكونش في كل الأملاك وليها شروط معينة عشان تكون صحيحة

طيب لما القاضي بتاعنا بيجي قدامه قضية فيها ميراث أو وصية وفيها طرف أجنبي القاضي لازم يعمل حاجتين مهمين أوي

اولا يوصف المشكلة دي صح يعني يقول هل دي قضية ميراث ولا قضية وصية عشان يعرف يحطها في الخانة الصح

ثانيا بعد ما يوصفها يختار القانون المظبوط اللي هيطبق على المشكلة دي

المشرع المصري بتاعنا اللي هو اللي بيعمل القوانين في مصر كان شاطر وخط قاعدة مهمة أوي في القانون المدني بتاعنا في المادة 17

القاعدة دي بتقول إن على كل المواريث والوصايا وكل التصرفات اللي الميت عملها عشان تشتغل بعد ما يموت دي كلها بيطبق عليها **قانون جنسية الميت نفسه** يعني قانون بلد اللي مات هو اللي بيحكم كل ده

يلا بقى نفصص كل واحدة لوحدها الميراث والوصية بالتفصيل

### الميراث يا حلوين بتوع القانون

الميراث هو كل الفلوس والأمولاك والحقوق اللي الميت سابها واللي ورثته هياخدوها بعد وفاته  
الميراث ده ليه أركان أساسية ثلاثة

1 المورث اللي هو الميت نفسه

2 الوارث اللي هو الشخص اللي هياخد الفلوس أو الأملاك دي

3 التركة الموروثة اللي هي الفلوس والأمولاك دي كلها

طيب الفلوس والأمولاك دي بنتنقل من الميت للورثة عن طريق أسباب شرعية زي القرابة يعني الأبناء والأخوات والأعمام أو عن طريق الجواز يعني الزوج أو الزوجة

### إيه الحاجات اللي بيحكمها قانون جنسية الميت في الميراث

قانون بلد اللي مات هو اللي بيحدد حاجات كتير أوي زي

مين هو الوارث يعني مين ليه حق يورث ومين ملوش

إيه الشروط اللي لازم تكون موجودة عشان الواحد يورث زي إنه يكون عايش وقت وفاة الميت

إيه حصة كل وارث يعني كل واحد هياخد كام من التركة

إمتى الواحد مبيقدرش يورث زي لو قتل المورث أو لو في اختلاف دين في بعض الحالات

وكمان لو الميت ملوش ورثة خالص مين اللي هياخد الفلوس دي (في مصر مثلا بتروح للدولة)

كل دي حاجات قانون بلد الميت هو اللي بيحكمها

### زمان كان فيه كلام على نوع الأملاك دي

زمان في دول زي فرنسا مثلا كان فيه نظام قديم بيفرق بين الأملاك

لو الميت سايب عقارات يعني أراضي وعمارات كان بيطبق عليها قانون البلد اللي العقار موجود فيها

قانون مكان العقار يعني

ولو الميت سايب منقولات يعني فلوس وذهب وعريبات كان بيطبق عليها قانون بلد الميت نفسه

بس الكلام ده اختلف أوي دلوقتي خاصة عندنا في مصر عشان إحنا عندنا الشريعة الإسلامية هي اللي

بتحكم في الميراث ده كله والشريعة مبنقسمش بين عقار ومنقول في أحكام الميراث الأساسية يعني مين

يورث إيه وكام بيتحكم بقانون الميت إيا كان نوع المال عقار او منقول لكن ممكن بعض الإجراءات اللي

تخص العقار نفسه زي تسجيله دي ممكن تخضع لقانون مكان العقار

### ثانيا الوصايا

الوصية دي زي ما قلنا هي اللي الميت بيعملها بإرادته عشان تتحقق بعد وفاته يعني بيوصي بحاجة لحد أو لجهة معينة

### طبيعة الوصية دي إيه

هي تصرف من جانب واحد يعني الموصي هو اللي بيعملها لوحده مش محتاج موافقة حد ثاني وكمان هو تصرف ممكن يتراجع فيه الموصي في أي وقت قبل وفاته يعني ممكن يلغي الوصية أو يغيرها عادي

### إيه القانون اللي بيحكم شروط الوصية

في نوعين من الشروط للوصية

**1 الشروط الموضوعية** ودي الشروط الأساسية اللي من غيرها الوصية متبقاش صحيحة اصلا زي أهلية الموصي يعني هل الشخص اللي بيعمل الوصية ده عنده الأهلية القانونية إنه يعملها سنه وعقله مثلا

أهلية الموصي له يعني الشخص اللي هياخد الوصية ده هل ينفع ياخذها ولا لأ محل الوصية يعني الحاجة اللي بيوصي بيها دي ينفع يوصي بيها ولا لأ كل الشروط دي بيحكمها **قانون جنسية الموصي** (اللي بيعمل الوصية) وقت ما عمل الوصية دي وفي الشريعة الإسلامية الوصية ليها حد معين يعني مبينفعش الموصي يوصي بأكثر من تلت تركته للورثة لأن الباقي ده حق الورثة الشرعيين

**2 الشروط الشكلية** ودي الشروط اللي ليها علاقة بطريقة كتابة الوصية أو الإجراءات بتاعتها يعني هل

لازم تنكتب عند كاتب عدل ولا بشهود ولا بأي شكل ثاني هنا القانون المصري بتاعنا بيسهل الدنيا أوي (وده اسمه مبدأ تفضيل صحة التصرف) يعني عايز إن الوصية دي تكون صحيحة على قد ما يقدر عشان رغبة الميت تتحقق عشان كده بيقولك إن الوصية بتكون صحيحة من ناحية الشكل لو اتعملت بشكل من اثنين **يا إما** حسب قانون البلد اللي اتعملت فيها الوصية (لو اتعملت في فرنسا مثلا نطبق شكل القانون الفرنسي)

**يا إما** حسب قانون جنسية الموصي (اللي هو القانون المصري لو الموصي مصري) يعني الموصي بيبكون قدامه اختيارين يختار منهم اللي يناسبه عشان وصيته تكون صحيحة شكلا

### طب لو الموصي غير الوصية بتاعته أو لغاها

القانون اللي بيحكم التغيير أو إلغاء الوصية هو نفس القانون اللي كان بيحكم الوصية الأصلية

### طب لو فيه خلاف على معنى كلام الوصية

القانون اللي بيحكم تفسير الوصية دي هو قانون بلد الموصي برضه



## أهم حاجة بقى في كل ده

إن عندنا في مصر وفي بلاد عربية كتير القانون اللي بنقول عليه قانون جنسية الميت أو الموصي ده في الأصل هو الشريعة الإسلامية يعني هي اللي بتحكم كل أحكام الميراث والوصايا دي وكمان لو فيه قانون أجنبي المفروض نطبقه على ميراث أو وصية لقيناه ببيخالف صميم النظام العام المصري (اللي هو أساسيات الشريعة الإسلامية بتاعتنا) ساعتها القاضي بتاعنا بيوقف القانون الأجنبي ده ومبيطبقهوش وبيرجع يطبق القانون المصري بتاعنا عشان يحافظ على أصول بلدنا وقيمها

## عشان نفهم الكلام ده 🖐️ خذ السؤال ده

سؤال هيخليك محامي دولي خاص بس هحلهولك

ست مصرية عايشة في إيطاليا عندها أملاك وفلوس كتير جزء منها في مصر وجزء تاني في إيطاليا قررت تعمل وصية لكل أملاكها قبل وفاتها وقامت كاتبة الوصية دي بخط إيدها في إيطاليا من غير أي شهود ولا توثيق رسمي زي ما القانون الإيطالي بيطلب لشكل الوصية عشان تكون صحيحة بعد ما توفت الست دي ورثتها اللي أغلبهم مصريين اختلفوا قدام القاضي المصري هل الوصية دي صحيحة شكلا ولا لا يا ترى القاضي المصري هيطبق أي قانون عشان يحكم على شكل الوصية دي وهل هي صحيحة؟

هيطبق قانون جنسية الموصية (القانون المصري) أو قانون البلد اللي اتعملت فيها الوصية (القانون الإيطالي) لأن قواعد الإسناد المصرية بتدي مرونة للموصي في شكل التصرفات

## نشرح الكلام ده بالبلدي بقي

بص يا باشا السؤال ده بيلعب على حته مهمة أوي في الوصايا وهي شكل التصرف وإزاي القانون المصري بتاعنا بيكون مرن وببسهل الدنيا عشان رغبة الميت تتحقق

- إحنا قلنا إن القانون المصري بتاعنا في المادة 17 من القانون المدني لما بيتكلم عن شكل التصرفات القانونية زي الوصية بيكون مرن ويدي اختيار للموصي أو للشخص اللي بيعمل التصرف ده
- القانون بيقول إن الوصية بتكون صحيحة من ناحية الشكل لو اتعملت يا إما تبع قانون البلد اللي اتعملت فيها الوصية دي اللي هو القانون الإيطالي في حالتنا دي يا إما تبع قانون جنسية الموصي اللي هو القانون المصري في حالتنا دي عشان الست مصرية
- القانون المصري بيعمل كده عشان يسهل على الناس يعني لو الست المصرية دي عملت وصيتها في إيطاليا بشكل ممكن يكون مش مطابق للقانون الإيطالي بس مطابق للقانون المصري فالوصية هتفضل صحيحة والعكس صحيح كمان لو كانت عملتها بشكل مطابق للقانون الإيطالي بس مش مطابق للمصري برضه هتفضل صحيحة
- يعني القاضي هنا ببشوف الأسهل والأفضل اللي يخلي الوصية صحيحة عشان يحقق رغبة الميت وما يضر بش وصيته بسبب اختلاف في الإجراءات الشكلية

# القانون الدولي الخاص

## المعاملات الدولية للأجانب

**AMRWALIED  
1907**



The National Center for Legal Publications  
[www.publicationlaw.com](http://www.publicationlaw.com)

**الاول كدا بصلاه علي النبي مين هو الأجنبي ده وإيه وضعه القانوني وليه بندرس كده**

**بصوا يا بتوع القانون** حاجة كده لازم نعرف إن دراسة مين هو الأجنبي وإيه وضعه القانوني دي مهمة أوي في القانون بتاعنا وهنا بنقسم الموضوع لكذا حته

### **المقصود بالأجنبي ووضعه القانوني**

من الآخر كده الأجنبي ده هو أي شخص مش معاه جنسية الدولة اللي هو فيها يعني لو إنت في مصر أي حد مش مصري يبقى أجنبي حتى لو كان عربي الجنسية بس مش مصري يبقى أجنبي بالنسبة لمصر

الموضوع ده تحدد بشكل صريح ومباشر في قوانين الدول وفقه القانون يعني كبار رجال القانون **الأجنبي في الفقه القانوني** هو اللي معندهوش جنسية البلد اللي هو فيها

فلو الشخص معاه الجنسية المصرية يبقى مواطن مصري لو معندهوش يبقى أجنبي وعشان كده كل دولة عندها قوانين الجنسية بتاعتها عشان تحدد مين مواطنها ومين لأ

طيب الأجنبي ده وضعه إيه هو مش بيبكون عضو كامل في مجتمع الدولة دي أو ممكن نقول إن صفة الأجنبي دي يعني إنه مش مصري من وجهة نظر القانون المصري مثلا حتى لو كان عراقي او سعودي يعني صفة الأجنبي دي صفة سلبية معناها إنه معندوش الجنسية دي وده بيخليه وضع خاص شوية

### **تطور دراسة موضوع الأجنبي**

الموضوع ده مكانش دايم بنفس الأهمية دي بس مع زيادة السفر وتعدد الجنسيات وبقي فيه اختلاط بين الناس من بلاد مختلفة الموضوع ده بقى مهم جدا جدا

يعني دراسة مركز الأجنبي دي بقت من أهم مواضيع القانون الدولي الخاص اللي بيحل المشاكل اللي فيها طرف أجنبي

### **كمان فيه حته مهمة**

إن القانون المصري بتاعنا قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ده هو المرجع الأساسي اللي بنرجعه عشان نعرف مين الأجنبي ومين المصري وأي تعديلات فيه بتأثر على تعريف الأجنبي ده

يعني باختصار صفة الأجنبي دي بتيجي نتيجة إنه معندهوش جنسية الدولة اللي هو فيها وده بيخليه ليه وضع قانوني مختلف عن المواطن الأصلي

### **انواع الأجانب**

- مش كل الأجانب زي بعض فيه منهم انواع كتير وكل نوع ليه وضع خاص شوية زي
- **المقيم العادي** ده اللي معاه إقامة وعایش وبيشتغل بشكل قانوني
  - **اللاجئ** ده اللي هرب من بلده بسبب حرب او اضطهاد وبلد تانية استقبلته ليه قوانين ومعاملة خاصة
  - **عديم الجنسية** ده شخص معندوش جنسية ولا بلد اصلا وده وضعه بيبكون صعب اوي وليه معاملة خاصة

- المهاجر غير الشرعي ده اللي دخل البلد بشكل غير قانوني وده بيكون وضعه حساس جدا ومالوش حقوق كتير

### حقوق وواجبات الأجنبي في البلد اللي عايش فيها

#### الأجنبي ده ليه حقوق إيه

بص يا صاحبي الأجنبي ليه حقوق كتير بس مش زي المواطن الأصلي بالظبط ممكن نقول انها بتتقسم كده

- 1 الحقوق المدنية دي زي حقه في إنه يتعاقد يعني يشتري ويبيع حقه في إنه يمتلك عقار او عريبة حقه في إنه يتجوز ويطلق ويرفع قضايا كل دي حقوق مدنية الأجنبي بيتمتع بيها زي المصري بالظبط الا لو فيه قانون قال غير كده او لو الموضوع ده بيخالف نظامنا العام
- 2 الحقوق الخاصة دي حقوق متعلقة بشخص الأجنبي اكر زي حقه في العمل حقه في التعليم حقه في العلاج ودي عادة بتكون ليها شروط وتصاريح معينة
- 3 الحقوق السياسية دي بقى عادة الأجنبي ملوش فيها خالص زي حقه في إنه يرشح نفسه في انتخابات او يصوت او يشغل مناصب سيادية في الدولة

#### طيب وواجباته إيه الأجنبي ده عليه إيه

زي ما ليه حقوق عليه واجبات برضه لازم يلتزم بيها زي

- 1 احترام قوانين البلد لازم يحترم كل قوانين الدولة اللي هو فيها زي المواطن بالظبط
- 2 دفع الضرائب والرسوم لازم يدفع كل الضرائب والرسوم اللي عليه زي اي مواطن ثاني
- 3 الالتزام بالنظام العام والأخلاق لازم يحافظ على النظام العام في البلد وميخالفش القيم والأخلاق اللي ماشيين عليها هنا
- 4 الحصول على تصاريح الإقامة والعمل لازم يكون معاه كل التصاريح اللازمة لإقامته وشغله في البلد

#### القيود اللي ممكن تتفرض على الأجانب

مش كل حاجة مسموحة للأجنبي فيه قيود معينة ممكن تفرضها الدولة عشان تحمي مصالحها او مواطنيها زي

- 1 قيود على الإقامة لازم يكون معاه تصريح إقامة وتصريح العمل كمان
- 2 قيود على العمل ممكن تمنعه من إنه يشتغل في وظائف معينة او قطاعات معينة او تطلب إنه يكون ليه كفيل
- 3 قيود على ملكية العقارات ممكن تمنعه من إنه يمتلك أراضي زراعية مثلا او عقارات في أماكن معينة وده عشان تحمي الثروة العقارية بتاعتها
- 4 الترحيل والإبعاد لو الأجنبي خالف القانون او تصرف بشكل يهدد الأمن القومي للدولة ممكن يتم ترحيله او إبعاده من البلد دي

#### مبدأ المعاملة بالمثل

ده مبدأ مهم أوي ساعات بتطبقه الدول يعني إيه يعني الدولة بتدي حقوق للأجنبي لو كانت بلده بتدي نفس الحقوق للمواطنين بتوعنا اللي عايشين هناك مثلا لو إيطاليا بتدي للمصريين حق تملك العقارات هناك فإحنا ممكن ندي للإيطاليين نفس الحق هنا في مصر والعكس صحيح

## **النظام العام كحد للحقوق**

إزاي الدولة بتاعتنا بتتحكم في وضع الأجنبي اللي عايش على أرضها وإيه القواعد اللي ماشيين عليها ده موضوع مهم أوي في مادتنا اللي بيحل مشاكل الأجانب

## **قواعد الدولة في تنظيم وضع الأجانب حكايتها إيه**

القانون الدولي الخاص بيتكلم كتير عن الأجنبي ومين هو وإيه حقوقه وواجباته بس فيه قاعدة كده كل الناس متفقة عليها وهي إن الدولة اللي الأجنبي عايش على أرضها هي الوحيدة اللي ليها الحق إنها تحط قوانين وتنظم وضع الأجانب دول يعني مفيش دولة تانية تقدر تيجي تقولنا الأجنبي ده يعمل إيه وميعملش إيه على أرضنا

بس كبار رجال القانون والخبراء اختلفوا في نقطة واحدة بس وهي إيه الأساس اللي الدولة بتستخدمه **عشان تحط القوانين دي** هل هو بس إنها صاحبة السيادة على أرضها وخلص ولا فيه اعتبارات تانية بتدخل في الموضوع فيه ناس بتقول إن الموضوع مرتبط بحق السيادة بتاع الدولة يعني إن الدولة دي هي السيد على أرضها واللي موجود عليها لازم يسمع كلامها وفيه ناس تانية بتقول إن الموضوع ممكن يكون ليه علاقة بحاجة اسمها ازدواج الوظيفة بس ده كلام تقيل شوية خيلنا في الأسهل

المهم في الآخر خالص لازم نعرف إن الدولة مش حرة حرية مطلقة وهي بتنظم وضع الأجانب يعني مش بتعمل اللي هي عايزاه بالظبط لأ فيه حاجات بتقيد حريتها دي زي  
1 **المعاهدات الدولية** يعني الاتفاقيات اللي الدولة بتاعتنا عاملتها مع دول تانية الاتفاقيات دي بتلزم الدولة إنها تدي حقوق معينة للأجانب ومبتخليهاش تقدر تمنعهم من حاجات معينة  
2 **العرف الدولي** يعني القواعد اللي استقرت عليها أغلب دول العالم في معاملة الأجانب حتى لو مفيش اتفاقية مكتوبة

يبقى كده نقدر نقول إن الدولة هي الأساس في تنظيم وضع الأجنبي بس ملتزمة بكام خط أحمر كده زي المعاهدات الدولية والعرف الدولي

## **سلطة الدولة في تحديد وضع الأجانب**

زي ما قلنا مفيش شك إن كل دولة ليها حق إنها تحط القواعد والقوانين اللي بتنظم وضع الأجانب على أرضها القواعد دي بتحدد حقوقهم وواجباتهم زي مثلاً هل يقدر يشتري عقار ولا لأ هل يقدر يشتغل في وظائف معينة ولا لأ وده كله ببيجي من إن الدولة دي صاحبة السيادة على أرضها هي اللي مسؤولة عن كل شبر في أرضها وعن كل بني آدم عليها

طيب هل السلطة دي مطلقة يعني تعمل اللي هي عايزاه لأ طبعاً زي ما قلنا **السلطة دي مقيدة بحاجتين مهمين**

1 **المعاهدات والاتفاقيات الدولية** لو الدولة مضت على اتفاقية دولية بتدي للأجانب حقوق معينة لازم تلتزم بيها ومينفعش تخالفها

2 **العرف الدولي** فيه قواعد كده بين الدول استقرت عليها وبقت زي القانون اللي بيتطبق حتى لو مش مكتوب زي احترام حقوق الإنسان الأساسية للأجنبي

**طيب كبار رجال القانون اختلفوا في حته مهمة**

إيه الأساس اللي الدولة بتستخدمه وهي بتحط القواعد دي فيه اتجاهين أو رأيين مهمين

**الرأي الأول الدولة ليها حق تحط قوانين للأجانب عشان هي صاحبة السيادة**

الرأي ده بيقولك إن الدولة ليها الحق الكامل إنها تحط قوانين لأي حد موجود على أرضها سواء كان مواطن عادي أو أجنبي وده كله ببيجي من مبدأ السيادة الإقليمية بتاعتها يعني إنها السيدة المطلقة على أرضها

وبناء على كده الأجنبي اللي ببيجي يعيش على أرض الدولة دي بيخضع لقوانينها في كل حاجة موجودة على الأرض دي

وكمات الرأي ده بيعتبر إن تحديد مركز الأجنبي ده مسألة داخلية تخص الدولة بس يعني ليها علاقة بقوانين الجنسية بتاعتها ومحدث ليه دخل فيها وده بيخلي الدولة حرة إنها تعمل اللي هي عايزاه

**بس فيه رأي ثاني بيجي بعد كده وده هنتكلم فيه أكثر بعدين** بيشوف إن الموضوع مش بس سيادة الدولة لأ فيه اعتبارات ثانية لازم تدخل عشان الأجنبي ده إنسان وليه حقوق

المهم الخلاصة هنا إن الدولة هي الأساس في تنظيم وضع الأجانب عندها بس ده مش معناه إنها بتعمل اللي هي عايزاه وخلاص لأ لازم تلتزم بالاتفاقيات والقوانين الدولية اللي مضت عليها عشان متخالفش العرف الدولي

**إزاي الدول بتحاول تتعامل مع الأجانب اللي عايشين فيها بطريقة متساوية مع مواطنيها**

وده اسمه مبدأ **تشبيه الأجانب بالوطنيين** يعني كأن الأجنبي مواطن بس طبعاً مش في كل حاجة يلا نفصص الحكاية دي بالعامة ومن غير تشكيل ولا نقط فواصل خالص



## إزاي بنخلي الأجنبي زي المواطن بالضبط بس مش في كل حاجة اصلها مش تكيه

بصوا فيه مبدأ مهم اوي في القانون الدولي الخاص اسمه تشبيه الأجانب بالوطنيين يعني الدولة بتحاول تخلي الأجنبي يعامل زي المواطن بتاعها في حقوق كتير بس مش كل الحقوق طبعاً وده عشان الدنيا تمشي والعلاقات بين الدول تبقى كويسة

### ليه الدولة بتعمل كده اصلاً ليه بتشبيه الأجنبي بالمواطن

- 1 العالم كله بقى مفتوح دلوقتي الناس بتسافر وتعيش وتشتغل في اي حته في الدنيا فمينفعش إن كل دولة تعامل الأجانب عندها كأنهم غرباء تماماً لازم يكون فيه تعاون وتسهيل لحياتهم
- 2 حماية مصالح الدول لما تتعامل كويس مع الأجانب اللي عندك ده بيخلي دولهم تتعامل كويس مع مواطنيك اللي عايشين عندهم
- 3 تحسين وضع الأجانب المبدأ ده بيساعد إن حقوق الأجنبي تتحسن ويبقى ليه حياة طبيعية وعادية زي أي إنسان

### طيب يعني إيه تشبيه الأجنبي بالمواطن ده بالضبط

ده معناه إن الأجنبي بيتمتع بنفس المعاملة اللي بيتمتع بيها المواطن العادي في أغلب أمور حياته القانونية والعادية  
بس خذ بالك فيه خط أحمر كبير هنا وهو الحقوق السياسية يعني الأجنبي ده مينفعش يترشح للانتخابات او يصوت او يمسك منصب وزاري او اي حاجة ليها علاقة بإدارة الدولة دي حقوق المواطنين بس  
المبدأ ده عادة بيكون في الحقوق المدنية يعني حقه في إنه يشتري ويبيع ويتعاقد ويتجوز ويطلق ويرفع قضايا كل دي الأجنبي بيكون ليه فيها نفس حقوق المواطن الا لو فيه قانون معين قال غير كده

### المعاهدات الدولية والعرف بيأثروا في الموضوع ده

أحياناً الدولة بتوافق على تطبيق المبدأ ده بسبب إن فيه اتفاقيات دولية مضت عليها مع دول تانية أو بسبب العرف الدولي يعني أغلب دول العالم ماشية على كده

### إمتى ممكن الدولة تدي حقوق أكثر للأجانب أو أقل

فيه حالات ممكن الدولة تعمل فيها كده

- المعاملة بالمثل لو بلد الأجنبي ده بتدي حقوق أكثر لمواطنينا اللي عايشين هناك فإحنا ممكن نرد ونعامل الأجنبي ده معاملة خاصة ونديله حقوق أكثر من المواطن العادي أحياناً
- لو فيه ظروف خاصة ممكن الدولة تعمل تمييز للأجنبي سواء بالإيجاب أو بالسلب حسب الظروف دي

### إيه الحقوق اللي المبدأ ده بيشملها

المبدأ ده بيشمل كل الأجانب الموجودين على أرض الدولة

**أهم حاجة بيضملمها المبدأ ده هي الحقوق المدنية**  
يعني زي ما القانون البرتغالي والإيطالي المدنيين بيقلولوا إن الأجانب بيساوا الوطنيين في التمتع  
بالحقوق المدنية الا لو فيه قانون صريح قال غير كده  
يعني لو مفيش قانون قال صراحة إن الأجنبي ملوش حق في حاجة معينة فبالأساس هو ليه نفس الحق  
زي المواطن  
وده بيخلي الأجنبي يقدر يشتري عقارات ويتعاقد ويفتح شركات ويعمل كل حاجة ليها علاقة بالمعاملات  
المدنية طالما مفيش نص قانوني يمنعه من كده صراحة

الخلاصة هنا إن الدولة بتحاول تعامل الأجنبي زي المواطن في أغلب حقوقه المدنية عشان الدنيا تمشي  
وعشان فيه تعاون بين الدول بس فيه خطوط حمرا زي الحقوق السياسية دي بتاع المواطن وبس

### **مبدأ الدولة الأولى بالرعاية إيه حكايته وليه بنستخدمه**

المبدأ ده ليه تاريخ طويل شوية زمان اوي في أيام الاستعمار الدول الكبيرة كانت بتعمل اتفاقيات مع  
الدول الصغيرة عشان تضمن إن رعاياها يعني الأجانب بتوعها اللي عايشين في الدول دي ياخدوا  
أفضل معاملة ممكنة  
يعني كان الهدف القديم إن الأجنبي بتاع الدولة القوية ياخد مركز قانوني أحسن من الأجنبي بتاع أي  
دولة تانية في الدول الضعيفة

**طيب وبعدين لما الاستعمار خلص هل المبدأ ده انتهى**  
لأ المبدأ فضل موجود بس الهدف بتاعه اتغير  
**الهدف الجديد دلوقتي هو** إننا ننمي العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول ونشجع التجارة  
والاستثمار يعني مبقاش عشان امتيازات زي زمان  
**المبدأ ده بيشتغل إزاي** بيشتغل عن طريق اتفاقيات معينة الدول بتعملها مع بعض بتكون اتفاقيات تجارية  
او جمركية او معاهدات إقامة

### **الخلاصة كده يعني إيه المبدأ ده**

معناه إن الدولة اللي بتوافق على المبدأ ده الدولة المانحة يعني بتتعهد إنها تدي لأي أجنبي جاي من  
الدولة التانية المستفيدة كل المزايا والحقوق اللي بتديها لأي أجنبي تاني عندها من أي دولة تالته يعني  
بتختار أحسن معاملة بتديها لأي أجنبي وتديها للأجنبي ده برضه

### **إزاي المبدأ ده بيتحقق ونطاقه إيه**

**المبدأ ده بيشتغل لوحده كده ولا لازم يكون مكتوب**  
لأ طبعا المبدأ ده مش موجود في القوانين الداخلية للدول يعني مش هتلاقيه في القانون المصري العادي  
كده لازم يكون منصوص عليه وواضح وصريح في اتفاقية دولية يعني اتفاق بين دولتين او أكثر

**نطاق المبدأ ده إيه يعني بيشمل حقوق إيه بالظبط**  
المبدأ ده ممكن يشمل كل الحقوق العامة للأجنبي يعني كل حقوقه بشكل عام وممكن كمان يشمل حقوق معينة بس حسب الاتفاقية اللي معموله  
الغالب دلوقتي إنه بيشمل حقوق زي الاستثمار والتجارة والعمل يعني ببسهل على المستثمرين الأجانب أو التجار أو اللي عايزين يشتغلوا  
ونطاقه ده يا صاحبي اتوسع مع الزمن لدرجة إنه ممكن يشمل أفضل معاملة الدول قدمتها للأجانب في الماضي أو في الحاضر أو حتى اللي ممكن تقدمها في المستقبل يعني بيضمن دايمًا أفضل حاجة

### الأثر اللي ممكن يعمل المبدأ ده

**المبدأ ده بيعمل إيه بالظبط لما يتطبق**  
المبدأ ده يفترض إن فيه مبدأ الدولة الأولى بالرعاية موجود وده مش معناه إن الدولة الملتزمة بيه بتعامل الأجنبي زي المواطن بتاعها بالضبط لأ دي حاجة تانية اسمها تشبيه الأجنبي بالوطني  
المبدأ ده أثره إن الدولة المانحة بتدي للدولة المستفيدة نفس المعاملة وأحسن معاملة كانت بتديها لأي أجنبي من دولة تالته يعني لو إحنا عملنا اتفاقية مع فرنسا مثلاً بنقول فيها مبدأ الدولة الأولى بالرعاية يبقى أي معاملة كويسة بنقدمها لأي أجنبي تاني في العالم زي الألمان أو الإنجليز لازم نقدمها برضه للفرنسيين

**طيب هل ممكن المبدأ ده يخلي الأجنبي ياخد حقوق أكثر من المواطن**  
أحياناً ممكن يحصل كده لأن المبدأ ده بيضمن للأجنبي أفضل معاملة وده ممكن في بعض الحالات يخليه يتمتع بحقوق أكثر من اللي بيتمتع بيها المواطن الأصلي للدولة دي خاصة في مجال التجارة والاستثمار

### إزاي مصر بتنظم وجود الأجانب عندنا ده

خلينا متفقين إن أي دولة في الدنيا ليها الحق الكامل إنها تحط قوانينها اللي بتنظم إزاي الأجانب دول هيتعاملوا على أرضها بس الحرية دي مش على إطلاقها يعني مش الدولة بتعمل اللي هي عايزاه بالظبط لأ فيه حاجات بتقيد حريتها دي

### **الأساس هنا إيه**

إن أي أجنبي بيجي عندنا لازم يكون ليه مجموعة من الحقوق اللي تخليه يعرف يعيش ويستقر وكرمان عليه واجبات والتزامات لازم يعملها

### **الموضوع ده بيتقسم لحتتين كبار**

- 1 الحقة الأولى دي ليها علاقة بدخول الأجنبي بلدنا وإقامته عندنا ولو هيسافر من عندنا ودي بنسُميها ضبطية الأجانب أو النظام الإداري للأجانب
- 2 الحقة الثانية دي بقى اللي بتتكلم عن الحقوق والواجبات اللي الأجنبي بيتمتع بيها من أول ما يدخل البلد لحد ما يغادرها

يلا بقى نفصص الحقة الأولى اللي هي ضبطية الأجانب

### ضبطية الأجانب في مصر يعني إيه وإزاي ماشية

بص لما بنقول ضبطية الأجانب دي معناها مجموعة القواعد والإجراءات اللي الدولة بتاعتنا بتحطها بشأن تنظم دخول الأجانب لأراضيها وإقامتهم عندنا وإزاي بيخرجوا من البلد

#### **طيب الموضوع ده قديم ولا جديد**

الموضوع ده قديم أوي القضاء المصري والقوانين بتاعتنا اتعاملوا معاه من زمان يعني فيه قوانين وقرارات وزارية كتير صدرت على مدار سنين طويلة بشأن تنظم الحقة دي زي مثلا القانون رقم 89 لسنة 1960 اللي لسه شغال ومعمول بيه لحد دلوقتي ومتعدل كمان

إيه أهم النقاط اللي بيتناولها النظام الإداري للأجانب ده

#### **أولا دخول الأجنبي مصر**

مهما العالم اتطور وبقى مفتوح الأجنبي لسه بيعتبر غريب شوية لما يبجي بلد تانية بشأن كده حريته في إنه يدخل ويخرج مش مطلقة يعني فيه قيود القيود دي والإجراءات اللي الدولة بتحطها بتعلنها دايمًا بره في قنصلياتها بشأن اللي عايز يبجي يبقى عارف كل الشروط القيود دي اه ممكن تكون صعبة شوية بس هي كلها مبنية على إن الدولة بتاعتنا ليها السيادة الكاملة على أرضها يعني هي اللي بتقول مين يدخل ومين لأ وإزاي يدخل بس زي ما قلنا الدولة مش حرة حرية مطلقة وهي بتحط القيود دي لأ فيه حاجات بتلزمها وتخليها متقدرش تعمل اللي هي عايزاه بالظبط

#### **إيه هي الشروط الأساسية بشأن الأجنبي يدخل مصر**

بعد ما لغينا الامتيازات الأجنبية زمان يعني كل واحد بقى لازم يخضع لقوانيننا المشرع المصري بتاعنا خد حريته الكاملة في تنظيم معاملة الأجانب عندنا وده عمله عن طريق القانون رقم 89 لسنة 1960 والتعديلات بتاعته زي القانون رقم 88 لسنة 2005 المادة الثانية من القانون ده بتقولك إن مفيش أي أجنبي يقدر يدخل أرض مصر أو يخرج منها إلا لو كان معاه حاجتين مهمين

- 1 جواز سفر ساري المفعول أو أي ورقة تانية بديلة لجواز السفر بتكون صادرة من سلطات بلده

2 تأشيرة دخول صالحة يعني فيزا بتكون مختومة في جواز السفر بتاعه والفيزا دي لازم يكون مسموح له بيه إنه يرجع لبلده او لأي بلد ثانية

### طيب الفيزا دي بيجيبها منين الأجنبي

الفيزا بتاعة الدخول دي لازم ياخذها من واحدة من السلطات المصرية اللي موجودة بره بلدنا زي القنصليات والسفارات بتاعتنا أو ممكن ياخذها من وزارة الداخلية عندنا في مصر أو أي جهة ثانية بتكون متفوضة إنها تدي التأشيرات دي

**الخلاصة هنا** إن مصر ليها الحق الكامل إنها تنظم دخول وخروج الأجانب وإقامتهم عشان تحمي مصالحها وسيادتها بس ده بيتم ضمن قوانين واضحة وصريحة بتراعي الظروف الدولية

### حق الأجنبي في التملك عندنا في مصر

حق التملك ده يعني حق إن الواحد يبقى عنده حاجة ويملكها ده حق أساسي لأي إنسان في الدنيا والقانون الدولي بيقول إن كل دولة ليها الحق إنها تحط قوانينها اللي بتنظم إزاي الأجانب دول يملكوا حاجات على أرضها  
عشان نفهم الأجنبي ده ممكن يملك إيه عندنا بنقسم الأملاك دي لنوعين أساسيين

**اولا الأملاك اللي ليها شكل مادي ملموس زي الفلوس والعقارات والعربيات**

المشرع المصري بتاعنا اللي هو اللي بيعمل قوانيننا ملوش موقف واحد كده في موضوع تملك الأجنبي للحاجات المادية دي لأ هو بيفرق بين نوعين مهمين

**1 تملك الأجنبي للحاجات المنقولة** دي زي الفلوس والعربيات والذهب والمفروشات يعني الحاجات اللي ممكن تنتقل من مكان لمكان

الأصل العام هنا إن الأجنبي ليها حق إنه يملك أي حاجة منقولة زي المصري بالظبط بس خد بالك ممكن يكون فيه قوانين معينة تمنعه إنه يملك حاجات منقولة معينة لو الحاجات دي ليها قيمة اقتصادية كبيرة أوي وبتأثر على البلد وممكن تعمل مشكلة اقتصادية للدولة زي إيه بقى الأمثلة دي

#### • ملكية السفن المصرية

القانون بتاعنا بتاع التجارة البحرية الجديد رقم 8 لسنة 1990 قال إن لو فيه سفينة متسجلة في أي ميناء مصري ومملوكة لشخص أجنبي أو شركة أجنبية ففيه شروط معينة  
لو أكثر من نص الأسهم بتاعت السفينة دي مملوكة للمصريين فالأجنبي مبيقدرش يكون عضو في مجلس إدارة أي شركة بتشغل السفينة دي  
ولو السفينة كلها أو أكثر من نصها مملوكة لأجانب وبتشغلها شركة مصرية لازم يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة دي مصريين برضه ده كله عشان نضمن السيطرة المصرية على السفن بتاعتنا

## • ب تملك الأجانب لشركات المساهمة المصرية

في شركات المساهمة المصرية التي هي الشركات الكبيرة بتاعتنا القانون رقم 159 لسنة 1981 في المادة 37 بتاعته كان يقول إن لازم 49% على الأقل من أسهم الشركة دي تكون للمصريين ولو الرقم ده مكملش في طرح الأسهم المصريين ياخدوا الباقي في خلال شهر وكان فيه شرط كمان إن لازم الملكية المصرية دي تفضل مستمرة طول عمر الشركة يعني الأجانب ميكنوش يقدروا يملكوا الشركة كلها

**بس القانون ده اتغير** بقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 اللي بقى بيسمح للأجنبي إنه يملك كل أسهم شركة المساهمة عادي جدا ومبقاش فيه شرط إن المصريين لازم يفضلوا مالكين نسبة معينة طول الوقت ده عشان نشجع الاستثمار الأجنبي

## • ج ملكية البنوك المصرية وشركات التأمين

القانون رقم 97 لسنة 1996 اللي يخص البنوك قال إن حق الأجنبي في إنه يملك بنوك مصرية سواء كانت شركات مساهمة او خاصة ليه حد معين ميزدش عن 49% من رأس مال البنك يعني مبيقدرش يملك أكثر من نص البنك عشان تفضل السيطرة مصرية

## حقوق الأجانب وعليهم إيه في مصر حكايته إيه

الموضوع ده بيركز على سؤال مهم وهو إيه هي الحقوق اللي الأجنبي بيتمتع بيها عندنا في مصر وإيه كمان الواجبات اللي لازم يعملها

الإجابة على السؤال ده بتختلف من دولة لدولة ومن وقت للتاني عشان كده إحنا هنا هندرس موقف المشرع المصري يعني القانون المصري بتاعنا

الأجنبي عندنا بيتمتع بالحقوق والحريات لكن عليه واجبات وتكاليف لازم يعملها

طيب المبحث ده عشان نفهمه قسموه لحتت كتير كده

**المطلب الأول** تمتع الأجانب بالحقوق والحريات العامة

**المطلب الثاني** تحمل الأجانب بالالتزامات والتكاليف العامة

**المطلب الثالث** حقوق والتزامات الشركات الأجنبية اللي هي الأشخاص الاعتبارية

المبحث ده بيركز في الأول على تمتع الأجانب بالحقوق والحريات العامة اللي بتتقسم لحاجتين

**الفرع الأول** مدى تمتع الأجانب بالحقوق والحريات العامة

**الفرع الثاني** مدى تمتع الأجانب بالحقوق الخاصة

طيب إيه هي الحقوق والحريات العامة دي

دي يا صاحبي هي كل الحقوق الأساسية اللي أي إنسان محتاجها عشان يعيش حياة طبيعية في المجتمع بغض النظر عن جنسيته سواء كان مواطن او أجنبي



الحقوق دي زي حقه في الحرية الشخصية يعني ميتسجنش من غير سبب حقه في إنه يتحرك بحرية حقه في العمل حقه في التعليم حقه في العلاج يعني كل الحاجات الأساسية اللي أي بني آدم محتاجها في حياته والمفروض الأجني هنا بيتمتع بيها زي المواطن بالظبط إلا لو فيه قانون صريح قال غير كده

### نيجي بقى لأهم حاجة وهي الحقوق السياسية

بص يا بطل الفكر القانوني الحديث بيقول صراحة إن الحقوق السياسية دي بتاع المواطنين بس والأجانب ملوش فيها أصلا يعني ملوش حق يشارك في النشاط السياسي ليه بقى عشان النشاط السياسي ده بيختلط فيه معنى الحق بالواجب يعني لازم يكون عندك ولاء للبلد دي وعشان كده ده بيبكون للمواطن بس عشان يحافظ على أمان الدولة القانون المصري بتاعنا في المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1971 واللي تعدل بعد كده قال صراحة إن كل مصري ليه الحق في الحاجات دي ومخصصش الأجانب وكمان فيه مادة ثانية في نفس القانون اسمها المادة الرابعة بتقول إن اللي بيكتسب الجنسية المصرية عن طريق التجنس مبيقدرش يدخل جداول الانتخابات ويصوت إلا بعد ما يعدي خمس سنين على اكتسابه الجنسية ده بياكدك إن الحقوق السياسية دي بتاع المصري وبس مش بتاع الأجني

### دي أهم النقاط اللي لازم تركز عليها في مركز الاجانب

#### 1. تعريف الأجني والتمييز بينه وبين المواطن

- مين هو الأجني يعني أي حد معندوش جنسية الدولة اللي هو فيها
- إيه الفرق الأساسي بين الأجني والمواطن (الأجني ملوش حقوق سياسية)
- ليه موضوع تعريف الأجني ده مهم اصلا (عشان نعرف نطبق عليه قوانين خاصة)

#### 2. سلطة الدولة في تنظيم وضع الأجانب

- إن الدولة ليها الحق الكامل إنها تحط قوانينها اللي بتنظم دخول وخروج وإقامة الأجانب على أرضها (ده من مبدأ السيادة)
- إيه اللي بيقيد سلطة الدولة دي يعني إيه الخطوط الحمراء (المعاهدات الدولية والعرف الدولي)

#### 3. ضبطية الأجانب (النظام الإداري للأجانب)

- إيه هي إجراءات دخول الأجني لمصر (جواز سفر فيزا دخول)
- إيه هي إجراءات إقامة الأجني عندنا (تصاريح الإقامة بأنواعها)
- إيه هي إجراءات خروج الأجني من مصر
- مين المسؤول عن تنظيم كل ده (وزارة الداخلية والجهات المختصة)

#### 4. حقوق الأجانب في الدولة المضيفة

- الحقوق المدنية العامة الأجني بيتمتع بيها زي المواطن العادي (زي حقه في التعاقد التملك التقاضي الزواج الطلاق) وده مبدأ اسمه تشبيه الأجانب بالوطنيين

- حقوق خاصة معينة زي حق العمل وحق التعليم وحق العلاج (بس دي عادة بتكون ليها شروط وتصاريح خاصة)
- حق التملك بأنواعه (دي مهمة أوي)
- تملك المنقولات (فلوس عربيات ذهب) الأجنبي ليه حق يملكها زي المواطن العادي بس فيه استثناءات معينة
- تملك العقارات (أراضي وشقق وعمارات) دي عليها قيود خاصة بالأجانب في مصر زي العدد والمساحة وممنوع يملك أراضي زراعية أو في مناطق حدودية
- الحقوق السياسية (مهمة جدا) الأجنبي ملوش فيها خالص دي بتاع المواطن بس (لا تصويت ولا ترشح ولا وظائف عامة سيادية)

## 5. واجبات والتزامات الأجانب

- إيه اللي الأجنبي لازم يعمل (احترام القوانين دفع الضرائب الحفاظ على النظام العام)

## 6. القيود والإبعاد والترحيل

- إمتى ممكن يتم تقييد حرية الأجنبي أو ترحيله وإبعاده من البلد (لو خالف القانون أو هدد الأمن القومي)
- مبدأ المعاملة بالمثل (لو بلده بيعامل مواطنينا كويس إحنا كمان بنعامله كويس)
- مبدأ الدولة الأولى بالرعاية (لو عاملنا أجنبي تاني معاملة كويسة يبقى لازم نعامل الأجنبي ده نفس المعاملة)

دول أهم العناوين الرئيسية اللي لو ركزت عليها كويس هتكون فاهم الموضوع كله على بعضه كده وعارف كل الخلاصة بتاعته

🌟 وبكدا يبقى فاضل معانا في الدولي الفصل الأخير بتاع الاختصاص القضائي الدولي

الفصل الأخير ده كله كده بيجابو على سؤال واحد بس

لو فيه قضية فيها أجانب أو ليها علاقة بأكثر من بلد مين المحكمة اللي في الدنيا دي كلها اللي ليها الحق إنها تحكم فيها؟

باختصار أوي يا جماعه الخير

- الاختصاص القضائي الدولي ده اللي بيحدد إمتى المحاكم المصرية بتاعتنا ليها حق إنها تشوف قضية فيها أجنبي أو ليها عنصر أجنبي وإمتى لأ
- يبقى محاكمنا بتحكم لو

1. اللي مرفوع عليه القضية (المدعى عليه) مصري أو عايش في مصر
  2. الخناقة على فلوس أو أملاك موجودة عندنا في مصر
  3. لو فيه إفلاس أعلن عندنا في مصر
  4. لو قضية ميراث والمتوفى مصري أو مات في مصر أو أملاكه عندنا
  5. لو الأطراف اتفقوا إن المحكمة المصرية تحكم
  6. بتشوف كمان القضايا المرتبطة أو المستعجلة اللي لازم تتحل عندنا
- الخط الأحمر محاكنا مبتحكمش أبداً في أي قضية ليها علاقة بعقار (أرض أو شقة) موجود بره مصر مهما كان السبب

### يلا بقي نمسك الفصل الأخير ده ونتكلم عليه

مين يحكم لما القضية فيها أجنبى وإيه اللي بيحصل لحكم الأجنبى ده

الموضوع ده كله كده على بعضه بيجابوب على سؤالين مهمين أوي

#### السؤال الأول مين المحكمة الصح اللي ليها حق تحكم في القضية دي

لما بيكون فيه قضية فيها طرف أجنبى أو المشكلة نفسها ليها علاقة بأكثر من بلد زي مثلاً واحد مصري اتجوز واحدة ألمانية في فرنسا وبعدين اختلفوا وحبوا يطلقوا مين المحكمة اللي تحكم في الطلاق ده المحكمة المصرية ولا الألمانية ولا الفرنسية دي بقى حنة اسمها الاختصاص القضائي الدولي

#### السؤال الثاني إيه اللي بيحصل لو محكمة في بلد أجنبى حكمت في قضية

لو المحكمة الألمانية مثلاً حكمت بالطلاق في المثال اللي فات هل الحكم ده نقدر نطبقه عندنا في مصر كده عادي ولا لأ وإيه الشروط عشان يتطبق ده اسمه الآثار الدولية للأحكام الأجنبية

يلا نفصل بقى كل حنة لوحدها

أولا مين المحكمة الصح اللي تحكم في القضية (الاختصاص القضائي الدولي)

كل دولة في الدنيا ليها محاكمها اللي بتحكم في القضايا بتاعتها ودي اسمها الاختصاص القضائي الوطني لكن لما تكون القضية فيها طرف أجنبى يعني فيها عنصر أجنبى هنا بتظهر مشكلة إيه هي المحكمة اللي ليها الحق إنها تشوف القضية دي

المشرع المصري بتاعنا اللي عمل قوانيننا هو اللي حط قواعد وقوانين معينة عشان محاكنا المصرية تعرف إمتى ليها حق إنها تشوف القضية اللي فيها أجنبى وإمتى لأ يعني القاضي المصري لما تجيله قضية فيها أجنبى لازم يفتح القوانين بتاعته عشان يعرف هل المحكمة اللي هو قاعد فيها دي أصلاً ينفع تحكم في القضية دي ولا لأ

#### إيه المشكلة اللي بتحصل هنا

المشكلة إن مفيش اتفاق بين دول العالم كلها على قاعدة موحدة تقول مين المحكمة اللي تحكم في القضية اللي فيها أجنبي عشان كده ممكن تحصل حاجة اسمها تنازع في الاختصاص القضائي الدولي يعني كذا محكمة في كذا بلد تشوف إن ليها الحق إنها تحكم في نفس القضية ده بيخلي الدنيا مش واضحة والقاضي بيحتر

### الخلاصة هنا

إن عشان نعرف مين المحكمة اللي ليها حق تحكم في القضية اللي فيها أجنبي إحنا بنرجع للقواعد اللي حطها القانون المصري بتاعنا في المادة 10 وما بعدها في القانون المدني وكمات في قانون المرافعات

ثانيا إيه اللي بيحصل لما حكم أجنبي يجي عندنا (الآثار الدولية للأحكام الأجنبية)

بص يا بطل لو محكمة في بلد أجنبي حكمت في قضية مثلاً زي ما قلنا حكمت بالطلاق هل الحكم ده بيكون ليه قيمة عندنا في مصر كده من غير أي إجراءات ولا لأ الأصل العام إن الحكم الأجنبي ده ملوش قيمة عندنا في مصر كده لوحده لازم نعمله إجراءات معينة عشان يبقى ليه قوة تنفيذ عندنا يعني عشان نقدر نطبقه بالقوة الجبرية الإجراءات دي اسمها إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يعني بنديله الصيغة التنفيذية عشان نقدر ننفذه زي ما بننفذ أي حكم مصري عادي

إيه الشروط عشان نقدر ننفذ حكم أجنبي عندنا

القانون المصري حط شروط معينة عشان نقدر ننفذ حكم أجنبي عندنا زي

1 المحكمة الأجنبية اللي حكمت تكون ليها اختصاص دولي يعني كانت ليها حق تحكم في القضية دي أصلاً حسب قوانيننا

2 الحكم يكون نهائي ومبقاش ينفع نطعن عليه يعني خلاص خلصت كل درجات التقاضي في البلد اللي صدر منها

3 الحكم ميكونش بيخالف النظام العام المصري يعني ميكونش الحكم الأجنبي ده بيخالف أي مبدأ أساسي من مبادئ قوانيننا أو الشريعة الإسلامية بتاعتنا

4 الخصوم يكونوا اتمثلوا صح في القضية اللي هناك يعني كل طرف يكون عرف بالدعوى واتحقق له حقه في الدفاع عن نفسه

5 ميكونش فيه حكم مصري صدر في نفس القضية دي قبل كده

### ليه بنعمل كده كله

عشان نضمن إن العدالة تتحقق وكمات عشان نسهل العلاقات بين الدول ونضمن إن حقوق الناس متضيعش لو الحكم صدر في بلد غير بلدهم الأصلي

### الخلاصة كده

الموضوع ده كله بيتكلم عن إزاي القاضي المصري بيتعامل مع القضايا اللي فيها أجنب من أول ما يعرف مين المحكمة اللي تحكم لحد ما لو فيه حكم أجنبي عايز يتنفذ عندنا إيه الإجراءات اللي بنعملها عشانه

سؤال واحد مهم أوي لو فيه قضية فيها طرف أجنبي (يعني مثلاً مصري وأجنبي أو أجنبيين) مين المحكمة اللي ليها حق إنها تشوف القضية دي وتحكم فيها؟ المحكمة المصرية ولا محكمة بلد الأجنبي؟ ده هو الاختصاص القضائي الدولي.

### إيه المقصود بالاختصاص القضائي الدولي؟

ظهرت مشكلة كبيرة زمان في القانون الدولي الخاص لما كنا عايزين نحدد مين المحكمة اللي هتتحكم في القضايا اللي فيها أجنبي. الموضوع ده مكانش سهل لإن المحاكم الوطنية بتاعتنا (المصرية مثلاً) ليها حدود ومحاكم الدول الأجنبية ليها حدود تانية. المشكلة دي بتظهر لما القضية يكون فيها عنصر أجنبي. الاختصاص القضائي الدولي ده معناه: القواعد اللي بتحدد إمتى المحاكم الوطنية بتاعتنا (المصرية) ليها حق إنها تنظر في القضايا اللي فيها طرف أجنبي.

طيب إيه اللي بيميز قواعد الاختصاص القضائي الدولي دي؟ الصورة هنا بتقولنا إن القواعد دي ليها كذا صفة مهمة:

#### 1. قواعد الاختصاص القضائي قواعد وطنية خالصة:

- يعني إيه وطنية خالصة؟ يعني كل دولة بتحدد بنفسها إيه هي القواعد اللي محاكمها هتتحكم بيها في القضايا اللي فيها أجنب. مفيش قانون دولي واحد موحد بيفرض على كل الدول قواعد معينة.
- بما إن مفيش هيئة دولية عليا فوق كل الدول بتتحكم في توزيع القضايا، فكل دولة بتخصص لنفسها قواعد القضاية.
- وده معناه إن القاضي المصري لما تجيله قضية فيها أجنبي، بيرجع للقانون المصري (زي قانون المرافعات) عشان يعرف هل المحكمة المصرية ليها حق تشوف القضية دي ولا لأ. مش بيرجع لقانون أجنبي خالص.
- يعني مثلاً في عقد بيع، المحكمة بتشوف جنسية المدعي (اللي رفع القضية)، لو هو مصري ممكن المحكمة المصرية تختص.
- وحتى القانون المدني الفرنسي في المادة 14 والمادة 15 بتاعته كان بيقول إن القاضي الفرنسي ممكن يحكم في أي قضية يكون فيها مواطن فرنسي سواء كمدعي أو مدعى عليه. وده بيوضح إن كل دولة بتخط قواعد الخاصة.

#### 2. قواعد الاختصاص القضائي الدولي ليست هي نفسها قواعد تنازع القوانين:

- يا عمري ركز في الحة دي عشان دي مهمة أوي وممكن تلخبط ناس كتير.
- إحنا كنا بنتكلم قبل كده عن تنازع القوانين (اللي هو إيه القانون اللي هيطبق على القضية).
- ودلوقتي بنتكلم عن تنازع الاختصاص القضائي (اللي هو مين المحكمة اللي هتتحكم في القضية).

- دول حاجتين مختلفتين تماماً!
- **قواعد الاختصاص القضائي** (اللي بنتكلم فيها دلوقتي) بتحدد مين المحكمة اللي ليها الحق تنظر في النزاع. يعني بتجاوب على سؤال: **مين يحكم؟**
- **قواعد تنازع القوانين** (اللي كنا بندرسها قبل كده) بتحدد إيه القانون اللي هيتطبق على الموضوع ده لما المحكمة تختص بيه. يعني بتجاوب على سؤال: **إيه القانون اللي هيتطبق؟**
- يعني المحكمة المصرية ممكن تكون ليها حق إنها تحكم في قضية (اكتسبت الاختصاص القضائي) بس لما تيجي تحكم ممكن تطبق قانون أجنبي مش القانون المصري (لو قواعد تنازع القوانين قالت كده).
- والعكس صحيح ممكن تكون محكمة أجنبية هي اللي ليها حق تحكم، بس تطبق القانون المصري لو قواعد تنازع القوانين عندها قالت كده.

### 3. قواعد الاختصاص القضائي الدولي فيها مرونة شوية:

- الصورة بتقول إن قواعد الاختصاص القضائي الدولي فيها مرونة في بعض الجوانب خاصة في الحاجات اللي ممكن نعدلها أو نتنازل عنها (زي الاختصاص الإرادي).
- وده عكس قواعد تنازع القوانين اللي بتكون قواعدها جامدة ومفيش فيها مرونة.

الموضوع كله بيركز على إن كل دولة بتحدد بنفسها إمتى محاكمها ليها حق تحكم في القضايا اللي فيها أجنب، ودي قواعد خاصة بالدولة دي (مش دولية موحدة) وبتختلف عن قواعد تنازع القوانين اللي بتحدد إيه القانون اللي هيتطبق

**قواعد الاختصاص القضائي الدولي في القانون المصري** يعني إمتى المحاكم المصرية بتاعتنا بيبكون ليها الحق إنها تشوف قضية فيها أجنبي

### مقدمة للموضوع ده

المشرع المصري بتاعنا اللي عمل قوانيننا كان حريص أوي إنه يجمع كل القواعد اللي بتحدد إمتى محاكمنا ليها الحق إنها تحكم في القضايا اللي فيها أجنب وده عمله في القانون بتاعنا اللي اسمه **قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد رقم 13 لسنة 1968** وده هتلاقيه في المواد من 28 لحد 35

### الموضوع بيتقسم لكذا حدة عشان نفهمه

- **المبحث الأول** اللي هو قدامنا دلوقتي بيتكلم عن إن اختصاص المحكمة بيعتمد على علاقة أطراف **الخناقة ببلدنا (مصر)**
- **المبحث الثاني:** اختصاص المحكمة بيعتمد على موضوع **الخناقة نفسه ببلدنا**
- **المبحث الثالث:** اختصاص المحكمة بيعتمد على **نوعية القضية**.
- **المبحث الرابع:** اختصاص المحكمة بيعتمد على **إزاي ننظم الخصومة القضائية**.



يلا نركز بقى على المبحث الأول اللي هو قدامنا ده اللي بيتكلم عن الاختصاص القضائي اللي بيعتمد على علاقة أطراف الخناقة ببلدنا (مصر)

المشرع المصري بتاعنا ربط حق المحاكم المصرية إنها تحكم في أي قضية بان أطراف الخناقة دول يكون ليهم علاقة ببلدنا (مصر) العلاقة دي ممكن تكون إن واحد فيهم مصري أو إنه عايش في مصر حتى لو كان أجنبي كبار رجال القانون بتوعنا شافوا إن الربط ده كافي عشان يدي الاختصاص الدولي لمحاكمنا المصرية

### القانون قال إيه بالظبط (المادة 28)

المادة 28 من قانون المرافعات بتاعنا بتقول إن محاكمنا المصرية ليها الحق إنها تشوف أي قضية (دعوى) تترفع ضد شخص مصري وكمان ليها الحق تشوف القضية لو المدعى عليه (الشخص اللي اترفعت عليه القضية) مش مواطن مصري أو معنودش محل إقامة معروف في مصر إلا بقى لو كانت القضية دي ليها علاقة بعقار موجود بره مصر في الحالة دي محاكمنا مبيبقاش ليها الحق تحكم فيها

النص ده بيوضح إن المشرع المصري بتاعنا رابط اختصاص محاكمنا بـ جنسية المدعى عليه (الشخص اللي اترفعت عليه القضية) يعني بيقولك لو اللي رافعت عليه القضية ده مصري يبقى المحكمة المصرية ليها الحق تحكم في القضية وده يعتبر تطبيق لقاعدة عامة في القانون الدولي اسمها محكمة قاضي المدعى عليه الطبيعي يعني المحكمة اللي المدعى عليه طبيعي يروح يتحاكم عندها

### طيب إيه الأسباب اللي خلتننا نعتمد القاعدة دي

- إن المصري بيخضع لقانون بلده: يعني المصري لما يروح بلد أجنبي لازم يخضع لقوانينها ولما ييجي عندنا يخضع لقوانيننا
- كل واحد مسؤول عن أعماله: المصري مسؤول عن تصرفاته بره وجوه بلده فمن الطبيعي إن بلده تحاكمه
- مفيش حاجة تمنعنا: مفيش قاعدة دولية تمنع محاكمنا إنها تحكم على مواطنينا حتى لو كانوا بره مصر

الموضوع ده بقى هيتقسم في الشرح بتاعه لحتنتين تانيين (دول لسه مجوش في الصورة بس هتلاقهم بعد كده)

1. الاختصاص اللي بيعتمد على إن المدعى عليه مصري (وده اللي شرحناه حتة منه دلوقتي)
2. الاختصاص اللي بيعتمد على إن المدعى عليه مقيم في مصر حتى لو أجنبي

مين المحكمة اللي تحكم لما يكون اللي عليه القضية عايش في مصر

بصو يا بتوع قانون بالبلدي المطلب ده كله كده بيتكلم عن حته مهمة أوي وهي إمتى المحاكم المصرية بتاعتنا بيكون ليها الحق إنها تشوف القضية لو اللي مرفوع عليه القضية ده (المدعى عليه) عايش في مصر حتى لو مش مصري أصلا

### اولا القانون قال إيه بالظبط (المادة 28)

القانون بتاعنا اللي اسمه قانون المرافعات في المادة 28 بتاعته بيقول كلام واضح وصريح بيقولك إن محاكمنا المصرية ليها الحق إنها تشوف أي قضية (دعوى) تترفع على أجنبي بشرط إنه يكون عنده محل إقامة (سكن) معروف في مصر

يعني لو الأجنبي ده قاعد ومستقر هنا في مصر ومعروف عنوانه يبقى المحكمة المصرية تقدر تحاكمه عادي

بس خد بالك فيه استثناء مهم هنا لو القضية دي ليها علاقة بعقار (أرض أو عمارة) موجود بره مصر في الحالة دي محاكمنا مبيبقاش ليها الحق تحكم فيها حتى لو الأجنبي عايش هنا

### ليه بقى القانون بتاعنا خد بالرأي ده

يعني إيه الأسباب اللي خلت المشرع المصري بتاعنا يقول إن المحكمة اللي اللي عليه القضية عايش فيها هي اللي تحكم

1. **عشان نراعي حقوق الأجنبي:** دي قاعدة أساسية في القانون الدولي بتقول إن المفروض متبقاش الدنيا صعبة على اللي مرفوع عليه القضية ونخليه يسافر لبلد تانية عشان يتحاكم هناك قبل ما نثبت هو غلطان ولا لأ فمن العدل إنه يتحاكم في البلد اللي عايش فيها

2. **محكمة موطنه هي الأقرب والأسهل:** محكمة البلد اللي هو عايش فيها بتكون أقرب ليه وأسهل عشان يجيب شهود ويدافع عن نفسه

### نطاق تطبيق القاعدة دي (يعني بتطبق على إيه بالظبط)

#### 1. بتطبق على نوع القضية إيه

- القاعدة دي بتطبق على كل أنواع القضايا اللي بتترفع على أجنبي عايش في مصر
- بس زي ما قلنا فيه استثناء مهم لو القضية دي على عقار موجود بره مصر المحاكم المصرية مبيبقاش ليها اختصاص يعني متقدرش تحكم فيها

#### 2. بتطبق على مين من الأشخاص

- بتطبق على الأشخاص الطبيعيين (البنى آدميين العاديين) الأجانب اللي ليهم محل إقامة في مصر
- وبتطبق كمان على الأشخاص الاعتبارية (الشركات والمؤسسات) الأجنبية لو كان المركز الرئيسي بتاع الإدارة بتاعتها في مصر أو لو كانت بتمارس نشاط تجاري في مصر ده كله عشان نضمن إن أي شركة بتشتغل عندنا لازم تكون خاضعة لمحاكمنا في النزاعات اللي تخصها

### الخلاصة كده

المادة دي بتدي صلاحية واسعة للمحاكم المصرية إنها تشوف القضايا اللي أطرافها أجنب بس عايشين عندنا في مصر عشان نضمن إن حقوق الناس متضعش وإن أي حد مقيم على أرضنا يكون خاضع لقوانيننا ومحاكمنا ده بيحقق العدل ويبسهل الإجراءات

### إمتى الأطراف ممكن يختاروا المحكمة المصرية تحكم في قضيتهم

المطلب ده كله كده بيتكلم عن الخضوع الاختياري لأطراف الخناقة لاختصاص القضاء المصري يعني إمتى الأطراف (المدعي والمدعى عليه) ممكن يتفقوا إن المحكمة المصرية هي اللي تحكم في قضيتهم حتى لو القانون مكنش بيديها الاختصاص ده بشكل إجباري

#### **اولا القانون قال إيه بالظبط (المادة 32)**

القانون بتاعنا اللي اسمه قانون المرافعات في المادة 32 بتاعته بيقولك إن محاكمنا المصرية ليها الحق إنها تشوف أي قضية (دعوى) حتى لو القانون مكنش مديها الحق ده في المواد اللي قبل كده (زي 28 و 29 و 30 و 31) بس بشرط إن الخصوم (أطراف القضية) يكونوا موافقين صراحة أو ضمناً إن المحكمة المصرية تحكم في القضية دي

#### **إيه معنى الكلام ده بالبلدي**

ده معناه إن المشرع المصري بتاعنا ساعات بيسمح لأطراف القضية إنهم يختاروا المحكمة اللي تحكم في قضيتهم وده اسمه مبدأ الخضوع الاختياري يعني لو فيه قضية ممكن تكون المحكمة المصرية مكنش ليها حق تحكم فيها في الأول لو المدعى عليه مش مصري ولا عايش في مصر بس المدعى عليه وافق إنه يتحاكم قدام المحكمة المصرية يبقى المحكمة المصرية هنا ليها الحق إنها تشوف القضية دي ده بيحصل سواء القضية دي كانت ليها علاقة بأحوال شخصية (جواز طلاق) أو أموال عينية (عقارات) أو أي نوع تاني من القضايا مادام الأطراف موافقين

#### **أساس مبدأ الخضوع الاختياري ده إيه**

1. **مش قاعدة عامة للنظام العام:** يعني مبدأ الاختصاص القضائي الدولي ده مش قاعدة قوية أوي زي قواعد النظام العام اللي مينفعش حد يخالفها
2. **حماية مصالح الأفراد:** الهدف الأساسي من المبدأ ده هو حماية مصالح الأفراد وتسهيل المعاملات التجارية الدولية يعني عشان الدنيا تمشي ومحدث يتعطل لو فيه اتفاق بين الأطراف على محكمة معينة
3. **ممكن يتم التنازل عنه:** بما إنها مش قواعد قوية للنظام العام فممكن الأطراف يتنازلوا عنها ويوافقوا على محكمة تانية تحكم في قضيتهم
4. **زي حرية الأطراف في اختيار القانون:** زي ما الأطراف ممكن يتفقوا على إن قانون معين هو اللي يحكم العقد بتاعهم (في تنازع القوانين) ممكن برضه يتفقوا على المحكمة اللي هتحكم

#### **إيه الأثر اللي ممكن يعملها الخضوع الاختياري ده**

## 1. تحويل الاختصاص للمحاكم المصرية:

- المبدأ ده بيخلي المحاكم المصرية ليها اختصاص تحكم في قضايا ممكن مكنش ليها اختصاص فيها من الأول
- بس ده كله بيتم وفقا لضوابط الاختصاص القضائي الدولي يعني مش بنسب الدنيا سايبه على الآخر
- المادة 32 من قانون المرافعات بتسمح بتوسيع اختصاص المحاكم المصرية بشأن يشمل كل أنواع القضايا سواء أحوال شخصية أو أموال عينية أو معاملات مالية
- إلا لو كانت القضية دي ليها علاقة بعقار موجود بره مصر في الحالة دي محاكنا مبيقاش ليها الحق تحكم فيها حتى لو الأطراف وافقوا وده بشأن العقار ده مكانه مهم جدا والقانون الأجنبي هو اللي بيحكمه

المادة دي بتدي فرصة للأطراف إنهم يختاروا المحكمة المصرية بشأن تحكم في قضيتهم وده بيساعد على تيسير الإجراءات وحل النزاعات بسرعة أكبر خصوصًا في القضايا اللي فيها أجنب بس ده كله في حدود معينة ومخالفش القواعد الأساسية للاختصاص القضائي الدولي

**نقص الحجة دي بقى اللي بتكلمنا عن إمتى المحاكم المصرية بتاعتنا مبتقدرش تحكم في قضية ليها علاقة بعقار (أرض أو عمارة) موجود بره مصر ودي نقطة مهمة جدا في الاختصاص القضائي الدولي وكمان هنشرحلك أنواع القضايا العقارية بشأن تبقى فاهم كل حاجة**

المحاكم المصرية مبتحكمش في عقار بره مصر ليه؟ وأنواع القضايا العقارية إيه؟

ده رابع مطلب في الموضوع بتاعنا والزيتونة بتاعته بتقول إن المحاكم المصرية بتاعتنا مبيقاش ليها أي حق إنها تحكم في أي قضية ليها علاقة بعقار موجود في بلد تانية (بره مصر).

طب ليه القانون بتاعنا قال كده؟ ده استثناء مهم أوي من كل اللي قلناه قبل كده. يعني حتى لو اللي عليه القضية ده مصري، أو حتى لو عايش في مصر، أو حتى لو إنتوا الإثنين (المدعي والمدعى عليه) اتفقتوا إن المحاكم المصرية تحكم في القضية دي (زي ما شرحنا في المادة 32)، برضه المحكمة المصرية مبتقدرش تحكم في قضية ليها علاقة بعقار بره مصر.

**طب إيه الأسباب اللي خلت المشرع المصري بتاعنا يحط الاستثناء ده ويقولك لأ؟**

## 1. سيادة الدولة التانية على أرضها (محكمة مكان العقار هي اللي تحكم):

- كل دولة ليها سيادة كاملة ومطلقة على أرضها. يعني أي عقار (أرض أو عمارة) موجود في بلد معينة، القانون بتاع البلد دي هو اللي بيتحكم فيه، والمحاكم بتاعتها هي اللي ليها الحق تحكم في أي نزاع يخصه.

- مفيش أي محكمة في أي بلد ثاني تقدر تحكم في عقار مش على أرضها، لأن ده يعتبر تدخل في سيادة الدولة الثانية. والمحكمة اللي بتحكم في قضية عقار، لازم يكون ليها سلطة إنها تنفذ الحكم ده على العقار نفسه، وده مبيقدرش يحصل إلا لو المحكمة دي في نفس البلد اللي فيها العقار.

## 2. الثروة العقارية جزء من سيادة الدولة:

- الأملاك العقارية (الأراضي والعقارات) دي تعتبر ثروة أساسية لأي دولة، وبتعكس سيادتها وقوتها.
- عشان كده، الدولة اللي العقار موجود فيها هي الوحيدة اللي تقدر تنظم كل حاجة ليها علاقة بالعقار ده، وتحكم في أي نزاع يخصه. فمينفعش إن محكمة بلد ثانية تيجي وتحكم فيه.

## 3. مبدأ فاعلية التنفيذ (أحكامنا مينفعش تتنفذ بره):

- ببساطة كده، لو المحكمة المصرية حكمت في قضية تخص عقار في بلد أجنبي، الحكم ده ملوش أي قيمة تنفيذية هناك. يعني مش هيقدر يتنفذ على أرض الواقع.
- فإيه لزمته إن محكمة تحكم في حاجة عارفة إنها مش هتقدر تنفذ حكمها؟ عشان كده، القضاء المصري مبيتدخلش في الحاجات دي.

## طيب إيه هي أنواع الدعاوى العقارية دي بقى اللي المحاكم المصرية مش بتختص بيها لو العقار بره؟

عبارة "الدعاوى العقارية" دي مش نوع واحد بس، دي أنواع كتير والقانون بتاعنا قسمها لتلات أنواع أساسية:

### 1. الدعاوى العينية العقارية:

- دي يا بطل القضايا اللي بيرفعها واحد معاه **حق عيني** على عقار معين، زي إنه يملك العقار ده أو ليه حق ارتفاق عليه (يعني حق مرور مثلاً)، وعايز يثبت حقه ده أو يحميه.
- **أمثلة:** قضية واحد عايز يثبت إنه مالك للعقار، قضية واحد عايز يثبت إن ليه حق ارتفاق (زي حق الطريق) على أرض جاره، أو قضية عن حيازة العقار (مين اللي بيستخدم العقار دلوقتي).
- النوع ده من القضايا هو اللي بنقول عليه بيتعلق بـ "العين" يعني بالعقار نفسه.

### 2. الدعاوى الشخصية العقارية:

- دي بقى القضايا اللي بترفع عشان **حق شخصي** ليه علاقة بعقار، مش حق عيني مباشر على العقار.
- يعني مثلاً، لو واحد باع شقة لحد، والمشتري عايز يسجل عقد البيع ده، فالقضية اللي هيرفعها المشتري على البائع عشان يسجل العقد دي اسمها دعوى شخصية عقارية. ليه؟ عشان هي بتطالب بتنفيذ التزام شخصي (وهو تسجيل العقد) اللي بيترتب عليه نقل ملكية العقار.
- أو لو واحد عمل عقد إيجار لشقة ومصاريف الصيانة عليه، دي دعوى شخصية عقارية.

### 3. الدعاوى المختلطة (اللي فيها شخصي وعيني):

- دي يا عمري قضايا بتجمع بين النوعين اللي فاتوا، يعني فيها جانب شخصي وجانب عيني.

- يعني مثلاً، لو واحد اشترى شقة وعمل عقد بيع متسجل، وبعدين البائع رفض يسلمه الشقة. المشتري هنا ممكن يرفع قضية يطالب فيها باحجتين
- جانب شخصي: إنه يطالب البائع إنه يسلمه الشقة (لأن ده التزام شخصي على البائع).
- جانب عيني: إنه يثبت ملكيته للشقة دي بعد التسجيل (لأن ده حق عيني)
- فالقضية دي اسمها مختلطة عشان بتطالب بحق شخصي (التسليم) وحق عيني (الملكية)

لو فيه فلوس أو أملاك في مصر المحكمة المصرية تحكم؟ (الاختصاص المبني على وجود المال)

ده أول مطلب في المبحث الثاني اللي بيتكلم عن الاختصاص القضائي اللي بيرتبط بموضوع القضية نفسها وعلاقتها بمصر. يعني لو القضية نفسها لها علاقة بفلوس أو أملاك موجودة عندنا في مصر، هل محاكمنا ليها حق إنها تحكم فيها؟

### أولا القانون قال إيه بالظبط (المادة 30 الفقرة 2 و 3)

المادة 30 من قانون المرافعات بتاعنا بتقول كلام واضح وصريح بيقولك إن محاكمنا المصرية ليها الحق إنها تشوف أي قضية (دعوى) تترفع على أجنبي (حتى لو الأجنبي ده معندوش محل إقامة أو سكن معروف في مصر) بشرط إن القضية دي تكون متعلقة بـ مال موجود في مصر. أو لو القضية متعلقة بـ التزام (يعني حق أو واجب) نشأ (اتعمل) أو كان لازم يتنفذ في مصر. أو لو القضية متعلقة بإفلاس شهر (أعلن) في مصر.

### يعني إيه الكلام ده بالبلدي؟

ده معناه إن المشرع المصري بتاعنا لما شاف إن فيه فلوس أو أملاك موجودة على أرضنا (مصر)، قال خلاص كده محاكمنا ليها الحق إنها تحكم في أي قضية تخص الفلوس والأملاك دي، حتى لو صاحبها أجنبي أو مش عايش عندنا.

### طيب، إيه الفكرة من كده؟ ليه المحاكم المصرية هي اللي تحكم لو فيه فلوس عندنا؟

- عشان ننفذ الحكم بتاعنا بسهولة: لو المحكمة المصرية حكمت في قضية تخص فلوس أو أملاك موجودة في مصر، الحكم ده بيكون سهل جدا يتنفذ على أرض الواقع. لأن المال تحت إيد المحكمة وتحت سيطرتها.
- عشان نحافظ على سيادتنا: الفلوس والأملاك اللي على أرضنا دي جزء من ثروة البلد وسيادتها، فمن الطبيعي إن قوانيننا ومحاكمنا هي اللي تحكم فيها.

### بس خد بالك فيه حتة مهمة أوي هنا لازم تركز فيها:

- بتطبق على كل أنواع الأملاك: القاعدة دي بتطبق على أي حاجة سواء كانت فلوس، عريبات، ذهب (دي بنسُميها منقولات)، أو حتى أراضي وعمارات وشقق (دي بنسُميها عقارات). مادام المال موجود في مصر، المحكمة المصرية ليها اختصاص.
- الاستثناء الخطير (العقارات اللي بره مصر):



- هنا بقى فيه خط أحمر كبير أوي. لو القضية دي ليها علاقة بـ عقار (أرض أو عمارة) موجود بره مصر، المحاكم المصرية مبيبقاش ليها أي حق إنها تحكم فيها، حتى لو جزء صغير من العقار ده كان في مصر.
- يعني مثلاً، لو فيه فيلا في اليونان، حتى لو المالك مصري، أو حتى لو قاعد في مصر، أو حتى لو اتفق معاك إن المحكمة المصرية تحكم، المحكمة المصرية هترفض القضية لأنها تخص عقار بره سيادتها.
- ليه بقى؟ زي ما قلنا قبل كده، عشان سيادة الدولة اللي العقار موجود فيها، وعشان الحكم المصري مش هيقدر يتنفذ هناك أصلاً.

### ثانياً: نطاق تطبيق القاعدة دي ومكان الفلوس أو الأملاك

- القاعدة دي بتشمل كل قضايا الأموال: يعني المادة 30 دي بتدي اختصاص واسع لمحاكمنا في كل القضايا اللي ليها علاقة بملكية الفلوس أو الأملاك، سواء كانت قضايا شخصية أو عينية أو مختلطة.
- مهم أوي إن الفلوس أو الأملاك تكون موجودة في مصر: عشان المحكمة المصرية ليها اختصاص بناءً على المادة دي، لازم المال ده يكون موجود فعلاً على أرض مصر.
- طب لو المال ده (المنقول) اتحرك من مكانه بعد ما رفعت القضية؟
- الأصل في القانون إن اختصاص المحكمة بيتحدد في اللحظة اللي بترفع فيها القضية.
- يعني لو المال ده (مثلاً عربية) كان موجود في مصر لما رفعت القضية، وبعد كده المدعى عليه قام حرك العربية دي لبلد تانية، فالمحكمة المصرية بتفضل ليها اختصاص وتكمل في القضية عادي.
- ليه بيعملوا كده؟ عشان محدش يقدر يهرب من المحاكمة بسهولة ويغير مكان أملاكه.
- لكن لو المال ده اتحرك من مصر قبل ما ترفع القضية أصلاً، هنا ممكن المحكمة المصرية تفقد اختصاصها، لأن شرط وجود المال في مصر مابقاش متحقق في بداية القضية.

المادة دي بتدي قوة لمحاكمنا إنها تحكم في قضايا الأجانب طالما فيه أموال أو التزامات في مصر، وده ببيضمن تنفيذ الأحكام وحماية سيادتنا، بس بشرط أساسي إن العقارات اللي بتنظر فيها تكون على أرضنا إحنا مش بره

### مين المحكمة اللي تحكم لو واحد أفلس عندنا في مصر (حتى لو أجنبي)

المطلب ده كله كده بيتكلم عن المدخل بتاعنا في قضايا الإفلاس اللي بتجيلها عنصر أجنبي. يعني لو تاجر (مواطن أو أجنبي) أعلن إفلاسه عندنا في مصر، مين اللي بيحكم في كل القضايا اللي ليها علاقة بالإفلاس ده؟ المحاكم المصرية طبعا

### أولاً: القانون قال إيه بالظبط (النص القانوني)

المادة 30 من قانون المرافعات بتاعنا، في فقرتها التانية، بتقول كلام واضح وصريح: "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية ... إذا كانت الدعاوى متعلقة بإفلاس أشهر في الجمهورية ..."

يعني بالبلدي كده: محاكمنا المصرية ليها الحق إنها تشوف أي قضية (دعوى) تترفع على أجنبي (حتى لو الأجنبي ده معدوش سكن أو عنوان معروف في مصر) لو كانت القضية دي متعلقة بإفلاس تم إعلانه (أشهر) عندنا في مصر.

### إيه معنى الكلام ده بقي؟

- ده معناه إن لو فيه تاجر، سواء كان مصري أو أجنبي، أعلن إفلاسه رسمياً عندنا في مصر، فكل القضايا اللي هنطلع من الإفلاس ده بتكون المحاكم المصرية هي اللي ليها حق إنها تحكم فيها. وده بيضم قضايا كتير أوي زي:
- القضايا اللي بيرفعها "السنديك" (وده يا بطل المحاسب القانوني أو الخبير اللي المحكمة بتعينه عشان يدير أملاك التاجر المفلس ويبيعها عشان يسدد ديونه).
  - القضايا اللي بيرفعها "الدائنين" (اللي ليهم فلوس عند التاجر المفلس).
  - أي قضية تانية ليها علاقة بالإفلاس، زي مثلاً واحد عايز يطعن على تصرفات التاجر المفلس اللي عملها قبل الإفلاس.

### ليه المحاكم المصرية هي الأجدر؟

- كبار رجال القانون بتوعنا قالوا إن المحكمة اللي بتعلن الإفلاس (يعني المحكمة اللي حكمت بإفلاس التاجر) هي الأقوى والأجدر والأعرف إنها تحكم في كل القضايا اللي ليها علاقة بالإفلاس ده. ليه بقي؟
1. **عشان نجمع كل القضايا في مكان واحد:** عشان الدنيا متلخبطش ومبيقاش فيه مليون قضية في كذا محكمة مختلفة. لما كل القضايا تكون في محكمة واحدة، الأمور بتبقى أوضح وأسرع.
  2. **عشان نضمن أحكام متوافقة:** عشان مبيقاش فيه حكم من محكمة يقول حاجة وحكم تاني من محكمة تانية يقول حاجة عكسها. المحكمة اللي أعلنت الإفلاس بيكون عندها كل تفاصيل القضية.
  3. **إزالة فراغ تشريعي:** الصورة بتقول إن المشرع المصري خد باله إن كان فيه فراغ في القوانين القديمة (القانون رقم 10 لسنة 1967) بخصوص الحتة دي، فعشان كده القانون الجديد بتاع المرافعات جه وسد الفراغ ده ووضع القاعدة دي.

إمتى المحاكم المصرية بتاعتتنا بيكون ليها حق إنها تعلن الإفلاس أصلاً؟

الفقه القانوني (يعني كبار رجال القانون بتوعنا اللي بيفسروا القانون) حطوا قواعد معينة عشان نعرف إمتى المحاكم المصرية ليها حق إنها تحل إفلاس تاجر، سواء كان مصري أو أجنبي. يعني مش أي تاجر في أي حنة ممكن يجي يقول أفلس عندنا. القواعد دي مستوحاة من المبادئ العامة للاختصاص القضائي الدولي:

### 1. إفلاس التاجر المصري:

- محاكمنا المصرية ليها الحق إنها تعلن إفلاس أي تاجر مصري.
- ليه بقي؟ عشان إفلاسه ده بيترتب عليه إنه مش قادر يدفع ديونه، وده بيخلينا نرجع لقانون التاجر ده، وقانون التاجر المصري طبعاً هو القانون المصري.

## 2. إفلاس التاجر الأجنبي (ولو فيه نشاط في مصر):

- محاكمنا المصرية لديها الحق إنها تعلن إفلاس التاجر الأجنبي لو كان عنده مركز أعمال رئيسي (يعني المكان اللي بيدير فيه شغله الأساسي) في مصر.
- أو لو كان عنده مركز إدارة رئيسي (يعني المكان اللي بيدير منه شركته) في مصر.
- أو حتى لو كان عنده فرع أو وكالة تجارية (يعني مكتب أو محل فيه) في مصر.
- ده كله عشان أي تاجر أجنبي بيشتغل عندنا في مصر وبيستفيد من سوقنا، لازم يكون خاضع لقوانيننا ومحاكمنا لو أفلس.

## 3. إفلاس التاجر الأجنبي (حتى لو الإدارة بره بس عنده فرع هنا):

- حتى لو التاجر الأجنبي ده، المركز الرئيسي لإدارته كان بره مصر، بس عنده فرع أو وكالة تجارية بتشتغل في مصر، فمحاكمنا برضه لديها الحق إنها تعلن إفلاسه. وده ببيضن حماية حقوق الدائنين المصريين اللي ممكن يكونوا بيتعاملوا مع الفرع ده.

## 4. إفلاس التاجر الأجنبي (لو الإفلاس فيه علاقة بفلوس أو أملاك في مصر)

إزاي محاكمنا بتحكم في القضايا المرتبطة والمسائل اللي بتظهر فجأة (فن تنظيم القضية)

بص يا بطل، المبحث الرابع ده كله كده بيتكلم عن القواعد اللي بتحكم اختصاص المحاكم القضائي بس من ناحية تنظيم القضية نفسها. يعني إزاي المحكمة بتتعامل مع القضية عشان تضمن إن مفيش أحكام متضاربة تطلع، وتسهيل سير العدالة، وكمان بتراعي الظروف الخاصة لكل قضية.

القانون بتاعنا (قانون المرافعات) في المادتين 33 و 34 دول بيركز على حته مهمة أوي وهي إن القاضي المصري لازم يشوف أي طلبات بتيجي في نص القضية أو طلبات مرتبطة بالقضية الأصلية، وكمان المسائل الصغيرة اللي بتظهر في نص القضية ومحتاجة تتحل الأول.

### ليه المشرع المصري عمل كده؟

عشان يضمن إن اللي بيرفع القضية متقلقش من إن المحكمة المصرية متكونش مختصة، وكمان عشان ميخليش اللي عايز يخفي حاجة يهرب بيها.

المبحث ده بيتقسم لحتت صغيرة عشان نفهمها:

### 1. المطلب الأول: اختصاص المحاكم المصرية بالدعوى المرتبطة (القضايا المتصلة ببعضها)

- القانون قال إيه (المادة 33):

المادة 33 من قانون المرافعات بتقول إن محاكمنا المصرية لديها الحق إنها تشوف أي قضية (دعوى) فيها علاقة أو مرتبطة بقضية تانية أصلا المحكمة المصرية بتاعتنا فيها اختصاص فيها.

يعني إيه؟ يعني لو فيه قضية أساسية المحكمة المصرية بتحكم فيها، وظهرت قضية ثانية (أو طلب ثاني) مرتبط بيه ارتباط قوي، فالمحكمة المصرية لديها الحق إنها تشوف القضية أو الطلب ده برضه، حتى لو في الظروف العادية مكنش لديها حق تشوفه لوحده.

- **إيه الهدف من كده؟**
- **وحدة الخصومة (متفرقش القضية):** عشان متتقسمش القضية الواحدة على كذا محكمة، وده بيضمن إن كل حاجة لديها علاقة ببعضها تتحكم في مكان واحد.
- **حسن سير العدالة:** بيخلي القاضي اللي فاهم القضية الأساسية من الأول هو اللي يحكم في كل ما يتعلق بيه، وده بيخليه يصدر حكم عادل ومتكامل.
- **تجنب تضارب الأحكام:** تخيل لو قضيتين مرتبطتين اتحكم فيهم في محكمتين مختلفتين، ممكن كل واحدة تصدر حكم غير الثاني، وده بيعمل لخبطة ومشاكل. المادة دي بتمنع ده.
- **يعني إيه ارتباط؟**

الارتباط هنا معناه إن فيه علاقة قوية ومترابطة بين القضيتين، لدرجة إن لو حكمنا في واحدة بس، الحكم ده هياثر على الثانية، أو إن الحكم في الاثنين مع بعض هيطلع قرار شامل ومنطقي. القانون مسبش تعريف محدد لكلمة "ارتباط" دي، وساب الموضوع لتقييم القاضي نفسه، هو اللي بيقرر كل حالة لوحدها.

## 2. **المطلب الثاني: اختصاص المحاكم المصرية بالإجراءات الوقتية والتحفظية**

- ده بيتكلم عن الإجراءات السريعة والمستعجلة اللي المحكمة ممكن تعملها عشان تحافظ على الحقوق لحد ما القضية الأساسية تتحكم فيها. زي مثلاً لو واحد خايف إن فلوسه تضيع من الثاني، ممكن يطلب من المحكمة إنها "تحجز تحفظي" على أملاك الثاني عشان ميسر بهاش. المحكمة المصرية لديها اختصاص في الإجراءات دي حتى لو مكنش لديها اختصاص في القضية الأساسية.

## 3. **المطلب الثالث: اختصاص المحاكم المصرية بالطلبات المرتبطة**

- ده زي المطلب الأول بس بيركز على "الطلبات" اللي بتظهر في نص القضية. يعني لو فيه طلب جديد المدعي أو المدعى عليه قدمه في نص القضية، والطلب ده مرتبط بالقضية الأصلية، فالمحكمة لديها حق إنها تشوفه.

نرجع بقى للحنة الأخيرة في الصورة اللي بتتكلم عن المسائل الأولية (أولاً: النص القانوني)

- **القانون قال إيه (المادة 33 ثاني):**
- المادة 33 من قانون المرافعات بتقول إن محاكمنا المصرية لديها الحق إنها تفصل في المسائل الأولية اللي بتظهر في نص القضية، حتى لو المسائل دي كانت في العادي مش من اختصاص المحكمة دي.
- **يعني إيه "المسائل الأولية"؟**

دي أي نقطة صغيرة أو سؤال بيظهر في نص القضية الأساسية، ومحتاجة إن المحكمة تحلها وتجاوب عليها الأول قبل ما تقدر تكمل وتفصل في القضية الأساسية. يعني زي لغز صغير لازم يتحل عشان تعرف تكمل اللغز الكبير.

- مثال: لو فيه قضية طلاق، وظهر سؤال في نص القضية هل الشخص ده كان متجوز أصلا ولا لأ؟ السؤال ده "مسألة أولية" لازم المحكمة تحلها الأول قبل ما تحكم في الطلاق
- مبدأ قاضي الدعوى هو قاضي الدفع

### هل الحكم الأجنبي مجرد ورقة ولا فيه قوة (حجية وقوة إثبات الحكم الأجنبي)

عشان نفهم إيه اللي بيحصل للحكم الأجنبي لما بييجي عندنا فيه مطلبين مهمين أوي

### - المطلب الثاني الحكم الأجنبي وحجيته كواقعة قانونية (هل هو مجرد حدث وخالص؟)

مطلب مهم بيتكلم عن النظرة القديمة اللي كانت سائدة في بعض الدول (زي فرنسا لفترة طويلة) فكرته إيه؟

- الحكم الأجنبي مجرد واقعة (حدث) زمان بعض القضاة والفقهاء كانوا بيعتبروا الحكم اللي بيطلع من محكمة أجنبية مجرد واقعة قانونية حصلت بره البلد، مش حكم فيه قوة قانونية مباشرة عندنا
- مش بيتنفذ على طول عشان كده ممكنش ينفع يتنفذ عندنا كده لوحده
- محتاج دعوى جديدة: اللي عايز ينفذه كان لازم يرفع دعوى جديدة خالص قدام المحاكم الوطنية (الفرنسية مثلا)
- الحكم الأجنبي مجرد دليل في الدعوى الجديدة دي، الحكم الأجنبي مبيقاش هو الحكم اللي هيتنفذ، لأ ده بيبكون مجرد دليل أو قرينة قوية جداً على الحق اللي معاك كأنك بتقول للمحكمة أنا كسبت القضية دي في بلد تانية وده الحكم اللي بيثبت كلامي، لكن إحنا لازم نحكم من أول وجديد
- القاضي بيعيد النظر في الموضوع القاضي هنا بيعيد النظر في موضوع القضية الأصلي من أول وجديد وبيراجع الوقائع والأدلة بس بيعتبر الحكم الأجنبي اللي معاك ده كدليل قوي
- مثال (قضية التعويض البلجيكية الفرنسية) الصورة بتدي مثال لقضية حصلت عامل بلجيكي عايز تعويض عن إصابة عمل وحكم فيه بالتعويض في بلجيكا. لما حب ينفذ الحكم في فرنسا، المحاكم الفرنسية اعتبرت الحكم البلجيكي ده مجرد واقعة حصلت، ومينفعش يتنفذ مباشرة القاضي الفرنسي قالك إن التعويض ده لازم يتحدد وفقاً للقانون الفرنسي والحكم الأجنبي ده مجرد دليل ممكن نراجع
- المشكلة الكبيرة النظرة دي كانت بتسبب مشاكل كتير لأنها بتهدر قيمة الأحكام الأجنبية وتخليها كأنها مالهاش قيمة حقيقية وبتطول إجراءات التقاضي وبتعمل لخبطة

### المطلب الثالث الحكم الأجنبي وحجيته وقوته الثبوتية (هل هو سند قوي ولا لأ؟)

- هنا بقى الموضوع بيتغير وبنخش في النظرة الأحدث والأقوى لقوة الحكم الأجنبي
- مش مجرد ورقة وخالص هنا الفكرة إن الحكم الأجنبي، بعد ما ياخذ أمر التنفيذ عندنا في مصر (إكساء الحكم بالصيغة التنفيذية) بيتحول من مجرد واقعة إلى سند قانوني فيه قوة إثبات قوية جداً
  - قوة الإثبات دي جاية منين؟
  - لأنه محرر رسمي الحكم الأجنبي ده بيبكون في الأصل محرر رسمي (يعني ورقة رسمية) صادرة من محكمة ليها سلطة.

- أدلة قوية وبالتالي أي حاجة موجودة جوه الحكم ده (زي الوقائع اللي المحكمة الأجنبية أثبتتها أو التزامات معينة فرضتها) بتكون ليها قوة إثبات زي أي دليل ثاني قوي عندنا زي الكتابة الإقرار (الاعتراف) اليمين، والخبرة (تقارير الخبراء)
- القوة دي بتخليه حجة عامة يعني أي حكم أجنبي تم منحه أمر التنفيذ عندنا بيبكون بمثابة حجة قوية على اللي موجود فيه، وده بيلزم الأطراف وكل الناس
- أهمية للحجز التحفظي
- الصورة بتذكر إن الحكم الأجنبي اللي واخد أمر التنفيذ ممكن يستخدم في إجراءات الحجز التحفظي
- يعني لو ليك فلوس عند واحد، ومعاك حكم أجنبي ضده وبعد ما الحكم ده خد أمر التنفيذ عندنا تقدر ترفع دعوى صحة حجز على أملاكه
- الحجز ده بيتحول من حجز تحفظي (مؤقت) إلى حجز تنفيذي (دائم) بناء على قوة الحكم الأجنبي ده وده بيخليك تقدر تاخد فلوسك من أملاكه
- القوانين المقارنة متفقة كبار القانونيين في دول ثانية كتير (زي تركيا ورومانيا) بيتفقوا على إن الحكم الأجنبي حتى لو لسه مخدش أمر التنفيذ ممكن نعتد عليه كدليل قوي في الإثبات لكن قوته بتزيد أوي لما ياخد الأمر التنفيذي

#### من الآخر

مصر والقوانين الحديثة بتشوف إن الحكم الأجنبي مش مجرد ورقة عادية لأ ده ممكن يبقى سند قانوني قوي جداً وله قوة إثبات ضخمة خصوصاً بعد ما ياخد أمر التنفيذ عندنا وده بيضمن إن حقوق الناس اللي كسبوا قضاياهم بره متضيعش لما يجوا ينفذوها في مصر، وبيعمل ثقة بين الأنظمة القضائية المختلفة

[@amrwalied1907](https://www.facebook.com/amrwalied1907)

[اضغط هنا](#)